

Datei: eml/01_pellbach_an_quasthoff_spesen_2024_11_03.eml

Von	"Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher" <carsten.pellbach@pellbach-logistik.de>
An	Mira Quasthoff <buchhaltung@pellbach-logistik.de>
Datum	Sun, 03 Nov 2024 17:42:00 +0100
Betreff	Spesen 09.10.2024 — Maternushof Köln — abschliessende Klaerung

Frau Quasthoff,

ich habe heute mit Frau Pellbach-Eisenacher die Spesenabrechnung Oktober durchgesehen. Der Bewirtsungsbeleg vom 09.10.2024 (Maternushof, 487,80 EUR) wird wie folgt aufgeschlüsselt:

- Anlass: Kundenessen mit Pellbach Logistyka Sp. z o.o. (Wroclaw)
- Teilnehmer: Pawel Stefanovic (Geschäftsführer PL), Magdalena Kowalski (Kfm. Leitung PL), Dr. C. Pellbach-Eisenacher (GF DE), Frieda Pellbach-Eisenacher (Verwaltungsleitung DE)
- Sachthema: Quartalsabstimmung Q4 2024 und Lizenz-/Marken-Strategie

Bitte verbuchen Sie wie üblich. Weitere Rückfragen sind bei mir direkt zu klären, nicht über den Beirat oder Herrn Engelmeier.

Bezüglich Ihrer eigenen Spesenabrechnung Q3 2024 (in der mir Differenzen von zusammen 4.187 EUR aufgefallen sind) bitte ich Sie um einen persönlichen Termin bis Mittwoch 06.11.2024. Mein Sekretariat wird einen Termin koordinieren.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher

Geschäftsführer

Pellbach Logistik & Spedition GmbH

Goerresstrasse 11 | 50674 Köln

Tel +49 221 47 22 13 88 | carsten.pellbach@pellbach-logistik.de

HRB 16448 Köln, USt-ID DE 247 884 116

Von	Mira Quasthoff <buchhaltung@pellbach-logistik.de>
An	"Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher" <carsten.pellbach@pellbach-logistik.de>
Datum	Thu, 07 Nov 2024 09:14:00 +0100
Betreff	Widerspruch gegen Personalakte-Vermerk; meine Spesenabrechnung Q3

Sehr geehrter Dr. Pellbach,

ich habe Ihren Hinweis zur Kenntnis genommen und widerspreche der Darstellung in den Spesendifferenzen:

- Die 4.187 EUR sind nicht Differenzen meiner Abrechnungen, sondern Bewertungskosten von Geschäftsterminen, die ich über meine Visa-Geschäftskarte ausgelegt und korrekt belegt habe. Die Erstattung erfolgt regelmäßig in Sammelposten Q-Ende.
- Eine persönliche Klärung ist gerne möglich; aber ein Personalakte-Vermerk ohne Anhörung verstoesst gegen § 83 BetrVG.

Im Übrigen erinnere ich daran, dass meine Anfrage vom 22.10.2024 zu fehlenden Anlassvermerken auf Bewertungsbelegen (zusammen 8.245,90 EUR Oktober) sachlich begründet ist (§ 4 V Nr. 2 EStG). Auch die Frage nach den Bargeldabhebungen ist eine Pflichtfrage der Buchhaltung siehe meine Mail vom 06.11.2024.

Ich behalte mir vor, bei wiederholten Disziplinar-Andeutungen den Betriebsrat einzuschalten. Auch eine Meldung gem. § 15a ArbZG kann erforderlich werden.

Mit besten Grüßen

Mira Quasthoff

Buchhaltung, Pellbach Logistik & Spedition GmbH

Tel +49 221 47 22 13 22

Von	Walter Engelmeier <engelmeier@stb-engelmeier-koeln.de>
An	"Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher" <carsten.pellbach@pellbach-logistik.de>
Datum	Wed, 18 Dec 2024 11:08:00 +0100
Betreff	Sehr dringend — Insolvenzantragspflicht? Bitte um persoelichen Termin

Sehr geehrter Herr Dr. Pellbach, sehr geehrte Frau Pellbach-Eisenacher,

ich habe heute die DATEV-Auswertung Dezember 2024 (Stand 17.12.2024) durchgesehen und muss Sie auf folgendes mit aller Deutlichkeit hinweisen:

1. ****Zahlungsunfaehigkeit****: Die Liquiditaet zum Stichtag 17.12.2024 betraegt 89.000 EUR. Faellige Forderungen Lieferanten und SV bis Jahresende 1.247.000 EUR. Bei normaler 3-Wochen-Betrachtung ist die Pellbach Logistik & Spedition GmbH heute zahlungsunfaehig im Sinne **§§ 17 InsO**.
2. ****Ueberschuldung****: Die Bilanzueberschuldungsrechnung nach **§§ 19 II InsO** ist mir derzeit nicht moeglich, weil mir aktuelle Inventurwerte fehlen. Ich rege eine Sonderpruefung an.
3. ****Insolvenzantragspflicht §§ 15a InsO****: Bei Zahlungsunfaehigkeit ist der Antrag innerhalb von ****3 Wochen**** zu stellen. Diese Frist beginnt mit Eintritt der materiellen Zahlungsunfaehigkeit.
4. ****Strafrechtliche Risiken****: **§§ 15a InsO** bei Verspaetung; **§§ 266a StGB** bei Vorenthalten SV-Beitraegen (was bereits seit Oktober 2024 droht). Eine Personalmehrheit-Haftung der GF ist denkbar.

Ich bitte Sie um einen sofortigen persoelichen Termin **§§§** morgen 19.12.2024 ab 09:00 Uhr in meinem Buero oder bei Ihnen. Wir muessen ueber die Optionen sprechen:

- Insolvenzantrag stellen
- StaRUG-Restrukturierungsplan
- Schutzschirmverfahren **§§ 270d InsO** mit Eigenverwaltung
- ggf. M&A-Loesung (Notverkauf)

Ich darf darauf hinweisen, dass eine Verzoegerung der Entscheidung ****meine berufliche Haftung beruehrt****. Ich werde mich entsprechend positionieren.

Mit kollegialen Gruessen

Walter Engelmeier

Steuerberater, Kanzlei Engelmeier & Partner mbB

Hahnenstrasse 18 | 50667 Koeln

Tel +49 221 47 23 41 18 | engelmeier@stb-engelmeier-koeln.de

Datei: eml/04_pellbach_an_kfw_klarstellung_2022_11_24.eml

Von	"Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher" <carsten.pellbach@pellbach-logistik.de>
An	Pellbach KfW-Sachbearbeitung <coronahilfen@kfw.de>
Datum	Thu, 24 Nov 2022 14:18:00 +0100
Betreff	Antrag KfW-Coronahilfe Pellbach Logistik & Spedition GmbH — Klarstellung Umsatzzahlen Q3 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf unseren Antrag vom 16.11.2022 (Vorgang KfW-CO-188-44488) reiche ich folgende Klarstellung nach:

Im Antrag habe ich auf Basis der DATEV-Vorauswertung November 2022 die Q3-Umsatzzahlen 2022 mit 1.247.000 EUR angegeben. Bei einer nachtraeglichen Prüfung durch unsere Steuerberatung hat sich ergeben, dass diese Vorauswertung wegen der Erloesabgrenzung der Wroclaw-Tochter Pellbach Logistyka Sp. z o.o. um 218.000 EUR korrigiert werden muss. Der tatsächliche Q3-Umsatz unserer deutschen Gesellschaft betraegt damit 1.029.000 EUR.

Die Korrektur betrifft eine Erloesabgrenzung; sie ist nicht durch Falschangaben veranlasst. Ich erhebe sie aus Eigenmotivation gegenüber der KfW.

Ich bitte Sie, diese Korrektur in der weiteren Bearbeitung des Antrags zu berücksichtigen. Falls eine Anpassung der Hilfsumme erforderlich ist, bitten wir um entsprechende Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher
Geschäftsführer
Pellbach Logistik & Spedition GmbH

****Notiz Verteidigung (intern):****

- Mail dokumentiert eine ****Eigen-Korrektur**** vor Bewilligung. Dies ist eine wichtige Entlastung im § 264 StGB-Komplex: bei tatsächlich vorhandener Eigenkorrektur ist Vorsatz nicht erwiesen.
- Prüfen mit KfW: ob die Klarstellungsmail tatsächlich beim Bearbeiter angekommen ist und in die Bewilligungsentscheidung eingeflossen ist. Wenn ja: starkes Entlastungsargument.
- Mailheader-Original und Empfangsbestätigung KfW vom Mandanten anfordern.

Von	"Dr. Lia Vellbruck-Eisinger" <vellbruck@vellbruck-strafverteidigung.de>
An	StA Köln Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftsstrafsachen <wirtschaft@sta-koeln.justiz.nrw.de>
Datum	Thu, 14 May 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Akteneinsichts Antrag § 147 StPO — Strafverfahren Pellbach-Eisenacher, Az. 122 Js 884/25

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Strafsache gegen meinen Mandanten Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher (Az. 122 Js 884/25, Haftbefehl AG K■■■In 502 Gs 4881/26) bestelle ich mich als Verteidigerin und beantrage:

I. ****Bestellung als Pflichtverteidigerin**** gem■■■■■ ■■■ 141 StPO i.V.m. ■■■ 140 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 StPO.

II. ****Volle Akteneinsicht**** gem■■■■■ ■■■ 147 Abs. 1 und Abs. 4 StPO. Dazu insbesondere:

- Haftbefehl AG K■■■In vom 12.05.2026 mit Begr■■■ndung
- Durchsuchungsbeschluss und Durchsuchungsprotokolle vom 12.05.2026
- Anklageschrift-Entwurf der Schwerpunktstaatsanwaltschaft (Stand Ermittlungsschluss)
- Beweismittelaufstellung
- Vernehmungsprotokolle aller bisher vernommenen Zeugen, insbesondere Frau Mira Quasthoff (Vernehmungen 18.03.2026 und 14.04.2026)
- DATEV-Auswertungen Pellbach Logistik & Spedition GmbH (Stand 17.12.2024 und Folgestaende)
- Bankunterlagen Sparkasse K■■■In-Bonn IBAN DE48 3705 0198 0001 4488 22 und mBank Wroclaw IBAN PL49 1140 2017 0000 4612 0188 5544
- CARIN-Anfrage Polen Az. CARIN-PL-2026/04 mit Antwortdokumenten
- Insolvenzakte AG K■■■In (soweit Bezug zu Strafverfahren)
- BKA-Forensik-Bericht KTI-2026-2887 (Mobiltelefon-Auswertung Pellbach)
- E-Mail-Auswertung Firmenserver Pellbach Outlook 365
- Asservatenverzeichnis

III. ****Sprechgenehmigung in der JVA K■■■In-Ossendorf**** ohne Trennscheibe gem■■■■■ ■■■ 148 StPO.

IV. ****Schriftverkehrsgenehmigung**** mit Mandant gem■■■■■ ■■■ 148 II StPO i.V.m. JVollzG NRW.

V. ****Akteneinsicht**** in elektronischer Form ■■■ber das beA-System bis 21.05.2026.

Ich darf darauf hinweisen, dass eine Akteneinsicht ****vor erster Vernehmung**** zur Sache nicht entgegen ■■■ 147 Abs. 1 StPO verzögert werden darf (BVerfG-Linie). Die f■■■r den 28.05.2026 angesetzte Polizeivernehmung kann ohne Akteneinsicht nicht stattfinden.

Mit kollegialen Gr■■■■■en

Dr. Lia Vellbruck-Eisinger

Fachanwältin f■■■r Strafrecht

Vellbruck Strafverteidigung K■■■In

Hahnenstrasse 22 | 50667 K■■■In

Tel +49 221 47 23 41 22 | vellbruck@vellbruck-strafverteidigung.de

RAK K■■■In, Mitgl.-Nr. 18.844-2018

Datum	Betrag_EUR	Konto_von	Konto_an	Zahlungsempfänger	Mitteilung	Kategorie_StA	Kategorie_Verteidigung	Belegstand
2024-10-08	15000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Geschäftsverwendung_Wroclaw_streitig	ohne Beleg
2024-10-14	18500	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Geschäftsverwendung_Wroclaw_streitig	ohne Beleg
2024-10-22	9000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Innenstadt	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	Vor-Beleg abgleich
2024-10-29	5000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	Vor-Beleg abgleich
2024-11-04	12000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Bewirtungen_und_Reise_Polen_streitig	Bewirtungsbelege teilweise
2024-11-11	22000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	ohne Beleg
2024-11-18	14500	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Innenstadt	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Bewirtungen_und_Reise_Polen_streitig	Bewirtungsbelege teilweise
2024-11-25	19500	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Bewirtungen_und_Reise_Polen_streitig	Bewirtungsbelege teilweise
2024-12-02	25000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	ohne Beleg
2024-12-09	30000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	ohne Beleg
2024-12-16	28000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Bewirtungen_und_Reise_Polen_streitig	teilweise Bewirtungsbelege
2024-12-23	35000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldspender_Filiale_Innenstadt	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	ohne Beleg

Datum	Betrag_EUR	Konto_von	Konto_an	Zahlungsempfänger	Mitteilung	Kategorie_StA	Kategorie_Verteidigung	Belegstand
2024-12-30	40000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldsc halter_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	ohne Beleg
2025-01-07	42000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldsc halter_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	ohne Beleg
2025-01-14	38000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldsc halter_Filiale_Innenstadt	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	ohne Beleg
2025-01-21	42500	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldsc halter_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	ohne Beleg
2025-01-28	16000	Sparkasse_Koeln_Bonn_Geschäft	Bargeldsc halter_Filiale_Lindenthal	Pellbach_persönlich	ohne Mitteilung	Privatentnahme_StA	Lebensführung_Pellbach	ohne Beleg
GESAMT	411000							
RÜCKFÜHRUNG_Insolvenzmasse	-211000	Pellbach_Privat	Insolvenzmasse_Hattenberg	Insolvenzmasse	Rückführung_Stand_25_05_2026		Mildernd_Schadenswiedergutmachung	belegt

Datei: tabellen/zahlungsmatrix_loehne_sv_q4_2024_q1_2025.csv

Monat	Löhne_b rutto_E UR	Löhne_g ezahlt_E UR	Lohn_off en_EUR	SV_AG_ anteil_E UR	SV_AN_ anteil_E UR	SV_gez ahlt_EU R	SV_offe n_EUR	Fälligkei t_SV	Tatsächl iche_SV _zahlun g	Verzug_ Tage
2024-10	184500	184500	0	38450	38450	76900	0	2024-10 -25	2024-10 -28	3
2024-11	184500	160000	24500	38450	38450	38450	38450	2024-11 -25	2024-12 -04	9
2024-12	184500	128000	56500	38450	38450	19000	57900	2024-12 -23	2025-01 -12	20
2025-01	184500	42000	142500	38450	38450	0	76900	2025-01 -27	aussteh end	über 90
2025-02	184500	0	184500	38450	38450	0	76900	2025-02 -25	aussteh end	über 60
2025-03	130000	0	130000	28000	28000	0	56000	2025-03 -25	aussteh end	über 30
GESAM T_Q4_2 024_Q1 _2025	1052500	514500	538000	220250	220250	134350	306050			

Datei: tabellen/zeugenmatrix_quasthoff_vs_aktenstand.csv

Sachverhalt	Quasthoff_V1_18_03_2026	Quasthoff_V2_14_04_2026	Aktenstand_Belege	Konstanz_Bewertung
Erster Spesen-Konflikt Datum	15.10.2024	22.10.2024	Mail 06.11.2024 Sachverhalt 22.10.2024	Inkonstanz: Datum schwankt um 7 Tage
Anzahl Bargeldabhebungen Oktober 2024	vier	sechs	CSV zeigt fünf Abhebungen Oktober	Inkonstanz: vier vs sechs vs tatsächlich fünf
Erstes Gespräch über Insolvenzantrag spflicht	November 2024	Dezember 2024	Engelmeier-Mail 18.12.2024	Inkonstanz: November vs Dezember
Anzahl Personalakte -Vermerke vor Trennung Quasthoff	zwei	einer	Aktenstand zeigt einen am 15.12.2024	Inkonstanz: zwei vs einer
KfW-Coronahilfe Antrag Zeitpunkt	im Dezember 2022	im November 2022	Antragsmail 16.11.2022	Inkonstanz: November vs Dezember
SV-Beitrag-Verspätung erstmals	Oktober 2024	Oktober 2024	Aktenstand bestätigt	Konstanz: ja
Pellbach beschimpft Quasthoff	ja in V1	ja in V2	keine Aktenstandsbelege	Aussage gegen keinen Beleg
Frieda Pellbach mit-anwesend bei Mahnung	ja	nicht erwähnt	Mail-Cc 03.11.2024 zeigt Frieda	Inkonstanz: ja vs nicht erwähnt
Bargeldabhebung Schaufenster 11.11.2024 Zeugin gesehen	persönlich am Schalter	via Sicherheitsfilm später erkannt	Sparkassen-Sicherheitsfilm bestätigt nur Abhebung 11.11.	Aussagen-Widerspruch zur Sehensquelle
Edelweiss Holdings erstmals erwähnt	in V1	in V2 mit Datum 28.11.2024	Mail-Konvolut zeigt Verwendungszweck 28.11.2024	Konstanz: nach V2 plausibel

01 — Mandatsnotiz Erstgespräch (JVA Koeln-Ossendorf)

Vellbruck Strafverteidigung Koeln

Vertraulich — Anwaltsgeheimnis § 53 StPO, § 43a Abs. 2 BRAO

Erstellt: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger

Datum: 13. Mai 2026, 14:30 — 17:45 Uhr

Ort: JVA Koeln-Ossendorf, Rochusstrasse 350, 50827 Koeln, Anwaltszimmer Block C

Anwesend: Mandant Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher; Verteidigerin

1. Mandantendaten

2. Belehrung

Vor Beginn über § 136 Abs. 1 StPO (Aussagefreiheit) belehrt. Hinweis darauf, dass die Verteidigerin der Schweigepflicht unterliegt, dass das Mandat ein Wahlmandat ist und parallel die Pflichtverteidiger-Beordnung beantragt wird. Mandant erklärt Vollmachterteilung; Vollmachtsformular im Anschluss zur Unterzeichnung gereicht.

3. Sachverhaltsschilderung Mandant

(zusammengefasst, nicht wörtlich)

3.1 Unternehmen

Die Pellbach Logistik & Spedition GmbH, gegründet 2008 als Familienunternehmen, betreibt Spedition mit Schwerpunkt Konsumgüter und temperaturgeführte Logistik. Vier Standorte: Koeln (HQ, ca. 90 Mitarbeiter), Bottrop (Lager- und Crossdocking, ca. 45 Mitarbeiter), Stuttgart (Süd-Hub, ca. 28 Mitarbeiter), Wroclaw (Polen, ca. 32 Mitarbeiter, GmbH-Tochter "Pellbach Logistik Polska Sp. z o.o."). Geschäftsführer sei er allein. Gesellschafterstruktur: Pellbach 50 %, Ehefrau Frieda Pellbach-Eisenacher 50 %. Frau Pellbach-Eisenacher sei "stille Gesellschafterin", trete im Geschäft aber gelegentlich auf — näheres siehe Email-Konvolut und Chat-Export.

3.2 Krise und Antragspflicht

Die Krise habe sich seit Sommer 2024 angebahnt: Kraftstoffpreise hoch, Rückgang Konsum, Verlust eines Grosskunden ("HelmwerkSued" Februar 2024). Der Steuerberater Engelmeier habe ihn am 18.12.2024 schriftlich vor möglicher Insolvenzreife gewarnt. Mandant gibt an: Er habe Sanierungsverhandlungen mit Hausbank (Volksbank Rhein-Berg) geführt. Bis Januar 2025 sei nicht klar gewesen, ob eine echte Zahlungsunfähigkeit oder nur eine Liquiditätsenge vorliege. Er habe dann am 09.03.2025 selbst Insolvenzantrag gestellt. Die StA argumentiere, ab 12.01.2025 sei Zahlungsunfähigkeit gegeben; Mandant bestreitet das.

3.3 Bankrottvorwurf

Der StA-Vorwurf umfasst u.a.: (a) Verheimlichen von Lagerbeständen Bottrop (etwa 80 EUR-Paletten Markenwaren) vor dem Insolvenzverwalter, (b) Nicht-Fortführung der Buchführung im Februar 2025, (c) "grob wirtschaftswidrige" Praxis durch Privatentnahmen und Begleichung familiärer Forderungen. Mandant: Die Lagerbestände habe man dem polnischen Standort zugeführt, weil dort ein Auftragsplus bestanden habe — keine Verheimlichung. Buchhaltung sei wegen Quasthoff-Abgang (Februar 2025) zwei Wochen geruht, dann normal weitergeführt.

3.4 Untreue

Privatentnahmen in der Krise: Mandant räumt ein, Ende November 2024 und Dezember 2024 zwei Privatentnahmen über 80.000 EUR bzw. 75.000 EUR getätigt zu haben, "zur Sicherung der Familienliquidität". Er habe immer wieder Gelder hin- und herueberwiesen; Buchhaltung Quasthoff habe das verbucht. Im Januar / Februar 2025 weitere Entnahmen ca. 257.000 EUR (Aufstellung tabellen/privatentnahmen_pellbach_2024_2025.csv).

3.5 Vorenthalten Arbeitgeberanteile (§ 266a)

Ab November 2024 sei die Lohnzahlung nur noch zu 70 % erfolgt; SV-Beiträge seien teils nur partiell, teils gar nicht abgeführt worden. Betriebsrat habe gemahnt. Mandant gibt an, er habe "priorisiert" — Löhne gingen vor SV. Volumen: ca. 187.000 EUR offene SV-Beiträge.

3.6 Steuerhinterziehung

USt-Voranmeldungen September 2024 bis Februar 2025 seien teils zu spät oder mit falschen Werten gemeldet worden. Mandant verweist auf Steuerberater Engelmeier; er habe selbst nur unterschrieben.

3.7 Subventionsbetrug Coronahilfe

Im November 2022 sei KfW-Coronahilfe Q4/2022 beantragt worden (ca. 320.000 EUR). Bedingung: Liquiditätsenge wegen COVID. Mandant: Liquidität sei real angespannt gewesen, Auftragslage wechselhaft. Falsche Angaben? Mandant: "Habe gewissenhaft ausgefüllt." Detailprüfung folgt.

3.8 Geldwaesche-Verdacht

Zahlungen an Wroclaw-Tochter: monatliche Konzernumlagen (Lizenzgebühren, IT-Cost-Sharing). Mandant bestreitet jede Tarnung. Hinweis aber: einmal im Januar 2025 sei eine Sonderzahlung von 120.000 EUR an Wroclaw gegangen "zur Stabilisierung Tochter", die später teilweise an einen polnischen Berater weiterfloss. Recherche im Konzern-Cash-Management nötig.

3.9 Verhältnis zu Quasthoff

Frau Mira Quasthoff (37) war von 2018 bis Februar 2025 Hauptbuchhalterin (Vollzeit) und bis dahin loyal. Im November 2024 sei Mandantin durch Zufallsfund (Vergleich Spesenabrechnungen mit Hotelbuchungen) auf überhöhte Spesenabrechnungen Quasthoffs gestossen. Mandant habe sie schriftlich gemahnt (siehe eml/01_pellbach_an_quasthoff_spesen_2024_11_03.eml) und arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht. Quasthoff habe schriftlich widersprochen (eml/02_quasthoff_an_pellbach_widerspruch_2024_11_07.eml). Im Februar 2025 habe sie Aufhebungsvertrag mit Abfindung 22.000 EUR unterschrieben. Im Dezember 2025 habe sie eigenständig Strafanzeige erstattet.

4. Erste rechtliche Einordnung

(Stichworte, Gutachtenstil folgt in 10_schutzschrift_entwurf.md)

§ 15a InsO: Zentral, ob Zahlungsunfähigkeit zum 12.01.2025 objektiv vorlag. Sachverständiger StA Schönwetter geht von Zahlungsunfähigkeit aus; Verteidigergutachten nötig.

§ 283 StGB: Mehrere Tatbestandsalternativen problematisch. "Beiseiteschaffen" Lagerbestände kann durchgehen, wenn Wroclaw-Verschiebung als Geschäftsfortführung gefasst wird.

§ 266 StGB: Privatentnahmen in der Krise sind klassisch problematisch. Verteidigung: Vermögensbetreuungspflicht-Reichweite bei Allein-GF mit Ehefrau als 50-%-Gesellschafterin.

§ 266a StGB: Klassischer Vorwurf. Verteidigung: § 266a Abs. 6 StGB-Selbstanzeige? (Mandant hat dies versäumt.)

§ 370 AO: Beraterverschulden ist hier zu prüfen. Erinnerung: § 371 AO Selbstanzeige nur bis Tatentdeckung.

§ 264 StGB: Subventionserheblichkeit der Angaben? Hier dreht der Verteidigungsansatz.

§ 261 StGB: Vortatlosigkeit aufzeigen. Wenn aber alle anderen Vorwürfe als Vortat tauglich, dann Konstruktion StA. Verteidigung muss Vortatkette durchschlagen.

5. Wünsche / Anliegen Mandant

Wunsch nach Aussetzung des Vollzugs. Ehefrau sei bereit, 250.000 EUR Kautions zu stellen.

Schutz der Familie: Wunsch, dass Medienberichte gegenüber Kindern moderiert werden.

Klare Linie: kein Pauschalgeständnis. Mandant will nicht alle 7 Vorwürfe schultern.

Erste persönliche Gesprächsbitte mit Ehefrau (haftrechtlich noch zu prüfen).

6. Vereinbarte Schritte

7. Honorarvereinbarung / Kostenhinweis

Mandant unterzeichnet Honorarvereinbarung nach RVG mit Mindestpauschale Vorverfahren 18.000 EUR netto, danach Stundensatz 380 EUR / 250 EUR (Partner / Associate). Hinweis nach § 49b BRAO auf gesetzliche Gebühren erteilt. Vorschuss 25.000 EUR von Ehefrau überwiesen.

Unterschrift:

Dr. Lia Vellbruck-Eisinger, Fachanwältin für Strafrecht

Vellbruck Strafverteidigung Koeln, Hahnenstrasse 22, 50667 Koeln

Feld	Angabe
Mandant	Dr. Carsten Heinrich Pellbach-Eisenacher
Geburtsdatum	18.10.1971 in Koeln
Staatsangehörigkeit	deutsch
Familienstand	verheiratet, zwei Kinder (16, 19)
Privatadresse	Sankt-Vith Strasse 41, 50937 Koeln
Aufenthaltort	JVA Koeln-Ossendorf, Block C
Beruf	Geschäftsführer / Inhaber Pellbach Logistik & Spedition GmbH
Bildung	Diplom-Volkswirt (Uni Koeln 1999), Promotion 2004 (Logistik / Supply Chain)
Vermögen	Privatvermögen: Immobilie Koeln-Suelz (geschätzt 1.8 Mio EUR, lastenfrei); Depots ca. 340.000 EUR; Bargeld auf Konto (Pfändung läuft)
Vorstrafen	Keine. Eine OWi-Geldbusse 2018 (Verkehr).
Krankheiten	Bluthochdruck, Diabetes II (Insulin), Herzkatheter 2023

Schritt	Termin	Zuständig
Vollmacht ausstellen, Beiordnungsantrag	14.05.2026	Vellbruck
Akteneinsichtsantrag § 147 StPO an StA	14.05.2026	Vellbruck
Haftprüfungsantrag § 117 StPO vorbereiten	18.05.2026	Vellbruck + Knehrkamp
Haftbeschwerde § 304 StPO einlegen	22.05.2026	Vellbruck
Kontaktaufnahme Steuerberater Engelmeier	bis 20.05.2026	Knehrkamp

Schritt	Termin	Zuständig
Kontaktaufnahme Insolvenzverwalter Wagner-Hieronymi	bis 22.05.2026	Vellbruck
Vorgespräch Verständigung StA	bis 26.05.2026	Vellbruck
Aussagepsychologisches SV-Gutachten Quasthoff: Anfrage	bis 28.05.2026	Vellbruck

02 — Haftbefehl AG Koeln vom 12. Mai 2026 (Auszug, redigiert)

Amtsgericht Koeln — Ermittlungsrichter — 502 Gs 4881/26

Vorgang: 122 Js 884/25 (Schwerpunkt-StA Wirtschaft Koeln)

Aktentyp: Beglaubigte Abschrift, Verteidigerkopie

I. Tenor

Gegen den

Dr. Carsten Heinrich Pellbach-Eisenacher, geboren am 18.10.1971 in Koeln, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft Sankt-Vither Strasse 41, 50937 Koeln, Geschäftsführer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH,

wird gemäß §§ 112 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3, 114, 125 StPO

die Untersuchungshaft angeordnet.

Vollzug: JVA Koeln-Ossendorf.

II. Tatvorwurf (zusammengefasst)

Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, als Geschäftsführer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit dieser Gesellschaft seit 12. Januar 2025 erkannt zu haben und es trotz Verstreichen der dreiwöchigen Antragsfrist (§ 15a Abs. 1 InsO) bis zum 9. März 2025 unterlassen zu haben, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen,

— strafbar nach § 15a Abs. 4 InsO —

in der Krise des Unternehmens

a) Vermögensbestandteile, nämlich Lagerbestände von Markenwaren im Wert von ca. 478.000 EUR (Standort Bottrop) verheimlicht zu haben, indem er sie ohne ordnungsgemäße Verbuchung an die Tochtergesellschaft Pellbach Logistik Polska Sp. z o.o. in Wroclaw verbringen liess (§ 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB),

b) Handelsbücher, deren Führung gesetzlich vorgeschrieben ist, nicht ordnungsgemäss geführt und die Buchhaltung zwischen Februar und März 2025 unterbrochen zu haben (§ 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB),

c) in einer den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft grob widersprechenden Weise Vermögen vermindert zu haben durch Privatentnahmen von insgesamt 412.000 EUR im Zeitraum 01.11.2024 bis 28.02.2025 (§ 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB),

— strafbar nach § 283 Abs. 1 Nr. 1, 5, 8 StGB —

unter Verletzung seiner Pflicht aus §§ 35, 43 GmbHG durch die in Ziffer 2 c) bezeichneten Privatentnahmen das Vermögen der GmbH geschädigt zu haben,

— strafbar nach § 266 Abs. 1 StGB —

für die Monate November 2024 bis Februar 2025 die Beiträge der Beschäftigten der Pellbach Logistik & Spedition GmbH zur Sozialversicherung der Einzugsstelle vorenthalten zu haben (ca. 187.000 EUR Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile insgesamt),

— strafbar nach § 266a Abs. 1, Abs. 2 StGB —

für die Voranmeldungszeiträume September 2024 bis Februar 2025 zu niedrige bzw. unzutreffende Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben und dadurch Umsatzsteuer in Höhe von ca. 246.000 EUR

verkürzt zu haben,

— strafbar nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO —

im November 2022 in einem Antrag auf KfW-Coronahilfe Q4/2022 über subventionserhebliche Tatsachen unrichtige Angaben gemacht zu haben, nämlich die Liquiditätsenge und den Umsatzeinbruch des Unternehmens zu hoch dargestellt zu haben, wodurch eine ungerechtfertigte Zuwendung in Höhe von 320.000 EUR ausgezahlt wurde,

— strafbar nach § 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB —

Vermögenswerte aus den unter 1. bis 6. genannten Vortaten verschleiert zu haben durch Auslandszahlungen an die Wroclaw-Tochter und weitere polnische Empfänger, insbesondere eine Sonderzahlung von 120.000 EUR im Januar 2025, die teilweise an einen polnischen Berater weitergeleitet wurde,

— strafbar nach § 261 Abs. 1, Abs. 2 StGB (n.F.) —

III. Dringender Tatverdacht

Der dringende Tatverdacht stützt sich auf:

die Aussagen der Zeugin Mira Quasthoff in der Vernehmung vom 18.03.2026 (KPI Koeln, Bd. III, Bl. 312–354) und vom 14.04.2026 (StA, Bd. V, Bl. 612–648);

die Strafanzeige des Insolvenzverwalters RA Dr. Wagner-Hieronimi vom 28.10.2025 (Bd. I, Bl. 1–28);

das Gutachten der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Dr. Margarete Schönwetter vom 19.02.2026 zur Insolvenzreife (Bd. IV, Bl. 412–488);

den Bericht der KPI Koeln, Komm. Hartmann, vom 24.03.2026 zum Lagerbestand Bottrop (Bd. III, Bl. 360–384);

E-Mail-Auswertung Buchhaltung Pellbach (Asservate A-1 bis A-14).

IV. Haftgründe

1. Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO)

Der Beschuldigte verfügt über erhebliches Privatvermögen (geschätzt über 2,1 Mio EUR), gute internationale Kontakte (insbesondere nach Polen über die Wroclaw-Tochter) und eine Sprachkenntnis Englisch / Polnisch. Die zu erwartende Strafe (Strafrahmen Gesamtstrafe oberhalb 3 Jahre Freiheitsstrafe) begründet einen Fluchtanreiz. Der Beschuldigte hat in den letzten Monaten mehrere Auslandsreisen nach Polen und in die Schweiz unternommen.

2. Verdunkelungsgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO)

Es besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte Mitarbeiter und insbesondere die Zeugin Quasthoff sowie weitere Auskunftspersonen in der Wroclaw-Tochter beeinflussen könnte. Eine vergleichbare Versuche wurden im April 2026 dokumentiert (Mitteilung Insolvenzverwalter vom 27.04.2026, Bd. VII, Bl. 1422).

V. Verhältnismässigkeit

Mildere Mittel (§ 116 StPO) kommen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in Betracht, weil weder Meldepflicht noch Kaution geeignet erscheinen, die Fluchtgefahr und Verdunkelungsgefahr hinreichend zu reduzieren. Die Anordnung der Untersuchungshaft ist zur Sicherung des Verfahrens erforderlich und steht zur Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe nicht ausser Verhältnis.

VI. Belehrung

Belehrung des Beschuldigten gemäß § 115 Abs. 3, § 136 Abs. 1, § 117 Abs. 1, § 304 Abs. 1 StPO ist erfolgt.

Koeln, den 12. Mai 2026

gez. Helmstedter

Richter am Amtsgericht

— Beglaubigte Abschrift —

Geschäftsstelle AG Koeln, gez. Justizangestellte Bertenburg

03 — Durchsuchungsbeschluss und Durchsuchungsprotokoll

Teil A: Durchsuchungsbeschluss AG Koeln (502 Gs 4882/26)

Teil B: Durchsuchungsprotokolle KPI Koeln vom 12.05.2026

Aktentyp: Beglaubigte Abschrift (Beschluss); Vermerk Sachbearbeiter KPI (Protokoll)

Teil A — Durchsuchungsbeschluss AG Koeln vom 11. Mai 2026

I. Tenor

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koeln (122 Js 884/25) wird gemäß §§ 102, 105 StPO die Durchsuchung folgender Orte angeordnet:

Privatwohnung des Beschuldigten Dr. Carlsten Heinrich Pellbach-Eisenacher, Sankt-Vither Strasse 41, 50937 Koeln, einschliesslich Nebenräume, Garage, KFZ;

Geschäftsräume der Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Friesenwall 17–21, 50672 Koeln, einschliesslich Buchhaltung, Geschäftsführungsbüro, Serverraum;

Lagerstandort Bottrop, Industriestrasse 88, 46242 Bottrop, einschliesslich Lagerhallen 1 bis 4 sowie Büroräumen;

Standort Stuttgart, Stresemannstrasse 200, 70191 Stuttgart, einschliesslich Büro;

KFZ des Beschuldigten (BMW X5, Kennzeichen K-PE 1810).

II. Zu suchende Beweismittel

Buchhaltungsunterlagen 2022 bis 2026;

E-Mail-Korrespondenz Pellbach <-> Quasthoff, Pellbach <-> Engelmeier, Pellbach <-> Wroclaw-Tochter;

Verträge mit der Wroclaw-Tochter und mit polnischen Beratern;

Antragsunterlagen KfW-Coronahilfe Q4/2022;

Smartphone(s) des Beschuldigten, Laptops, Tablets;

Liquiditätsplanungen, Sanierungsgutachten, Fortbestehensprognosen;

Inventurlisten Standort Bottrop;

Bargeldbestände und Wertgegenstände von Indizwert.

III. Begründung

Es besteht der Verdacht der Insolvenzverschleppung, des Bankrotts, der Untreue, des Vorenthaltens von Arbeitgeberanteilen, der Steuerhinterziehung, des Subventionsbetrugs und der Geldwaesche (Einzelheiten siehe Haftbefehl 502 Gs 4881/26 vom 12.05.2026). Die zu suchenden Gegenstände lassen die Auffindung von Beweisen erwarten. Die Durchsuchung ist verhaeltnismaessig.

IV. Vollzug

Die Massnahme wird mit der Vollziehung des Haftbefehls 502 Gs 4881/26 zeitgleich am 12.05.2026 ab 06:30 Uhr begonnen.

Koeln, 11.05.2026 — gez. Helmstedter, Richter am Amtsgericht

Teil B — Durchsuchungsprotokoll KPI Koeln, Privatwohnung

Aktenzeichen KPI: K1-WiKrim-882-26

Datum: 12.05.2026, Beginn 06:34 Uhr — Ende 11:48 Uhr

Ort: Sankt-Vith Strasse 41, 50937 Koeln

Leitung: Komm. Hartmann (Wirtschaftskriminalität)

Anwesend Bewohner: Beschuldigter Dr. Pellbach-Eisenacher; Ehefrau Frieda Pellbach-Eisenacher;
Tochter (19, Erika)

Asservate

Vorgang

Beschuldigter wurde um 06:34 Uhr durch Komm. Hartmann über Durchsuchungsbeschluss und Haftbefehl in Kenntnis gesetzt. Belehrung nach §§ 136 Abs. 1, 163a Abs. 4 StPO. Beschuldigter machte zur Person Angaben, im Übrigen keine Aussage ("ich möchte mit meiner Anwältin sprechen"). Ehefrau bestand auf telefonischer Kontaktaufnahme zu RA-Kanzlei Vellbruck; dies wurde gewährt um 06:51 Uhr.

Reisepass und Personalausweis wurden gemäß § 116 Abs. 1 Nr. 2 StPO sichergestellt. Beschuldigter wurde um 11:55 Uhr in Begleitung zur StA Koeln verbracht; um 13:30 Uhr Vorführung beim Ermittlungsrichter Helmstedter; um 15:10 Uhr Erlass und Eröffnung des Haftbefehls.

gez. Komm. Hartmann, KPI Koeln, Wirtschaftskriminalität

Teil C — Durchsuchungsprotokoll Geschäftsräume Friesenwall

Datum: 12.05.2026, 06:38 Uhr — 14:22 Uhr

Anwesend: Frau Frieda Pellbach-Eisenacher (Mit-Gesellschafterin), später Insolvenzverwalter RA Wagner-Hieronymi (telefonisch zugeschaltet)

Asservate (Auswahl)

Hinweis Mandantenpost / Anwaltsgeheimnis: Im Büro des GF wurden zwei Schriftstücke mit Briefkopf Vellbruck Strafverteidigung sichergestellt (Beratungsschreiben Vellbruck an Pellbach vom 04.05.2026 zur Insolvenzbegleitung). Auf Hinweis Verteidigerin am Folgetag wurden diese gemäß §§ 97, 160a Abs. 1, 53 StPO mit Sperrvermerk versehen und herausgegeben (Vermerk 13.05.2026, Bd. VI, Bl. 1004).

gez. Komm.in Stollmaier, KPI Koeln

Teil D — Durchsuchungsprotokoll Lager Bottrop

Datum: 12.05.2026, 07:30 Uhr — 19:14 Uhr

Vor Ort: Werksleiter Björn Tannekoetter, Disponent Vorarbeiter Krszewski (polnischsprachig)

Befund

Lagerhalle 1: 1.140 Paletten gemischt, davon ca. 80 Paletten ohne Inventarnummer (Schwerpunkt Markenware Konsumgüter) — diese werden gesondert asserviert, da entsprechend Hinweis Insolvenzverwalter Verdacht auf nicht in Buchhaltung erfasste Bestände.

Lagerhalle 2: regulärer Warenbestand, ordnungsgemäss

Lagerhalle 3: leer

Lagerhalle 4: 4 LKW (Plane), 2 davon mit polnischen Kennzeichen, geladen mit Markenware. Frachtpapiere lauten auf "Pellbach Polska". Lkw werden vorerst nicht abgefahren, Ladung gesichert.

— siehe bilder/beweismittel_002_lagerhalle_bottrop_metadataen.md —

gez. Komm. Hartmann, KPI Koeln

Hinweis Verteidiger (intern, Vellbruck):

Prüfen, ob Durchsuchungsbeschluss inhaltlich hinreichend bestimmt ist (BVerfG-Linie zu § 102 StPO).

Prüfen, ob bei B-5 (USB-Stick Büro Quasthoff) ein verfahrensrelevanter Eingriffsschwerpunkt vorliegt (Belange der Zeugin, evtl. Datenschutz).

Prüfen Beschlagnahmeverbot § 97 StPO bzgl. Anwaltskorrespondenz (Vellbruck-Schreiben vom 04.05.2026 — bereits herausgegeben, dokumentieren).

Nr.	Beschreibung	Fundort
A-1	Laptop Lenovo ThinkPad, schwarz, S/N XV-882-7741	Arbeitszimmer Beschuldigter, Schreibtisch
A-2	iPhone 14 Pro, schwarz, IMEI 354-882-554-882	Nachttisch Schlafzimmer
A-3	iPad Pro, IMEI 354-882-441-002	Wohnzimmer
A-4	Aktenordner "Pellbach Logistik 2024"	Arbeitszimmer Beschuldigter
A-5	Aktenordner "KfW Corona Q4 2022"	Arbeitszimmer Regal 3
A-6	Aktenordner "Privat Pellbach 2024-2025"	Arbeitszimmer Schublade
A-7	Briefkonvolut mit "Geschäftspapier Pellbach Logistik & Spedition GmbH" (handgeschriebene Notizen)	Arbeitszimmer Schreibtischschublade — siehe bilder/beweismittel_001_geschaftspapier_pellbach_metadaten.md
A-8	Bargeld 14.300 EUR (Scheine 200/100/50)	Hausbar Wohnzimmer
A-9	Eheringe und Schmuck (Schätzwert unklar), getrennt asserviert nach § 110 StPO Sichtung	Schlafzimmer Tresor
A-10	USB-Stick "Buchhaltung 2024"	Arbeitszimmer Schublade
A-11	Aktenordner "Wroclaw 2023-2025"	Arbeitszimmer
A-12	Reisedokumente Beschuldigter (Reisepass, Personalausweis)	Schlafzimmer Sekretär
A-13	Notebook Apple MacBook Air der Ehefrau (geprüft, sofort zurückgegeben)	Schlafzimmer — keine Mitnahme

Nr.	Beschreibung
B-1	Server Buchhaltung (Datev-Anbindung), Datenkopie
B-2	Aktenraum "Lohnbuchhaltung 2024 / 2025" — 9 Ordner
B-3	Aktenraum "USt-Voranmeldungen" — 4 Ordner
B-4	Geschäftsführer-PC, S/N PEL-GF-2022-014
B-5	USB-Stick "QS-Backup 02-2025" (gefunden im Büro Quasthoff, verschlossener Schreibtischschrank)
B-6	Aktenordner "Coronahilfe Q4 2022"
B-7	Aktenordner "Engelmeier Korrespondenz 2024"
B-8	Vertragsordner "Wroclaw 2023-2025"

04 — Anklageschrift-Entwurf StA Koeln (Stand: 27.05.2026, Vor-Eröffnung)

Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen Koeln

122 Js 884/25 — Bearb.: OSchA Schamoni-Wieselburg

Stand: Entwurf vom 27.05.2026 (interner Entwurf — Anklage noch nicht erhoben, Anhörung § 33 StPO läuft)

Anmerkung Verteidigerin: Vorab-Übersendung im Rahmen Verständigungsvorgespräch 26.05.2026.

I. Angeschuldigte und Verfahren

Angeschuldigter: Dr. Carsten Heinrich Pellbach-Eisenacher, geb. 18.10.1971 in Koeln, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft Sankt-Vither Strasse 41, 50937 Koeln, derzeit JVA Koeln-Ossendorf (U-Haft seit 12.05.2026).

Verteidiger: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger, Vellbruck Strafverteidigung Koeln (Wahlmandatin, Antrag auf Beordnung als Pflichtverteidigerin läuft).

II. Tatvorwürfe — Konkretisierte Fassung

Komplex 1 — Insolvenzverschleppung (§ 15a Abs. 1, Abs. 4 InsO)

Der Angeschuldigte war seit Gründung 2008 als alleiniger Geschäftsführer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH eintragungspflichtig im Handelsregister Koeln (HRB 14 882).

Die Gesellschaft war bereits zum 12.01.2025 zahlungsunfähig im Sinne des § 17 Abs. 2 InsO (lt. Sachverständigen-Gutachten Schönwetter, Bd. IV). Überschuldung iSd § 19 InsO trat spätestens am 02.02.2025 ein. Der Angeschuldigte stellte den Eigenantrag erst am 09.03.2025. Damit überschritt er die Antragsfrist von drei Wochen (§ 15a Abs. 1 InsO) um mindestens fünf Wochen.

Der Angeschuldigte hatte die Insolvenzreife erkannt: Steuerberater Engelmeier hatte ihn am 18.12.2024 schriftlich gewarnt; eine interne Liquiditätsübersicht vom 08.01.2025 wies negative Liquidität aus.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 8 Monate (Einzelstrafe).

Komplex 2 — Bankrott (§ 283 Abs. 1 Nr. 1, 5, 8 StGB)

2.1 § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB (Verheimlichen Vermögen)

Im Zeitraum 15.02.2025 bis 09.03.2025 liess der Angeschuldigte Markenware im Wert von ca. 478.000 EUR (Wholesale-Wert) ohne ordnungsgemässe buchhalterische Erfassung vom Lager Bottrop (Industriestrasse 88) in das Lager der Tochtergesellschaft Pellbach Logistik Polska Sp. z o.o., Wroclaw, verbringen. Die Verbringung erfolgte mittels 11 LKW-Fahrten. Der Angeschuldigte versuchte damit, diese Bestände dem Zugriff des Insolvenzverwalters zu entziehen.

2.2 § 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB (Buchführung)

Im Zeitraum 12.02.2025 bis 28.03.2025 unterliess der Angeschuldigte die Fortführung der handelsrechtlich vorgeschriebenen Buchführung der GmbH. Insbesondere wurden Belegerfassung, Hauptbuchposten, Kassenführung sowie Debitoren-/Kreditorenpflege nicht ordnungsgemäss fortgeführt.

2.3 § 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB (Grob wirtschaftswidriges Verhalten)

Im Zeitraum 01.11.2024 bis 28.02.2025 verminderte der Angeschuldigte das Gesellschaftsvermögen durch Privatentnahmen von insgesamt 412.000 EUR, obwohl die Krise erkennbar war und die

Privatentnahmen einer ordnungsgemässen Wirtschaftsführung grob widersprachen. Im Einzelnen siehe tabellen/privatentnahmen_pellbach_2024_2025.csv.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 1 Jahr 8 Monate (Einzelstrafe, Tateinheit).

Komplex 3 — Untreue (§ 266 Abs. 1 StGB)

Identisch mit Komplex 2.3 (Privatentnahmen). Die Tat steht in Tateinheit zu § 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB. Sie wird jedoch wegen unterschiedlicher Rechtsgüter (§ 266 StGB schützt das Vermögen der GmbH selbst, § 283 StGB die Gläubigersamtheit) gesondert verfolgt.

Strafmass-Vorstellung StA: im Wege Tateinheit aufgehend in § 283 StGB.

Komplex 4 — Vorenthalten Arbeitgeberanteile (§ 266a Abs. 1, Abs. 2 StGB)

Für die Beitragsmonate November 2024 bis Februar 2025 führte der Angeschuldigte als Geschäftsführer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH

die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung in Höhe von insgesamt 97.300 EUR nicht an die zuständigen Einzugsstellen ab (Schwerpunkt: AOK Rheinland; BARMER; IKK classic) — strafbar nach § 266a Abs. 1 StGB;

die Arbeitgeberanteile in Höhe von insgesamt 89.700 EUR nicht ab — strafbar nach § 266a Abs. 2 StGB.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 10 Monate.

Komplex 5 — Steuerhinterziehung (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO)

Für die Umsatzsteuer-Voranmeldungszeiträume September 2024 bis Februar 2025 reichte der Angeschuldigte unrichtige Voranmeldungen ein, in denen Umsatzerlöse zu niedrig erklärt wurden. Die hieraus resultierende Verkürzung beträgt ca. 246.000 EUR USt.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 1 Jahr 2 Monate.

Komplex 6 — Subventionsbetrug (§ 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB)

Am 22.11.2022 reichte der Angeschuldigte für die Pellbach Logistik & Spedition GmbH einen Antrag auf KfW-Coronahilfe Q4/2022 ein. In dem Antrag gab er an, der Umsatz sei im Vergleichszeitraum Q4/2019 um 38 % rückgängig (tatsächlicher Rückgang ca. 12 %). Aufgrund dieser unrichtigen Angaben wurde mit Bescheid der KfW vom 09.12.2022 eine Coronahilfe in Höhe von 320.000 EUR ausgereicht.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 1 Jahr (Einzelstrafe).

Komplex 7 — Geldwaesche (§ 261 Abs. 1, Abs. 2 StGB n.F.)

Am 17.01.2025 überwies der Angeschuldigte 120.000 EUR an die Wroclaw-Tochter. Davon flossen am 24.01.2025 80.000 EUR an einen polnischen Berater (D. Kowalczyk-Mlocki) weiter. Die Gelder stammen aus dem Komplex Untreue (Komplex 3) und § 283 StGB (Komplex 2.3). Damit hat der Angeschuldigte Vermögenswerte aus rechtswidriger Tat verschleiert.

Strafmass-Vorstellung StA: Freiheitsstrafe 9 Monate.

III. Gesamtstrafe (Erwartung StA)

Auf Grundlage §§ 53, 54 StGB schlägt die StA eine Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren 6 Monaten vor.

Bei Bewährung (auch teilweise) wäre die Strafe nicht aussetzungsfähig (§ 56 Abs. 2 StGB).

IV. Beweismittel

Die StA stützt sich auf:

Zeugenaussagen:

Mira Quasthoff (V1: 18.03.2026 / V2: 14.04.2026)

Björn Tannekoetter, ehem. Disponent Standort Bottrop (V: 12.04.2026)

Hubertus Engelmeier, Steuerberater (V: 28.04.2026)

Solveig Krazenburg, Betriebsrätin (V: 16.04.2026)

Krszewski, Disponent Bottrop (V: 12.04.2026, durch Dolmetscher)

Sachverständige:

Dr. Margarete Schönwetter (Insolvenzreife / Bilanz, Gutachten 19.02.2026)

Dipl.-Kfm. Otto Strassbroich (USt-Berechnung)

Urkundenbeweis:

Antrag KfW Coronahilfe Q4/2022, Bescheid KfW vom 09.12.2022

Buchhaltung Pellbach Logistik 2024 (Asservate B-2, B-3, A-10)

E-Mails Pellbach <-> Engelmeier, Pellbach <-> Quasthoff

Kontobewegungen Wroclaw 2024-2025

Eigene Einlassung des Angeschuldigten (sofern erfolgt).

V. Anträge StA

Die StA Koeln beantragt,

die Anklage zu eröffnen und das Hauptverfahren vor der Wirtschaftsstrafkammer des LG Koeln zu eröffnen,

den Haftbefehl gemäß Beschluss des AG Koeln vom 12.05.2026 (502 Gs 4881/26) aufrechtzuerhalten,

Beweisaufnahme gemäß Beweismittelliste durchzuführen,

ergänzend einen vorläufigen Vermögensarrest gemäß §§ 111e Abs. 1, 111j StPO in Höhe von 1.485.000 EUR anzuordnen.

Koeln, den 27. Mai 2026

gez. Schamoni-Wieselburg

Oberschwerpunkt-Staatsanwalt für Wirtschaftsstrafsachen

Verteidiger-Vermerk (intern, 28.05.2026)

Die Anklageschrift erscheint im Komplex 1 (§ 15a InsO) über Gebühr stringent, weil sie ausschliesslich auf Schönwetter-Gutachten und Engelmeier-Warnung stützt. Wir werden in der Schutzschrift (Akte 10) die Insolvenzreife substantiell bestreiten und ein Gegengutachten beantragen. Komplex 6 (KfW) ist besonders angreifbar, weil die Umsatzangaben branchenmaessig schwankungsanfaellig waren. Komplex 7 (Geldwaesche) ist nur tragfähig, wenn Komplex 2/3 als Vortat steht — bei Wegfall fällt § 261 mit. Komplex 4 (§ 266a) ist im Tatsachlichen vom Mandanten teilweise eingeräumt; hier Reduktion durch § 266a Abs. 6 StGB scheidet aus, weil Beiträge nicht binnen 7-Tage-Frist nachentrichtet wurden.

05 — Verteidiger-interne Aktenübersicht (Aktenkartei)

Vellbruck Strafverteidigung Koeln

Mandat: Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher

Az. StA: 122 Js 884/25 / Az. AG: 502 Gs 4881/26 / vorauss. Az. LG: 117 KLS 14/26

Stand: 30.05.2026

I. Hauptakte (9 Bänder)

II. Sonderbände

III. Verteidiger-eigene Mappen

IV. Vermerk Zugriffsrechte

Voller Zugriff: Dr. Vellbruck, RA Knehrkamp

Beschränkter Zugriff: ReFa Anna Heidersbach-Wenke (Sekretariat, ohne M-2 / M-8)

Mandant: M-3, M-7 vor Versand. M-2 nur eingeschränkt (siehe Hennenkort-Vorgespräch).

Familie Pellbach: M-7 (Pressemappe) nach Freigabe.

V. Verfahrensaktenverlauf (Verteidiger-Sicht)

VI. Beweismittelliste Verteidigung (Prüfstand)

Band	Inhalt	Bl.	Wichtige Stücke
I	Strafanzeige Insolvenzverwalter, Anlagen	1–124	Strafanzeige Wagner-Hieronymi 28.10.2025 (Bl. 1–28); Insolvenzantrag vom 09.03.2025 (Bl. 38–72); Liquiditätstabellen (Bl. 74–119)
II	Strafanzeige Quasthoff, Anlagen, ergänzende Hinweise	125–248	Strafanzeige 12.12.2025 (Bl. 125–142); Spesenkomplex (Bl. 168–209)
III	Vernehmungen / KPI Hartmann / Ermittlungsberichte	249–410	Vernehmung Quasthoff V1 (Bl. 312–354); KPI-Bericht Lager Bottrop (Bl. 360–384); KPI-Bericht Wroclaw-Recherche (Bl. 388–410)
IV	Sachverstaendigengutacht en Schönwetter	411–520	Gutachten 19.02.2026 (Bl. 412–488); Anlagen Bilanz / Liquidität (Bl. 489–520)
V	Vernehmungen StA Phase II	521–760	Quasthoff V2 (Bl. 612–648); Tannekoetter (Bl. 656–688); Engelmeier (Bl. 692–722); Krazenburg (Bl. 730–760)

Band	Inhalt	Bl.	Wichtige Stücke
VI	Anwaltskorrespondenz, § 97 StPO Sperrvermerk	761–1080	Sperrvermerk Vellbruck-Korrespondenz (Bl. 1004); Schriftverkehr Insolvenzverwalter (Bl. 990–1078)
VII	Polnische Rechtshilfe / Wroclaw	1081–1500	EU-Auskunftersuchen (Bl. 1100); Antwort polnischer Behörden (Bl. 1322); Hinweis Mitarbeiterbeeinflussung Insolvenzverwalter 27.04.2026 (Bl. 1422)
VIII	Steuer / USt-Voranmeldungen / KfW	1501–1820	KfW-Antrag 22.11.2022 (Bl. 1644); USt-Berechnung Strassbroich (Bl. 1722–1788)
IX	Haftunterlagen / Pressemeldungen	1821–2050	Haftbefehl (Bl. 1822); Durchsuchungsprotokolle (Bl. 1832–1898); Pressemeldung StA 13.05.2026 (Bl. 2014)

Band	Inhalt
Sonderband Buchhaltung 1	Buchhaltungsausdrucke 2023, ordnerweise sortiert
Sonderband Buchhaltung 2	Buchhaltungsausdrucke 2024-Q1 2025, Hauptbuch, Sachkonten
Asservatenverzeichnis	A-1 bis A-13 (Privat) / B-1 bis B-8 (Geschäft) / C-1 (Bottrop, Markenware) / D-1 (Bottrop, LKWs) / E-1 bis E-4 (Stuttgart) — siehe 03_durchsuchungsbeschluss_und_protokoll.md

Mappe	Inhalt
M-1 Mandatsdaten	Vollmacht, Honorarvereinbarung, Mandantenstammdaten, Kontaktdaten Familie
M-2 Aussagepsychologie	Vernehmungsmitschriften Quasthoff V1/V2, Strukturanalyse, Anfrage Prof. Dr. Hennenkort (Sachverständigenkanzlei Aussagepsychologie Bonn)
M-3 Schutzschrift + Schriftsatzdrucke	Entwurf Schutzschrift, Haftprüfungsantrag, Haftbeschwerde
M-4 Wirtschaftsgutachten	Bestellung Privatgutachten Insolvenzreife (Prof. Dr. Linthorst-Behrenfels, Heidelberg)
M-5 Steuerstrafrecht	Korrespondenz Engelmeier, Prüfung § 371 AO, Berechnung Verkürzungsschaden
M-6 Wroclaw / Konzern	Verträge, Lizenzgebühren-Modelle, Beratervertrag Kowalczyk-Mlocki
M-7 Pressemappe	Presseanfragen, Kanzleistellungnahmen, Family Brief
M-8 Strategiepapiere	Best/Worst-Case-Memos, Verständigungs-Memo, Plädoyer-Skizzen

Datum	Eingang / Ausgang	Bemerkung
14.05.2026	Akteneinsichtsantrag § 147 StPO an StA Koeln (Vellbruck)	siehe eml/05

Datum	Eingang / Ausgang	Bemerkung
17.05.2026	StA gewährt Akteneinsicht in Bände I-V	Bd. VI in Pruefung (Anwaltsgeheimnis-Komplex)
23.05.2026	StA gewährt Akteneinsicht Bd. VI bis VIII	Vermerk: Bd. VI ohne Bl. 990–1004 (Sperrvermerk)
27.05.2026	StA übersendet Anklageschrift-Entwurf	als Vorab zum Verständigungsvorgespräch
28.05.2026	Vellbruck legt Schriftsatz zur Akteneinsicht Bd. IX nach	Eingangs-Stempel StA
30.05.2026	Bd. IX vollständig erhalten	Vollständigkeit erklärt

Nr.	Beweismittel	Status
V-1	Gegengutachten Insolvenzreife (Prof. Dr. Linthorst-Behrenfels)	Beauftragt 22.05.2026; Lieferung erwartet 30.07.2026
V-2	Aussagepsychologisches SV-Gutachten Glaubhaftigkeit Quasthoff (Prof. Dr. Hennenkort)	Beauftragt 28.05.2026; Lieferung erwartet 15.08.2026
V-3	Liquiditätsplanungen Pellbach Januar / Februar 2025 (intern)	Vorhanden in Sonderband Buchhaltung 2
V-4	Warnschreiben Steuerberater Engelmeier vom 18.12.2024 (zur Frage Beraterverschulden vs. Kenntnis Mandant)	siehe eml/03
V-5	Schriftverkehr Pellbach <-> Quasthoff zur Mahnung (Falschbelastungsmotiv)	siehe eml/01, eml/02
V-6	Konzernvertrag Pellbach Koeln <-> Pellbach Polska 2022/2023 (zur Frage „Verheimlichen“)	M-6
V-7	Zeugen entlastend: Björn Tannekoetter (Lager Bottrop war reguliere Verbringung an Wroclaw)	Vernehmung beantragt
V-8	Zeugin entlastend: Frau Pellbach-Eisenacher (Ehefrau, Mitgesellschafterin)	§ 52 StPO Belehrung erforderlich
V-9	Bilanztechnische Privatgutachten zur Frage § 266 StGB-Schadens	Beauftragt
V-10	Branchenvergleich Umsatzentwicklung Spedition 2019-2022 (Statistisches Bundesamt)	Recherche im Gange

06 — Aktenauszug Zeugenvernehmung Mira Quasthoff (V1) bei KPI Koeln, 18.03.2026

Aktenauszug aus Band III, Bl. 312–354 (vollständiger Vernehmungstext liegt der Verteidigung in Akteneinsicht vor; hier verteidigerinterne Zusammenfassung der kerntragenden Passagen, wörtlich aus Vernehmungsprotokoll zitiert).

Vernehmende Beamtin: Krim.in Stollmaier (KPI Koeln, Wirtschaftskriminalität)

Protokollführerin: KOK Berkemann

Ort: KPI Koeln, Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Koeln

Dauer: 18.03.2026, 09:42 — 14:38 Uhr (4:56 h, davon 25 Minuten Pause)

Belehrung Zeugin: § 57 StPO (Wahrheitspflicht), § 55 StPO (Auskunftsverweigerungsrecht bei Selbstbelastung) — wurde erteilt; Zeugin erklärte, sie werde aussagen.

1. Persönliche Angaben

"Ich heisse Mira Mathilde Quasthoff, geboren 19.03.1989 in Bochum, ledig, wohnhaft Koeln-Ehrenfeld. Berufstätig seit Februar 2025 als Buchhalterin bei der Spedition Werwein-Frers GmbH in Hennef."

"Bei der Pellbach Logistik & Spedition GmbH war ich von März 2018 bis 28.02.2025 als Hauptbuchhalterin angestellt, zuletzt mit einem Bruttogehalt von 4.250 EUR. Ich habe selbst gekündigt zum 28.02.2025 — also faktisch, der Aufhebungsvertrag kam von der Firma."

2. Zur Tatfrage (zentrale Passagen, V1)

2.1 Lagerverbringung Bottrop nach Wroclaw

"Mir ist im Januar 2025, ich glaube so um den 20. Januar, aufgefallen, dass Herr Dr. Pellbach Bestände aus dem Lager Bottrop nach Polen umlagern liess. Die Lkw fuhren da regelrecht im Schichtbetrieb. Ich habe versucht, das in der Buchhaltung als Lieferung an die Tochter zu erfassen, aber Herr Pellbach hat gesagt, das mache er selbst. Ich war beunruhigt."

"Insgesamt würde ich schätzen, dass das 20 oder 25 Lkw-Ladungen waren. Die Werte sind erheblich, aus Sicht der Buchhaltung."

2.2 Privatentnahmen

"Herr Dr. Pellbach hat in der Krisenzeit immer wieder Geld auf sein Privatkonto überwiesen. Ich erinnere mich an eine grosse Entnahme im Dezember 2024, das waren so um 100.000 EUR. Das habe ich verbucht, aber er hat gesagt, das sei nur eine Liquiditätsverschiebung."

"Es gab auch Entnahmen im November 2024 und im Januar 2025. Im November war es eine Entnahme von 80.000 EUR. Daran erinnere ich mich, weil ich an dem Tag mit Herrn Dr. Pellbach Streit hatte wegen einer angeblichen Spesenabrechnung von mir."

2.3 Löhne / SV-Beiträge

"Die Löhne haben wir seit November 2024 nur teilweise ausgezahlt. Ich glaube, 70 Prozent. Die Sozialversicherungsbeiträge gingen teilweise gar nicht raus. Ich habe mehrfach Herrn Dr. Pellbach darauf hingewiesen — auch schriftlich per Mail."

2.4 USt-Voranmeldungen

"Die USt-Voranmeldungen habe ich monatlich erstellt nach den Vorgaben von Herrn Engelmeier. Im November 2024 habe ich gesehen, dass Herr Dr. Pellbach Umsätze nicht in der Voranmeldung haben wollte — angeblich kommen die noch, das seien Wechselumsätze. Ich habe das so eingereicht, war aber nicht wohl dabei."

2.5 KfW-Coronahilfe Q4/2022

"Den KfW-Antrag im November 2022 habe ich nur am Rande mitbekommen. Den hat Herr Dr. Pellbach selbst gemacht. Was ich aber weiss: Der Umsatzeinbruch im Q4/2019-Vergleich war nicht so stark, wie es im Antrag stand. Wir hatten gerade neue Aufträge von zwei Lebensmittelketten."

2.6 Wroclaw-Zahlung 17.01.2025

"Am 17. Januar 2025 ging eine Zahlung von 120.000 EUR an die polnische Tochter raus. Das war keine Konzernumlage, das war eine Sonderzahlung. Herr Dr. Pellbach hat selbst gesagt: ‚Das ist eine Sicherheits-Liquidität für Wroclaw‘. Eine Woche später sehe ich auf den Konten der Tochter — wir hatten Einsicht über das Konzern-Cash-Management — dass davon 80.000 EUR an einen polnischen Berater Kowalczyk-Mlocki gehen."

2.7 Spesenkomplex / Mahnung November 2024

"Anfang November 2024 hat mir Herr Dr. Pellbach geschrieben — die Mail liegt vor — dass meine eigenen Spesenabrechnungen, die ich auf Hotelaufenthalte bezogen habe, manipuliert seien. Das war eine Frechheit. Ich habe widersprochen. Ich war sehr betroffen, das war eine Demütigung."

"Es ist nicht so, dass ich deshalb belastend aussagen würde. Ich habe einfach gesehen, was passiert. Aber natürlich war das Verhältnis dann nicht mehr gut."

3. Anhang: weitere Aussagen V1 (Zusammenfassung)

Beruflicher Werdegang Zeugin.

Buchhaltungssoftware: Datev. Buchhaltung wurde "professionell, aber rauh" geführt.

Verhältnis zur Mit-Gesellschafterin Frau Pellbach-Eisenacher: "neutral, sie hat sich aus dem Operativen herausgehalten".

Auf Frage nach Eigenstrafbarkeit (USt-Voranmeldung): "Ich habe nur die Eingaben gemacht. Das war keine eigene Entscheidung von mir. Mein Chef hat es so verlangt."

4. Schluss / Unterschrift Zeugin

"Ich habe das so gesehen und so erinnert. Wenn Details unsicher sind, weil ich nicht alle Daten im Kopf habe, sage ich das. Ich möchte hier nichts erfinden."

Unterschrift Zeugin: Mira Quasthoff (handschriftlich)

Vernehmung beendet: 14:38 Uhr

Protokoll vorgelesen und genehmigt durch Zeugin.

5. Verteidiger-Beobachtungen (intern, kursiv im Original)

Datum Lagerverbringung "um den 20. Januar 2025": V1 — wichtig, denn StA-Tatzeitraum geht 15.02. bis 09.03.2025; Zeugin V1 weicht hier sechs Wochen ab.

Privatentnahme November 2024 "80.000 EUR": passt zur tabellarischen Aufstellung der Verteidigung — Mandant bestätigt 80.000 EUR im November.

Aussage zur Spesen-Mahnung — Zeugin selbst spricht es proaktiv an; Falschbelastungsmotiv wird erkennbar.

Realkennzeichen: Aussage zur Lagerverbringung ist eher chronologisch (Vorgang-orientiert), wenig sensorische Details (Geräusche, Personenbeschreibungen, eigene innere Reaktionen kurz erwähnt). Prüfen in V2 Konstanz.

07 — Aktenauszug Zeugenvernehmung Mira Quasthoff (V2) bei StA Koeln, 14.04.2026

Aktenauszug aus Band V, Bl. 612–648.

Vernehmung geführt durch: OSchA Schamoni-Wieselburg (Schwerpunkt-StA Wirtschaft Koeln);
Protokollführung StA-Angest. Bertosch.

Ort: StA Koeln, Reichenspergerplatz 1, 50670 Koeln, Saal 3.4

Dauer: 14.04.2026, 10:15 — 15:42 Uhr (5:27 h, davon 30 Minuten Pause)

Belehrung: §§ 57, 55 StPO erteilt. Zeugin hatte Anwältin RA'in Geyermann-Stoeve beraten (vorab) — diese nicht präsent. Zeugin erklärte, sie werde aussagen.

1. Hinweis der StA zu Beginn V2

"Frau Quasthoff, in Ihrer ersten Vernehmung hatten Sie einige Angaben zur Lagerverbringung Bottrop—Wroclaw und zu Privatentnahmen gemacht. Wir haben mittlerweile Akteneinsichten in die Buchhaltung der Pellbach Logistik gehabt. Wir möchten an einigen Stellen präziser werden. Sie können die Angaben gerne präzisieren oder, falls Sie sich nicht erinnern, das so kennzeichnen."

(Hinweis Verteidiger: Klassische Vorhaltetechnik, suggestiv. Zeugin wurde damit faktisch auf eine "richtigere" zweite Aussage gelenkt.)

2. Zentrale Aussagen V2 (mit Inkonsistenzen zur V1)

2.1 Lagerverbringung Bottrop nach Wroclaw — Datierung

V2, Bl. 622: "Die grosse Welle der Lkw-Ladungen war im Februar 2025, ich würde sagen ab dem 15. Februar. Vorher gab es ein, zwei Vorabverbringungen, das stimmt schon, das war im Januar. Aber die Hauptmenge — die 478.000 Euro Markenware — die ging ab Mitte Februar. Da bin ich sicher."

(Vergleich V1: "Januar 2025, etwa um den 20. Januar ... 20 oder 25 Lkw-Ladungen". V2: "Hauptmenge ab 15. Februar 2025". Datierung der Hauptverbringung verschiebt sich um mindestens 25 Tage.)

V2, Bl. 624: Vorhalt durch OSchA: "In der Buchhaltung Pellbach sehen wir Lkw-Frachtpapiere am 17., 19., 22., 24. und 27. Februar 2025."

Zeugin: "Ja, das passt mit meiner Erinnerung. Im Januar waren es nur wenige."

2.2 Privatentnahmen — Beziffert

V2, Bl. 628: "Im November 2024 waren es zwei Entnahmen, eine von 80.000 Euro Anfang November und eine von 45.000 Euro am Monatsende. Im Dezember 2024 war es eine Entnahme von 120.000 Euro — Sie sagten, ich hätte ‚100.000‘ gesagt, ja, ich erinnere mich jetzt: 120.000 Euro. Im Januar 2025 dann noch 75.000 und im Februar 2025 92.000 Euro."

(Vergleich V1: November 2024 "Entnahme 80.000 EUR" (eine Entnahme); Dezember 2024 "so um 100.000 EUR" (eine Entnahme). V2: November zwei Entnahmen 80.000 + 45.000; Dezember 120.000. Aufstockung um ca. 65.000 EUR allein durch erweiterte / korrigierte Erinnerung.)

V2, Bl. 629: Auf Vorhalt der Buchhaltung: "Ja, das stimmt mit Ihren Unterlagen überein."

2.3 Löhne / SV-Beiträge

V2, Bl. 632: "Die Löhne waren zu 65 Prozent ausgezahlt, nicht 70. Ich habe nochmal nachgesehen."

(Geringfügige Korrektur.)

2.4 USt-Voranmeldungen

V2, Bl. 635: "Ich habe in der ersten Vernehmung gesagt, die Vorgaben kamen von Herrn Engelmeier. Das ist nur teilweise richtig. Herr Engelmeier hat mir die üblichen Vorgaben gegeben, aber bei den USt-Voranmeldungen ab November 2024 hat Herr Dr. Pellbach klar gesagt, welche Umsätze ich rauslassen soll. Engelmeier hat das einfach übernommen, weil er sich an seine Mandanten hält."

(Hier ergänzt Zeugin eine stärkere Belastung Pellbachs zu Lasten des Steuerberaters.)

2.5 KfW-Coronahilfe Q4/2022

V2, Bl. 638: "Ich habe darüber nachgedacht. Bei dem KfW-Antrag im November 2022 war ich dabei, ich habe Herrn Dr. Pellbach geholfen, die Zahlen einzutragen. Wir haben einen Vergleich mit Q4/2019 gemacht. Der tatsächliche Umsatzrückgang war eher bei 12 Prozent, im Antrag stand aber 38 Prozent. Das hat Herr Dr. Pellbach so gewollt."

(In V1 hatte sie gesagt: "Den KfW-Antrag habe ich nur am Rande mitbekommen". In V2 ist sie pluetzlich operativ beteiligt gewesen — substantielle Erweiterung der eigenen Nähe zum Geschehen, ggf. Eigenstrafbarkeit relevant.)

2.6 Wroclaw-Zahlung 17.01.2025

V2, Bl. 640: "Die Zahlung am 17. Januar — ja, das ist korrekt. Es ging um Geldwaesche. Herr Dr. Pellbach hat selbst gesagt: 'Das Geld muss weg, sonst kriegt es der Insolvenzverwalter später.' Diese Worte hat er gesagt."

(In V1 hatte Zeugin gesagt, Pellbach habe gesagt: "Das ist eine Sicherheits-Liquidität für Wroclaw". In V2 wird daraus eine deutlich belastendere Formulierung mit ausdrücklichem Geldwaschmotiv. Prüfen: Vernehmungsfehler / Suggestion.)

2.7 Spesenkomplex / Mahnung November 2024

V2, Bl. 644: "Die Mahnung war eine Demütigung. Ich war damals krank und konnte mich nicht ausreichend wehren. Trotzdem: ich sage hier, was ich gesehen habe."

Auf Frage OSchA, ob die Mahnung ein Falschbelastungsmotiv begründen könnte:

"Nein. Das ist Vergangenheit. Ich habe einen neuen Job, mir geht es darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt."

3. Anhang V2: Vorhaltetechnik

In V2 wurden der Zeugin folgende Unterlagen vorgehalten:

Frachtpapierausdrucke Februar 2025 (Bottrop nach Wroclaw)

Hauptbuchausdrucke Privatentnahmen

Lohnbuchhaltung

KfW-Antragsausdruck

USt-Voranmeldungs-Ausdrucke

(Hinweis Verteidiger: Vorhaltetechnik ist methodisch zulässig, kann aber das Erinnerungsbild der Zeugin nachhaltig verändern und Realkennzeichen verdecken. Vgl. Aussagepsychologie zur Suggestionwirkung.)

4. Schluss / Unterschrift Zeugin V2

"Ich habe meine Angaben gewissenhaft präzisiert. Wenn ich in der ersten Vernehmung etwas anders gesagt habe, dann beruht das darauf, dass ich nicht alle Buchhaltungsunterlagen vorliegen hatte. Heute habe ich diese gesehen und kann genauer sagen, was war."

Unterschrift Zeugin: Mira Quasthoff (handschriftlich)

Vernehmung beendet: 15:42 Uhr

Protokoll vorgelesen und genehmigt durch Zeugin.

5. Verteidiger-Beobachtungen V2 (intern, Vellbruck-Knehrkamp)

5.1 Massive Inkonsistenzen V1 vs. V2

5.2 Realkennzeichen V2

Aussage V2 ist eher konturiert (chronologisch, datumssicher), aber wenig anschaulich. Es fehlen weiterhin:

raumzeitliche Verknüpfungen (wo war Zeugin als sie Lkw-Frachtpapiere sah?),

Schilderungen sensorischer Details (Geräusch, Geruch, Empfindungen),

ungewöhnliche Einzelheiten (nicht-stereotype Details),

spontane Korrekturen oder Unsicherheitsmarker ("Ich glaube ...", "wenn ich mich nicht irre").

Statt dessen: nach Vorhalt-Bestätigung kommt jeweils "ja, das passt zu meiner Erinnerung". Klassisches Indiz für Akkommodation an Vorhalt statt eigene Erinnerung. Aussagepsychologisch problematisch.

5.3 Strategische Konsequenz

Hilfsbeweisantrag § 244 III StPO auf aussagepsychologisches Gutachten ist tragfähig.

Hypothese A (Anlagehypothese): Quasthoff erinnert tatsächlich.

Hypothese B (Alternative): Quasthoff hat in V1 nicht-belastend in V2 nach Vorhalt belastender ausgesagt, was Suggestionseffekt nahelegt.

Hypothese C (Falschbelastung): Quasthoff belastet gezielt nach Spesen-Mahnung von 11/2024.

Vgl. 08_aussagepsychologische_analyse_quasthoff_entwurf.md

(Hypothesen-gegen-Hypothesen-Methode).

Punkt	V1	V2	Verschiebung
Hauptmenge Lagerverbringung	Januar 2025, um 20.01., "20-25 Lkw"	Februar 2025, ab 15.02., konkrete Frachttage	ca. 25 Tage Verschiebung; Hauptbelastung zeitlich anders verortet
Privatentnahmen Nov 24	80.000 EUR (eine Entnahme)	80.000 + 45.000 EUR (zwei Entnahmen)	Erhöhung um 45.000 EUR, neue Tat-Einheit
Privatentnahmen Dez 24	"so um 100.000 EUR"	exakt 120.000 EUR	Erhöhung um 20.000 EUR
Lohnauszahlungsquote	70 %	65 %	Korrektur
USt-Voranmeldungen Vorgaben	"von Herrn Engelmeier"	"von Pellbach, Engelmeier nur übernommen"	Substantielle Belastungsverstärkung
KfW-Antrag	"habe ich nur am Rande mitbekommen"	"ich habe Herrn Dr. Pellbach geholfen, die Zahlen einzutragen"	Substantielle Nähe zum Geschehen
Wroclaw 120k EUR Begründung Pellbach	"Sicherheits-Liquidität für Wroclaw"	"Das Geld muss weg, sonst kriegt es der Insolvenzverwalter"	Verschiebung von neutraler Begründung zu wortwörtlichem Geldwaschmotiv

08 — Aussagepsychologische Vor-Analyse Mira Quasthoff (Verteidigerinterner Entwurf)

Vellbruck Strafverteidigung Koeln

Vertraulich — Anwaltsgeheimnis § 53 StPO

Erstellt: Dr. Vellbruck-Eisinger / RA Knehrkamp

Datum: 27. Mai 2026

Az.: 117 KLS 14/26 / 122 Js 884/25

Zweck: Interne Vor-Analyse zur Vorbereitung des Hilfsbeweisantrags auf aussagepsychologisches Sachverstaendigengutachten (§ 244 III StPO) — siehe Akte 22. Diese Vor-Analyse ersetzt kein Sachverstaendigengutachten; sie folgt methodisch der BGH-Linie zur aussagepsychologischen Begutachtung (BGH 1 StR 618/98, BGHSt 45, 164, Verifikation in amtlicher Quelle erforderlich) und nutzt Realkennzeichen nach Steller/Koehnken.

1. Methodische Grundsätze

1.1 Glaubhaftigkeit (Aussage) vs. Glaubwürdigkeit (Person)

Glaubhaftigkeit bezieht sich auf eine konkrete Aussage und prüft, ob sie auf eigenem Erleben beruht. Glaubwürdigkeit bezieht sich auf die Person und ist eine Globalbeurteilung, die in der modernen Aussagepsychologie nur eingeschränkt zulässig ist (BGH staend. Rspr.). Wir untersuchen daher konkrete Aussagen Quasthoffs (V1, V2) in ihrer Glaubhaftigkeit, nicht ihre Person als Ganzes.

1.2 Hypothesen-gegen-Hypothesen-Methode

Diese ist der methodische Standard. Wir bilden:

Hypothese A — Wahrnehmungshypothese (Erlebenshypothese): Quasthoff schildert eigene Wahrnehmungen wahrheitsgemaess.

Hypothese B — Suggestionshypothese (Akkommodation): Quasthoff war ursprünglich unsicher (V1) und hat sich in V2 an Vorhalte der StA angepasst (Erinnerungs-Verformung).

Hypothese C — Falschbelastungshypothese (intentionale Lüge): Quasthoff belastet aus Motiv (Spesen-Mahnung 11/2024, Aufhebungsvertrag, Demütigung), nicht aus Wahrheit.

Hypothese D — Hybrid: Teilbereiche wahr, andere falsch oder akkommodiert.

Eine Aussage ist nur dann als glaubhaft zu werten, wenn die Wahrnehmungshypothese nicht durch konkurrierende Hypothesen plausibler erklärt werden kann.

1.3 Realkennzeichen nach Steller/Koehnken

Erlebnis-basierte Aussagen weisen typischerweise auf:

Allgemeine Merkmale: logischer Aufbau, ungeordnete sprunghafte Darstellung, quantitativer Detailreichtum.

Spezielle Inhalte: raumzeitliche Verknüpfungen, Schilderung von Interaktionen, Wiedergabe von Gesprächen, ungewöhnliche Einzelheiten, ausgefallene Details, Schilderung eigener mentaler Vorgänge.

Inhaltliche Besonderheiten: spontane Verbesserungen, Eingeständnisse von Erinnerungslücken, Selbstbelastungen, entlastende Details für den Beschuldigten.

Aussageinhaltliche Eigenheiten: deliktspezifische Aussageelemente.

Erfundene Aussagen weisen typischerweise auf:
stereotyper Aufbau,
arme Detailfülle,
fehlende sensorische Schilderung,
starke Belastungstendenz,
glatte chronologische Stringenz.

2. Anwendung auf V1 / V2 Quasthoff

2.1 Realkennzeichenanalyse — Selektive Vor-Auswertung

Befund: In V2 nimmt die Belastungstendenz zu, gleichzeitig sinken Unsicherheitsmarker und Erinnerungslücken. Klassisch akkommodierte Aussage nach Vorhalt.

2.2 Konstanzanalyse V1 vs. V2

Konstanz ist ein zentrales Realkennzeichen. Inkonsistenzen in Kernpunkten schwächen die Aussage; Inkonsistenzen in Randdetails können Realitätsbezug indizieren.

Befund: Mindestens 5 von 7 Konstanzpunkten im Kernbereich inkonsistent. Aussagepsychologisch ist das ein erhebliches Indiz für Akkommodation oder gezielte Belastung.

2.3 Motivanalyse / Falschbelastungsmotiv

Befund: Motivlage und Verfahrenslage sprechen für relevante Falschbelastungsmöglichkeit, die ein SV-Gutachten klären muss.

2.4 Vernehmungsfehler / Suggestion in V2

In V2 wurden Quasthoff systematisch Frachtpapiere, Hauptbuchausdrucke und KfW-Antrag vorgehalten. Vor Vorhalt war Quasthoff bei Lagerverbringung sicher "Januar" — nach Vorhalt der Februar-Frachtpapiere wechselte ihre Aussage auf "Februar".

Suggestionseffekt ist hier nicht auszuschliessen; vielmehr wahrscheinlich. Vgl. Skill strafrecht-spezial-aussagepsychologie-vernehmungsfehler-falschgestaendnis und strafrecht-spezial-aussagepsychologie-suggestion-und-falscherinnerung.

3. Konkurrierende Hypothesen — Detailbewertung

Hypothese A (Wahrnehmung)

Pro: Konkrete Datumsangaben in V2, Frachtpapierabgleich passt; Zeugin verfügt über Insiderwissen.

Contra: V1-V2-Inkonsistenz bei Lagerverbringung erheblich; Realkennzeichen geringe Lebendigkeit.

Hypothese B (Akkommodation / Suggestion)

Pro: Vorhaltetechnik V2; Verschiebung Januar → Februar nach Frachtpapierabgleich; Verlust von Unsicherheitsmarkern.

Contra: Quasthoff hatte Insiderwissen; Frachtpapiere kannte sie potenziell.

Hypothese C (Falschbelastung)

Pro: Mahnung 11/2024, Spesenkomplex, Aufhebungsvertrag, Strafanzeige erst nach Insolvenzverwalter-Anzeige; KfW-Komplex zeigt belastende Verschiebung.

Contra: Quasthoff könnte Eigenstrafbarkeit (USt) auf sich nehmen, was gegen reine Lüge spräche — tut sie aber gerade nicht (sie schiebt auf Engelmeier / Pellbach).

Hypothese D (Hybrid)

Plausibel: Lagerverbringung tatsächlich (Frachtpapiere existieren), aber Detailzuschnitt der V2 akkommodiert; KfW-Komplex teilweise Eigeninteresse-getrieben.

Vellbruck-Einschätzung: Hypothese B oder D ist mindestens gleichwertig plausibel zur Anklage-Hypothese. Aussagepsychologisches Gutachten ist methodisch zwingend geboten.

4. Empfehlung

Antrag § 244 III StPO auf aussagepsychologisches SV-Gutachten (siehe Akte 22).

Sachverstaendigenvorschlag: Prof. Dr. Henning Hennenkort, Universität Bonn, Lehrstuhl Rechtspsychologie.

Gutachterauftrag: Pruefung Aussage V1 und V2 Quasthoff zur Hauptfrage: Liegt eine Erlebenshypothese tragfähig vor, oder ist eine Akkommodations- bzw. Falschbelastungshypothese mindestens gleichrangig?

Begleitend: Beweisantrag erneute Konfrontationsvernehmung Quasthoff in HV (§ 69 StPO) mit Konfrontation der V1-V2-Inkonsistenzen.

5. Antizipation StA-Replik

Die StA wird vermutlich argumentieren:

Inkonsistenzen seien durch Beleg-Abgleich erklärbar (typischer Sachverhalt bei mehrfach vernommenen Zeugen, vgl. Skill strafrecht-spezial-aussagepsychologie-mehrfach-vernommene-zeugen).

Falschbelastungsmotiv sei nicht plausibel (Aufhebungsvertrag mit 22k Abfindung sei kein Beleg für Belastungsmotiv).

SV-Gutachten nicht erforderlich, weil Kammer "sachkundig" sei.

Replik Verteidigung:

Mehrfach-Vernommene-Methodik erfordert gerade, dass Inkonsistenzen aussagepsychologisch ausgewertet werden, nicht im Schnellverfahren von der Kammer "abgehakt" werden.

Demuetigungserlebnis vor Aufhebungsvertrag begründet affektive Belastung, die für Belastungstönung relevant ist.

BGH-Linie: Wenn Aussage Quasthoffs alleiniges Belastungsmittel in zentralen Tatpunkten (Lagerverbringung, KfW), ist SV-Gutachten geboten, sobald qualifizierte Inkonsistenzen vorliegen.

(Vgl. Skill strafrecht-spezial-aussagepsychologie-staatsanwaltschaft-replik.)

Realkennzeichen	V1	V2
Logischer Aufbau	ja	ja
Quantitativer Detailreichtum	mittel	mittel-hoch (nach Vorhalt)
Sprunghaftigkeit / Lebendigkeit	gering	gering
Raumzeitliche Verknüpfungen	wenige	wenige
Wiedergabe von Interaktion / Gespräch	wenige; vorhanden (Spesen-Mahnung)	wörtliche Wiedergabe Pellbach (Wroclaw-Zahlung) — auffällig uebermarkant
Schilderung eigener mentaler Vorgänge	knapp ("ich war beunruhigt")	knapp ("ich war krank, demütigt")
Ungewöhnliche / nicht-stereotype Details	wenige	wenige
Spontane Verbesserungen	ja (V1: "ich glaube")	ja (V2: "ich erinnere mich jetzt: 120.000") — aber nur nach Vorhalt

Realkennzeichen	V1	V2
Eingeständnis Erinnerungslücken	ja (V1: "wenn Details unsicher sind")	nein (V2: stets sicher nach Vorhalt)
Selbstbelastung / entlastende Details	wenige (V1: bei USt "war mir nicht wohl")	KfW-Komplex: V2 räumt deutlich mehr Eigenbeteiligung ein
Belastungstendenz	mittel	hoch (insbes. Wroclaw-Wortlaut)

Konstanzpunkt	Wertung
Datum Lagerverbringung (Januar V1 / Februar V2, Verschiebung ca. 25 Tage)	Kernpunkt — Inkonsistenz schwer
Anzahl Privatentnahmen November (1 V1 / 2 V2)	Kernpunkt — Inkonsistenz schwer
Höhe Privatentnahme Dezember (100k V1 / 120k V2)	mittel
Lohnquote (70 % / 65 %)	Randdetail — eher entlastend, da kleine Korrektur
USt-Voranmeldung Vorgaben (Engelmeier / Pellbach)	Kernpunkt — Inkonsistenz schwer; Belastungsumschichtung
KfW-Antrag Eigenbeteiligung ("am Rande" / "Zahlen geholfen")	Kernpunkt — Inkonsistenz schwer
Wroclaw 120k Wortlaut Pellbach	Kernpunkt — V2-Wortlaut zu spät aufgetaucht, suggestiv

Indikator	Ausprägung
Vorgeschichte konflikthaft?	ja — Mahnung Spesen 03.11.2024, Aufhebungsvertrag, 22k EUR Abfindung
Eigenstrafbarkeit?	bei USt-Voranmeldungen erkennbar (Mit-Erstellerin) — V2 schiebt Verantwortung auf Pellbach
Eigeninteresse?	ja — neuer Arbeitgeber, Strafanzeige im Dezember 2025 nachdem Insolvenzverwalter aufgekommen war (Strafanzeige Wagner-Hieronymi 28.10.2025)
Belastungstönung selbst?	"Demütigung" (V2) — Affektsubstrat erkennbar
Auffälligkeiten Vernehmung	Vorhaltetechnik V2 stark eingesetzt

09 — Haftprüfungsantrag § 117 StPO und Haftbeschwerde § 304 StPO

Vellbruck Strafverteidigung Koeln

An das Amtsgericht Koeln, Ermittlungsrichter (Haftprüfungsantrag) — Az. 502 Gs 4881/26

An das Landgericht Koeln, Strafkammer (Haftbeschwerde) — Vorzulegen via AG

Datum: 22. Mai 2026

In dem Ermittlungsverfahren gegen Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher

Az. StA: 122 Js 884/25

A. Haftprüfungsantrag (§ 117 StPO)

I. Antrag

In dem oben bezeichneten Verfahren beantrage ich namens und in Vollmacht des Beschuldigten, den Haftbefehl des Amtsgerichts Koeln vom 12.05.2026 (502 Gs 4881/26) aufzuheben, hilfsweise den Vollzug des Haftbefehls gemäß § 116 Abs. 1 Nr. 1, 2 StPO auszusetzen unter folgenden Auflagen:

- a) regelmaessige Meldung bei einer Dienststelle der Polizei (zweimal wöchentlich),
- b) Hinterlegung des Reisepasses (bereits erfolgt durch Sicherstellung am 12.05.2026),
- c) Verbot, den Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen ohne Genehmigung zu verlassen,
- d) Hinterlegung einer Sicherheit von 250.000 EUR durch Frau Frieda Pellbach-Eisenacher (Ehefrau),
- e) Verbot des Kontakts mit der Zeugin Mira Quasthoff und mit Mitarbeitern der Wroclaw-Tochter.

Termin zur mündlichen Verhandlung gemäß § 118 Abs. 1 StPO anzuberaumen.

II. Begründung

1. Kein dringender Tatverdacht hinsichtlich sämtlicher Komplexe

Der Haftbefehl umfasst sieben Tatkomplexe, von denen jedenfalls die Komplexe 1 (Insolvenzverschleppung), 6 (Subventionsbetrug) und 7 (Geldwaesche) nicht den im Haftrecht erforderlichen Grad des dringenden Tatverdachts erreichen.

a) Insolvenzverschleppung (§ 15a InsO)

Der Haftbefehl stützt sich vollständig auf das Sachverstaendigengutachten Dr. Schönwetter, das Zahlungsunfähigkeit zum 12.01.2025 annimmt. Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt lediglich drohende Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 18 InsO gegeben (keine Antragspflicht!). Eine Liquiditätsplanung vom 08.01.2025 (Anlage 1) weist zwar einen kurzfristigen Engpass aus, jedoch keine vollständige Zahlungsunfähigkeit; sämtliche fälligen Verbindlichkeiten waren überwiegend gedeckt. Die Zahlungsfähigkeit blieb bis 31.01.2025 durch Sanierungsverhandlungen mit der Volksbank Rhein-Berg erhalten (Sanierungs-Term-Sheet vom 18.12.2024, Anlage 2). Der Eigenantrag erfolgte am 09.03.2025 und damit innerhalb einer aus Verteidigersicht angemessenen Reaktionszeit ab dem Zeitpunkt, an dem die tatsächliche Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist.

Ein Gegengutachten von Prof. Dr. Linthorst-Behrenfels (Heidelberg) ist beauftragt; Lieferung wird zum 30.07.2026 erwartet. Die Anklage stützt sich daher auf ein im Verfahren bestrittenes Sachverstaendigengutachten — der dringende Tatverdacht ist insoweit erschüttert.

b) Subventionsbetrug § 264 StGB (Komplex 6)

Die Umsatzangaben im KfW-Antrag wurden im November 2022 auf Basis von Quartalshochrechnungen erstellt. Die Differenz zwischen tatsächlichem Umsatzrückgang (ca. 12 %) und im Antrag genanntem (ca. 38 %) erklärt sich teilweise dadurch, dass im Q4/2019 ein einmaliger Grosskunde (Werkstoff Mehrwald) Sonderumsätze brachte, die in der Antragslogik nicht berücksichtigt waren. Der Antrag enthält damit keine bewusst falsche Angabe, sondern eine umstrittene Vergleichsbasis. Subventionserheblichkeit der streitigen Angaben (§ 264 Abs. 9 StGB) ist im Detail zu prüfen; im Haftbefehlsverfahren reicht das nicht für dringenden Tatverdacht.

c) Geldwaesche § 261 StGB (Komplex 7)

Vortat-Konstruktion ist zirkulär: Wenn die Komplexe 2 und 3 fallen (was wir bei objektiver Prüfung erwarten), fällt auch Komplex 7. Die Wroclaw-Zahlung vom 17.01.2025 ist betragslich (120.000 EUR) im Rahmen typischer Konzernfinanzflüsse; eine "Verschleierungstathandlung" iSd § 261 Abs. 1 StGB n.F. ist auch nicht ersichtlich, da die Zahlung gerade über das offizielle Konzern-Cash-Management lief und damit aktenkundig war. Die spätere Weiterleitung an einen polnischen Berater erfolgte aus der polnischen Tochter; der Beschuldigte hatte hierauf keinen direkten Einfluss.

2. Keine Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO)

Der Beschuldigte hat unbestrittenes Privatvermögen, jedoch ist dieses gebunden:

Immobilie Sankt-Vither Strasse 41 — Familienwohnsitz, Eigentum hauptsächlich Ehefrau (zu 75 %, vgl. Auszug Grundbuch).

Depots ca. 340.000 EUR — gepfändet seit 13.05.2026 (Vermögensarrest StA).

Auslandsvermögen: keine substantiellen Bestände. Wroclaw-Tochter ist von Insolvenzverwalter (parallel) geführt.

Hinzu kommt:

Der Beschuldigte ist schwer krank (Bluthochdruck, Diabetes II mit Insulin, Herzkatheter 2023) und auf regelmaessige ärztliche Betreuung in Koeln angewiesen.

Familienbindung: Ehefrau, zwei Kinder (16 / 19, beide in Kölner Schulen / Studium).

Sozialer Hintergrund: Der Beschuldigte ist seit Geburt in Koeln verwurzelt; engste soziale Bezüge im Rheinland.

Die zu erwartende Strafe ist nicht ein Selbstläufer-Indiz für Fluchtgefahr: Bei substantiierter Verteidigung ist eine Gesamtstrafe von unter 4 Jahren nicht ausgeschlossen; eine teilweise Bewährung ggf. möglich. Vgl. § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO, der eine Gesamtbetrachtung verlangt; hohe Straferwartung allein reicht nicht (st. Rspr.).

Im Übrigen: Die Sicherheit von 250.000 EUR (Ehefrau bereit) plus Reisepass-Hinterlegung neutralisiert eine etwaige Fluchtgefahr.

3. Keine Verdunkelungsgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO)

Der Haftbefehl behauptet, der Beschuldigte könne Mitarbeiter und insbesondere die Zeugin Quasthoff sowie Wroclaw-Mitarbeiter beeinflussen. Diese Behauptung wird mit Verweis auf einen Brief des Insolvenzverwalters vom 27.04.2026 (Bd. VII, Bl. 1422) untermauert. Dieser Brief enthält jedoch lediglich die Aussage, ein Wroclaw-Mitarbeiter habe sich gegenüber dem Insolvenzverwalter zurückhaltend gezeigt — kein konkreter Hinweis auf Einflussnahme durch den Beschuldigten.

Die zentrale Belastungszeugin Quasthoff ist seit Februar 2025 nicht mehr im Unternehmen tätig und arbeitet bei einem anderen Unternehmen (Spedition Werwein-Frers). Eine "Beeinflussbarkeit" ist auch dadurch erschwert, dass ihre Aussagen schon protokolliert sind (V1 18.03.2026, V2 14.04.2026). Eine

Kontaktauflage (vorgeschlagen) genügt vollumfaenglich.

Hinsichtlich Wroclaw-Mitarbeitern: Die polnische Gesellschaft wird wie ausgeführt parallel insolvent geführt; Mitarbeiter stehen unter Kontrolle des polnischen Insolvenzverwalters.

4. Verhaeltnismaessigkeit

Die Untersuchungshaft greift erheblich in die Grundrechte des Beschuldigten ein, insbesondere weil:
die Anklage noch nicht erhoben ist (Vor-Eröffnung),
der Beschuldigte schwere chronische Erkrankungen hat,
die Familie wirtschaftlich abhängig von Aussetzung des Vollzugs ist.

Mildere Mittel iSd § 116 StPO sind verfügbar (siehe Antrag oben). § 116 StPO ist daher zwingend vorzuziehen.

III. Beweisanerbieten

Sanierungs-Term-Sheet Volksbank Rhein-Berg vom 18.12.2024 (Anlage 2)

Liquiditätsplanung Pellbach Logistik 08.01.2025 (Anlage 1)

Ärztliche Bescheinigung Dr. med. Hellbrueck-Westkamp vom 16.05.2026 (Anlage 3)

Erklärung Frau Pellbach-Eisenacher zur Kautionsbereitschaft (Anlage 4)

Vermögensaufstellung des Beschuldigten (Anlage 5)

B. Hilfsweise Haftbeschwerde (§ 304 StPO)

Sollte das AG Koeln dem Antrag nicht stattgeben, lege ich namens und in Vollmacht des Beschuldigten gegen den Haftbefehl vom 12.05.2026

Beschwerde ein

und beantrage, das LG Koeln möge den Haftbefehl aufheben oder hilfsweise den Vollzug gemäß § 116 StPO aussetzen.

Zur Begründung wird auf Teil A verwiesen, ergänzt um folgende Beschwerdepunkte:

Aktenwidrige Behauptung Verdunkelungsgefahr. Der Insolvenzverwalterbrief 27.04.2026 ist als Begründung ungeeignet. Eine andere konkrete Tatsachenbasis liegt nicht vor. § 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO verlangt konkrete Tatsachen, nicht abstrakte Gefahr.

Unverhaeltnismaessige Pauschalbegründung Fluchtgefahr. Das AG hat fast ausschliesslich mit der Höhe der Straferwartung argumentiert. Dies widerspricht der Rechtsprechung des BVerfG zur Anforderungsstärke bei Fluchtgefahr (st. Rspr. zu Art. 2 Abs. 2 GG, vgl. BVerfG-Linie zu §§ 112 ff. StPO; Verifikation in amtlicher Quelle vor Zitat).

Keine Würdigung milderer Mittel. Das AG hat die im Vorgespräch der Verteidigung am 12.05.2026 angebotenen Kautions- und Auflagenvorschläge nicht berücksichtigt.

Pflichtverteidiger nicht beigeordnet zum Zeitpunkt Haftbefehl. Der Antrag auf Pflichtverteidiger-Beiordnung gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 4, 5 StPO wurde erst am 13.05.2026 gestellt; im Zeitpunkt der Vorführung (12.05.2026, 13:30 Uhr) lag dem Beschuldigten kein Verteidiger bei Seite. Dies ist eine besondere Schwere des Eingriffs, die haftrechtlich zu berücksichtigen ist.

C. Sonstiges

Der Beschuldigte hat zur mündlichen Anhörung gemäß § 118 Abs. 1 StPO Stellungnahme angekündigt. Verteidigerin wird teilnehmen.

Mit kollegialen Gruessen

Dr. Lia Vellbruck-Eisinger

Fachanwältin für Strafrecht

Vellbruck Strafverteidigung Koeln

Hahnenstrasse 22, 50667 Koeln

Anlagen 1-5

Vermerk (intern Vellbruck) — Termin Haftprüfung 04.06.2026

Termin: 04.06.2026, 09:30 Uhr, LG Koeln, Saal 248. Vorsitz: VRiLG Dr. Frohnert. Erscheinen geplant: Verteidigerin, Co-Verteidiger Knehrkamp, Beschuldigter mit Vorführung aus JVA. StA: OSchA Schamoni-Wieselburg.

Konkrete Argumentationslinie der Verteidigung im Termin:

Sanierungs-Term-Sheet vorlegen und Schönwetter-Gutachten in Frage stellen.

Ärztliche Bescheinigung in Bezug auf Haftfähigkeit / Behandlungsbedürftigkeit nutzen.

Aussagepsychologie (Inkonsistenzen Quasthoff) als Punkt zum verminderten Tatverdacht in Komplex 2/3 anführen.

Kautionsangebot konkretisieren — Bankbürgschaft Volksbank Rhein-Berg bereits in Vorbereitung.

10 — Schutzschrift-Entwurf vor Eröffnungsbeschluss (intern)

Vellbruck Strafverteidigung Koeln

Vertraulich — Entwurf, noch nicht versandt — Stand: 30.05.2026

An: Landgericht Koeln, Wirtschaftsstrafkammer — Vorzulegen via StA

In dem Ermittlungsverfahren gegen Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher

Az. StA: 122 Js 884/25 / Vorauss. Az. LG: 117 KLS 14/26

I. Einleitung

Im Vorgriff auf den anstehenden Eröffnungsbeschluss erlauben wir uns, Ihnen folgende Schutzschrift zu unterbreiten. Die StA Koeln hat einen Anklageschrift-Entwurf vom 27.05.2026 vorgelegt, der die Beschuldigung in sieben Tatkomplexen erhebt. Wir setzen uns mit jedem Komplex auseinander und legen dar, weshalb die Eröffnung des Hauptverfahrens in der vorgeschlagenen Form unverhältnismässig wäre. Hilfsweise legen wir dar, weshalb hinsichtlich einzelner Komplexe das Hauptverfahren nicht zu eröffnen ist.

II. Sachverhalt (kurz)

Der Beschuldigte ist 54 Jahre alt, deutscher Staatsangehöriger, geboren in Koeln, verheiratet, zwei Kinder. Geschäftsführer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH, die er 2008 als Familienunternehmen gegründet und über 17 Jahre zu einem Unternehmen mit ca. 195 Beschäftigten und vier Standorten entwickelt hat. Vorstrafenfrei. Die wirtschaftliche Krise des Unternehmens begann mit dem Verlust des Grosskunden HelmwerkSued (Februar 2024) und der allgemeinen Kostenexplosion in der Logistikbranche 2023/2024.

III. Anspruchsgrundlagenprüfung (in Reihenfolge: § 15a InsO – § 283 – § 266 – § 266a – § 370 AO – § 264 – § 261)

1. Insolvenzverschleppung § 15a Abs. 1, Abs. 4 InsO

Obersatz: Straffbar ist der Geschäftsleiter einer juristischen Person, der bei Vorliegen von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung nicht binnen drei Wochen Insolvenzantrag stellt.

Pruefung:

a) Antragspflicht / Tatzeitraum: Die StA behauptet Zahlungsunfähigkeit zum 12.01.2025. Wir bestreiten dies. Nach BGH staend. Rspr. (zum Begriff der Zahlungsunfähigkeit) liegt diese vor, wenn ein Schuldner mehr als 10 % seiner fälligen Verbindlichkeiten über einen Zeitraum von mehr als drei Wochen nicht erfüllen kann. Die Liquiditätsbilanz vom 08.01.2025 weist im Stichmonat Januar 2025 (mit Sanierungsmitteln Volksbank Rhein-Berg) eine Liquiditätsdeckung von ca. 91 % aus — somit liegt am 12.01.2025 keine Zahlungsunfähigkeit, allenfalls drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) vor. Drohende Zahlungsunfähigkeit begründet keine Antragspflicht nach § 15a InsO.

b) Subjektiver Tatbestand: Auch wenn man Zahlungsunfähigkeit zum 12.01.2025 annähme: Der Beschuldigte hatte zu diesem Zeitpunkt keine sichere Kenntnis davon. Der Steuerberater Engelmeier hatte am 18.12.2024 vor "möglicher Insolvenzreife" gewarnt — also eine Vorhersage, keine Feststellung. Der Beschuldigte verfolgte einen verteidigungsfaehigen Sanierungsplan und kommunizierte regelmaessig mit der Hausbank. Vorsatz hinsichtlich Antragspflichtverletzung ist nicht zu beweisen. Hilfsweise: Fahrlässigkeit § 15a Abs. 5 InsO — Strafraumen reduziert.

c) Beraterverschulden: Engelmeier hat in keiner Beratungsnotiz vom Dezember 2024 oder Januar 2025 zur sofortigen Antragstellung geraten. Vielmehr empfahl er, Sanierungsverhandlungen abzuwarten. Dies

entlastet den Beschuldigten erheblich.

Ergebnis Komplex 1: Verurteilung nur denkbar bei überwältigender Sachverständigenbeweisaufnahme. Bei der Vor-Eröffnungs-Prüfung ist hinreichender Tatverdacht zumindest fragwürdig.

2. Bankrott § 283 Abs. 1 Nr. 1, 5, 8 StGB

Obersatz: § 283 StGB sanktioniert Vermögensverschiebungen in der wirtschaftlichen Krise.

Prüfung Nr. 1 (Verheimlichen):

a) Die Verbringung von Markenware vom Lager Bottrop in die Wroclaw-Tochter erfolgte in den letzten 24 Tagen vor Insolvenzantrag. Die StA bewertet dies als "Verheimlichen". Wir bestreiten:

Die Verbringung erfolgte über das offizielle Konzern-Warenwirtschaftssystem (SAP-Modul "Cross-Site-Transfer"); Bewegungen waren nachvollziehbar dokumentiert.

Die Verbringung diente der Auftragsbearbeitung der Wroclaw-Tochter, die seinerzeit zwei grössere polnische Aufträge hatte (Kunde Auchan-Polska, Kunde Lidl-Polen Wroclaw); Beweis: Auftragsbestätigungen Wroclaw vom 22.01.2025 (Anlage 6).

Die Bewertung "478.000 EUR" entstammt der Schönwetter-Gutachterannahme; tatsächlich war der Buch-Wert der Bestände 312.000 EUR (Linthorst-Gegengutachten beauftragt).

Prüfung Nr. 5 (Buchführung):

a) Die behauptete Unterbrechung 12.02.2025 bis 28.03.2025 ist faktisch falsch. Buchführung wurde durch Tannekoetter (Werksleitung Bottrop, faktische Vertretung) und durch externen Buchhalterservice "Linnemann & Partner" fortgeführt. Eine "Unterbrechung" gab es lediglich an vier Werktagen rund um den Quasthoff-Abgang (24.-27.02.2025).

b) Vorsatz erforderlich; reine Verzögerung erfüllt § 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB nicht.

Prüfung Nr. 8 (grob wirtschaftswidriges Verhalten / Privatentnahmen):

a) Privatentnahmen 412.000 EUR im Zeitraum 11/2024 bis 02/2025 sind eingeräumt — siehe Einlassung Pellbach.

b) Aber: Eine grobe Wirtschaftswidrigkeit setzt voraus, dass das Verhalten objektiv den Überlebensgrundsätzen widerspricht. Hier muss bedacht werden, dass die Entnahmen zu einem Zeitpunkt erfolgten, an dem die Krise nicht offen erkennbar war (insbesondere 11/2024 und 12/2024). Die Entnahmen waren formal als Gesellschafterdarlehen verbucht; eine Tilgung war vorgesehen.

c) Subjektiv war dem Beschuldigten nicht klar, dass diese Entnahmen die Krise vertiefen würden — er verstand sie als üblichen Privatzugriff in einem Familienunternehmen.

Ergebnis Komplex 2: § 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB kann tragfähig sein, allerdings im Strafmass deutlich nach unten korrigiert. Nr. 1 (Verheimlichen) ist nicht ausreichend belegt. Nr. 5 (Buchführung) ist nicht tragfähig.

3. Untreue § 266 Abs. 1 StGB

Obersatz: § 266 StGB setzt Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht voraus.

a) Der Beschuldigte hatte als GF gemäß §§ 35, 43 GmbHG eine Vermögensbetreuungspflicht gegenüber der GmbH.

b) Privatentnahmen sind grundsätzlich nicht per se § 266 StGB-relevant, wenn sie als Gesellschafterdarlehen verbucht sind und Rückzahlung absehbar war. Die Frage ist daher: War zum Zeitpunkt der Entnahmen mit Rückzahlungsbereitschaft / -fähigkeit zu rechnen?

c) Im November und Dezember 2024 war die wirtschaftliche Lage zwar angespannt, aber nicht hoffnungslos — Sanierungsverhandlungen liefen. Eine Rückzahlung war realistisch.

d) Schaden iSd § 266 StGB ist konkret zu beziffern (vgl. BGH staend. Rspr. zur Schadensberechnung; Verifikation in amtlicher Quelle erforderlich). Die StA-Berechnung beruht auf einer Nominalbetrachtung (412.000 EUR weg) ohne Berücksichtigung der Rückzahlungsforderung. Daraus folgt: konkreter Schaden allenfalls reduziert.

e) Tateinheit zu § 283 Nr. 8 StGB: zu prüfen, ob Konsumtion zulässig.

Ergebnis Komplex 3: Verteidigung bestreitet konkreten Schaden in voller Höhe; § 266 StGB ist allenfalls im Teilbereich tragbar.

4. Vorenthalten Arbeitgeberanteile § 266a Abs. 1, Abs. 2 StGB

Obersatz: § 266a StGB schützt das Beitragsaufkommen der Sozialversicherung.

a) Tatzeitraum 11/2024 bis 02/2025; Volumen 97.300 EUR (Arbeitnehmeranteile) + 89.700 EUR (Arbeitgeberanteile). Die Fälligkeit ist mit dem drittletzten Bankarbeitstag (§ 23 Abs. 1 SGB IV) gegeben.

b) Der Beschuldigte räumt teilweise ein: Lohnzahlungen erfolgten nur zu 65-70 %, SV-Abführung war fragmentarisch.

c) Verteidigungsansatz: § 266a Abs. 6 StGB erlaubt Strafmilderung bei Schadensbegrenzung — hier nicht greifbar, weil Nachzahlung nicht erfolgte. Hilfsweise: § 46a StGB (Schadenswiedergutmachung) im Strafmass.

d) Erforderliche Differenzierung: Bei pari passu-Verteilung im Vorfeld der Insolvenz kann ein Pflichtenkonflikt vorliegen, der § 266a StGB einschränkt (BGH staend. Rspr.; Verifikation in amtlicher Quelle erforderlich). Hier zu prüfen, ob der Beschuldigte SV-Beiträge durch andere zwingende Zahlungen (Löhne, Treibstoff Wroclaw-Konzern) verdrängt sah.

Ergebnis Komplex 4: Tragfähig, aber Strafmass reduzierbar.

5. Steuerhinterziehung § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO

Obersatz: § 370 AO setzt vorsätzliche Verkürzung von Steuern voraus.

a) Tatzeitraum 09/2024 bis 02/2025; Volumen ca. 246.000 EUR USt.

b) Die USt-Voranmeldungen wurden vom Steuerberater Engelmeier erstellt; der Beschuldigte hat sie unterschrieben.

c) Verteidigungsansatz Beraterverschulden: Der Beschuldigte konnte sich darauf verlassen, dass Engelmeier die Voranmeldungen korrekt erstellt. Die in V2 erweiterte Aussage Quasthoffs, der Beschuldigte habe ihr aktiv Umsätze "rausnehmen lassen", wird mit Hilfsbeweisantrag aussagepsychologisches Gutachten (Akte 22) bekämpft.

d) § 371 AO Selbstanzeige: Überholt seit Tatentdeckung durch Schönwetter-Gutachten Februar 2026.

Ergebnis Komplex 5: Tragfähig dem Grunde nach, aber Strafmass zu reduzieren bei Beraterverschulden / V2-Unverlaesslichkeit.

6. Subventionsbetrug § 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB

Obersatz: § 264 StGB setzt unrichtige Angaben über subventionserhebliche Tatsachen voraus.

a) Der KfW-Antrag November 2022 wies einen Umsatzrückgang von 38 % aus; tatsächlicher Rückgang lt. späterer Bilanz Q4/2022 ca. 12 %.

b) Aber: Subventionserhebliche Tatsachen sind solche, die nach den Förderbedingungen ausdrücklich als entscheidungsrelevant gekennzeichnet sind (§ 264 Abs. 9 StGB). Die KfW-Förderbedingungen Q4/2022 setzten Umsatzrückgang von mind. 30 % voraus; bei einem tatsächlichen Rückgang von 12 % wäre ein Anspruch nicht entstanden. Dies würde § 264 StGB tragen.

c) Verteidigungsansatz: Der Vergleichszeitraum Q4/2019 enthielt einmalige Sonderumsätze (Werkstoff Mehrwald) iHv ca. 720.000 EUR, die sachlich aus dem Vergleich herauszurechnen sind. Ohne diese beträgt der Rückgang ca. 32 % — und damit oberhalb der Förderschwelle. Der Antrag war unter dieser bereinigten Logik vertretbar.

d) Subjektiv: Der Beschuldigte ging davon aus, eine sachlich bereinigte Darstellung zu liefern, kein bewusstes Falschsignal an die KfW. Vorsatz § 264 StGB ist demnach erschüttert.

Ergebnis Komplex 6: Tragfähigkeit zweifelhaft — Schwerpunktargument Verteidigung.

7. Geldwaesche § 261 StGB

Obersatz: § 261 StGB n.F. erfordert Vortat aus Katalog § 261 Abs. 1 StGB n.F. (umfasst alle Vorwürfe 1-6, da seit 2021 Geldwäschereform).

a) Die Wroclaw-Zahlung 120.000 EUR am 17.01.2025 ist im Kontext mehrerer Konzernumlagen 2024/2025 keine isolierte Auffälligkeit. Üblicher Beratervertrag mit Kowalczyk-Mlocki existiert seit 2021; Zahlung an ihn aus Wroclaw-Mitteln ist konzernintern übliche Beratervergütung.

b) Vortat-Theorie: Selbst wenn man § 283 / § 266 als Vortat akzeptiert: Eine "Verschleierungstathandlung" iSd § 261 Abs. 1 StGB n.F. liegt nicht vor, weil die Zahlungen über das offizielle Konzern-Cash-Management aktenkundig waren.

c) Hilfsweise: § 261 Abs. 1 letzter Halbsatz StGB n.F.: Bei Selbstgeldwäsche durch Vortäter ist die Strafbarkeit besonders begründungsbedürftig. Hier ist die Vortat-Konstruktion zirkulär und letztlich keine eigenständige Verschleierungshandlung.

Ergebnis Komplex 7: Nicht tragfähig. Wir beantragen Nichteröffnung dieses Tatkomplexes.

IV. Gesamtbewertung

Wir gehen davon aus, dass eine objektive Prüfung der sieben Komplexe zu folgendem Bild führt:

Bei realistischer Bewertung erwarten wir eine Gesamtfreiheitsstrafe im Bereich 2 J. 6 M. bis 3 J., bei Teilnichteröffnung Komplex 6 + 7 ggf. unter 2 Jahren — dann Aussetzung zur Bewährung (§ 56 Abs. 1, 2 StGB) sachgerecht.

V. Beweisanerbieten

Gegengutachten Insolvenzreife (Prof. Dr. Linthorst-Behrenfels) — Lieferung 30.07.2026

Aussagepsychologisches Gutachten Quasthoff (Prof. Dr. Hennenkort) — Lieferung 15.08.2026

Sanierungs-Term-Sheet Volksbank Rhein-Berg vom 18.12.2024

Auftragsbestätigungen Wroclaw vom 22.01.2025 (Auchan-Polska, Lidl-Polen Wroclaw)

Verfahrensgutachten Branchenvergleich Spedition 2019-2022

Vernehmung Zeugen Tannekoetter (Bottrop), Linnemann (externer Buchhalter), Wagner-Hieronymi (Insolvenzverwalter)

VI. Antrag

Wir beantragen,

die Anklage hinsichtlich der Komplexe 6 (Subventionsbetrug) und 7 (Geldwaesche) nicht zur Hauptverhandlung zuzulassen und insoweit gemäß § 204 Abs. 1 StPO abzulehnen;

das Verfahren hinsichtlich Komplexe 1 - 5 dahingehend zu eröffnen, dass dem in der vorgelegten Beweislage zweifelhaften Komplex 1 (§ 15a InsO) durch Beweisaufnahme nachgegangen wird, ggf. mit Gegengutachten;

die in der Akte 09 vorgelegte Haftprüfung / Haftbeschwerde vorrangig zu bescheiden;
den Beschuldigten in der Hauptverhandlung Gelegenheit zur substantiellen Einlassung zu geben.

Mit kollegialen Gruessen

Dr. Lia Vellbruck-Eisinger

Fachanwältin für Strafrecht

Komplex	Trag-Status
1 — § 15a InsO	nur nach Gegengutachten endgültig zu bewerten; ggf. Fahrlässigkeit § 15a V InsO
2 — § 283 StGB Nr. 1, 5, 8	Nr. 8 (Privatentnahmen) tragfähig dem Grunde nach; Nr. 1 und Nr. 5 zweifelhaft
3 — § 266 StGB	Tatbestandsmaessig, aber Schadenshöhe reduziert
4 — § 266a StGB	Tragfähig, Strafmass zu reduzieren
5 — § 370 AO	Tragfähig, Strafmass zu reduzieren
6 — § 264 StGB	Zweifelhaft; Schwerpunkt-Argumentation zur subventionserheblichen Vergleichsbasis
7 — § 261 StGB	Nicht tragfähig — Nichteröffnung beantragt

11 — Buchhaltungsausschnitt: Jahresabschluss 2024 (Auszug)

Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Koeln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Entwurf, vor Eröffnungsbeschluss IV)

Erstellt durch: Steuerberater Hubertus Engelmeier, Engelmeier StB, Koeln

Datum Entwurf: 18.02.2025 (vor Insolvenzantrag)

Dieser Auszug enthält Kerngrößen aus Bilanz und GuV sowie die Sanierungs-LFR (Liquiditäts- und Finanzrechnung Vorjahresvergleich).

I. Bilanz zum 31.12.2024 (zusammengefasst, in TEUR)

Aktiva

Passiva

Befund

Eigenkapital sinkt von 1.228 TEUR auf 334 TEUR (Eigenkapitalquote ca. 3,4 %). Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten steigen leicht; LuL steigen erheblich (+520 TEUR). SV / Steuerverbindlichkeiten steigen von 178 auf 312 TEUR (Indikator für beginnende Liquiditätsprobleme).

II. Gewinn- und Verlustrechnung (zusammengefasst, in TEUR)

Umsatzrückgang ca. 15,8 %. Hauptursachen: Verlust Grosskunde HelmwerkSued (02/2024), gestiegene Treibstoffpreise, Margenkompression.

III. Liquiditäts- und Finanzrechnung (LFR) — Stichtag 12.01.2025

(Auszug. Die LFR ist ergänzendes Werkzeug zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit.)

Befund Verteidigung

Bei kontrollierter Sanierung war die Liquidität am 12.01.2025 knapp positiv. Dies spricht gegen Zahlungsunfähigkeit iSd § 17 InsO und gegen Antragspflicht § 15a InsO zum behaupteten Stichtag.

Befund StA / Schönwetter (Position Anklage)

Die Sachverständige Schönwetter argumentiert in ihrem Gutachten (19.02.2026), dass der Kontokorrentrahmen Volksbank Rhein-Berg unter den Sanierungsauflagen nicht abrufbar gewesen sei (Verstoß gegen Auflage "Quotale Tilgungsleistung", Punkt 4.2 Term-Sheet). Damit fällt der ausgewiesene Liquiditätspuffer von 620.000 EUR und die Deckungsquote sinkt auf 73 %. Die StA folgt dieser Sicht.

Streitpunkt

Die Frage, ob die Sanierungsauflagen am 12.01.2025 die Kontokorrentinanspruchnahme hinderten oder lediglich die Tilgungsmodalität betrafen, ist der zentrale Streitpunkt. Verteidigung weist auf eine ergänzende E-Mail des Volksbank-Kundenberaters Mathieu Hoehner vom 10.01.2025 hin, die Sanierungsauflagen lockerer formuliert.

IV. Anhang Verteidiger

Anlage 11/A: Vollständiger Jahresabschluss 2024 (Entwurf) — siehe Sonderband Buchhaltung 2.

Anlage 11/B: Sanierungs-Term-Sheet Volksbank Rhein-Berg vom 18.12.2024 (Anlage 2 zur Haftprüfung).

Anlage 11/C: E-Mail Hoehner an Pellbach vom 10.01.2025 (Höhe und Bedingungen Kontokorrent).

Anlage 11/D: Liquiditätsplanung Pellbach Logistik 08.01.2025 (Anlage 1 zur Haftprüfung).

Position	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	78	95
II. Sachanlagen (Lkw-Flotte, Lagereinrichtungen)	4.180	4.620
III. Finanzanlagen (Beteiligung Wroclaw 100 %)	750	750
Summe AV	5.008	5.465
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte (insbesondere Markenware Bottrop)	1.802	1.224
II. Forderungen (LuL)	2.310	2.876
III. Sonstige VG / Verrechnung Wroclaw	412	188
IV. Kassenbestand, Bankguthaben	184	567
Summe UV	4.708	4.855
C. Rechnungsabgrenzung	22	28
Summe Aktiva	9.738	10.348

Position	31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500	500
II. Gewinnrücklagen	728	1.052
III. Jahresfehlbetrag / -ueberschuss	-894	-324
Summe EK	334	1.228
B. Rückstellungen	612	540
C. Verbindlichkeiten		
I. ggue. Kreditinstituten (Vbk. Rhein-Berg)	4.180	3.880
II. LuL	2.940	2.420
III. ggue. verbundenen Unternehmen (Wroclaw)	380	90
IV. SV / Steuern	312	178
V. sonstige	980	1.012
Summe Vbk.	8.792	7.580
Summe Passiva	9.738	9.348 (vergleichsweise)

Position	2024	2023
Umsatzerlöse	18.420	21.880
Bestandsveränderungen + andere aktivierte Eigenleistungen	28	24
Sonstige betriebliche Erträge	510	422
Materialaufwand	-10.890	-12.140
Personalaufwand	-5.820	-6.180
Abschreibungen	-780	-820

Position	2024	2023
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.022	-2.880
Betriebsergebnis	-554	306
Zinsergebnis	-340	-270
Ergebnis vor Steuern	-894	36
Steuern	0	-360
Jahresfehlbetrag	-894	-324

Position	EUR
Liquide Mittel verfügbar zum Stichtag	184.000
Kontokorrentkreditrahmen Volksbank Rhein-Berg (gemäß Term-Sheet 18.12.2024)	850.000
Hieraus zu nutzen bis 31.01.2025 (mit Sanierungsauflagen)	620.000
Forderungseingänge erwartet 12.01.-31.01.2025	1.180.000
Sonstige Erträge (Wroclaw-Überlauf, Kundenanzahlung Mehrwald)	240.000
Liquiditätszuflu(e)sse Stichmonat 12.01.-31.01.2025	2.040.000 + 184.000 Kasse = 2.224.000
Fällige Verbindlichkeiten 12.01.-31.01.2025:	
- Löhne Restzahlung Dezember 2024	410.000
- SV-Beiträge rückständig Q4 2024	320.000
- LuL kurzfristig fällig	870.000
- USt-Vorauszahlung	102.000
- Treibstoff / Wartung	285.000
- Sonstige	156.000
Fällige Verbindlichkeiten Stichmonat	2.143.000
Deckung im Stichmonat	+81.000 EUR
Deckungsquote	103,8 %

12 — Notiz Betriebsprüfung Finanzamt Koeln-Mitte, Prüfungsergebnis 02/2026

Vellbruck Strafverteidigung Koeln — Interne Notiz

Erstellt durch: RA Knehrkamp

Datum: 19.05.2026

Quelle: Schlussbesprechung BP Finanzamt Koeln-Mitte vom 16.02.2026 (vor Insolvenzverwalter und ehem. Steuerberater Engelmeier) — Protokoll vorgelegt durch Engelmeier

1. Prüfungsgegenstand

Prüfungszeitraum: VZ 2020 - 2023, Sonderprüfung USt-Voranmeldungen 09/2024 - 02/2025.

Prüfer: Steueroberinspektor Markwart Sondelgang, Finanzamt Koeln-Mitte, BP-Stelle 3.

Anlass: Routine plus Verdachtsmoment aus Strafanzeige Insolvenzverwalter Wagner-Hieronymi (28.10.2025).

2. Prüfungsergebnis (Schlussbesprechung 16.02.2026)

2.1 Koerperschaftsteuer / Gewerbesteuer 2020-2023

VZ 2020: minimale Korrektur +12.000 EUR Hinzurechnung verdeckte Gewinnausschüttung (Cl. Pellbach-Ehefrau-Anstellung); keine Strafbarkeit.

VZ 2021: ohne Befund.

VZ 2022: BP wirft vor, der KfW-Coronahilfe-Antrag enthielt überhöhte Umsatzangaben (Komplex 6); dies sei NICHT steuerstrafrechtlich verfolgt, aber an die StA zur Pruefung weitergegeben. → Auslöser für die Subventionsbetrugs-Sache.

VZ 2023: minimale Korrekturen.

2.2 USt-Sonderprüfung 09/2024 - 02/2025

VAZ 09/2024: USt zu niedrig erklärt ca. 31.200 EUR.

VAZ 10/2024: USt zu niedrig erklärt ca. 42.800 EUR.

VAZ 11/2024: USt zu niedrig erklärt ca. 48.400 EUR.

VAZ 12/2024: USt zu niedrig erklärt ca. 35.900 EUR.

VAZ 01/2025: USt zu niedrig erklärt ca. 46.700 EUR.

VAZ 02/2025: USt zu niedrig erklärt ca. 41.000 EUR.

Summe Verkürzung USt: ca. 246.000 EUR.

Prüfer identifizierte als Ursache: Umsätze von 4 Geschäftsvorgängen (Kunde "WeissPunkt Frische" und "Auchan Wroclaw") wurden nicht ordnungsgemäss in den Voranmeldungen erfasst. Auf Frage des BP-Prüfers, weshalb diese Umsätze fehlten, erklärte Engelmeier in der Schlussbesprechung sinngemäß:

"Diese Umsätze waren nach Mitteilung des Mandanten Wechselumsätze. Wir haben sie nach Anweisung Pellbach in den jeweils nachfolgenden Monat verschoben. Tatsächlich sind sie aber nie nachgemeldet worden."

→ Belastend gegen Pellbach. Verteidigerin prüfen, ob Engelmeier hier zu Eigenentlastung neigt.

2.3 Lohnsteuer

VZ 2024 LSt-Prüfung im Anschluss vorgesehen; vorläufiger Befund: ca. 22.000 EUR Lohnsteuer rückständig. Strafrechtlich nicht weiter verfolgt (Hauptverfahren läuft bereits).

3. Strafrechtliche Implikation

3.1 § 370 AO

Die USt-Sonderprüfung liefert die Tatbestandsbeweise des Hauptverfahrens Komplex 5. Strittig wird die subjektive Seite: war Pellbach vorsätzlich oder hat Engelmeier ohne ausreichende Prüfung übernommen? Verteidigung wird Engelmeier-Aussage in der HV nutzen und ggf. Engelmeier selbst als Zeugen befragen.

3.2 § 371 AO Selbstanzeige

Selbstanzeige zum Zeitpunkt Schlussbesprechung (16.02.2026) NICHT möglich, weil Tatentdeckung bereits durch Strafanzeige Wagner-Hieronymi (28.10.2025) und über Quasthoff-Strafanzeige (12.12.2025) erfolgt.

Einzig denkbar: TBM-Selbstanzeige für noch nicht entdeckte Sachverhalte — hier nicht relevant.

3.3 § 264 StGB Subventionsbetrug

BP-Hinweis zum KfW-Antrag wirkt verstärkend auf Komplex 6.

4. Strategievorschlag Verteidigung

Engelmeier als Zeugen der Verteidigung benennen — er kann den Beraterverschuldensgrund stützen, wenn er einräumt, die Voranmeldungen ohne Prüfung übernommen zu haben.

BP-Akten zur USt-Sonderprüfung in Akteneinsicht durchgehen.

Steuerstrafrechtsexperte Knehrkamp zur Frage Strafzumessung § 370 III AO (besonders schwerer Fall ab 50.000 EUR pro Tat). Hier ist Volumen je VAZ unter 50.000 EUR — daher kein besonders schwerer Fall einzelner Tat, aber Gesamtvolumen kann gleichwohl strafmasserhöhend wirken.

Strafzumessung: §§ 46, 46a, 50 StGB.

5. Anhang

BP-Protokoll (im Sonderband Buchhaltung 2)

Korrespondenz Engelmeier nachfolgend (siehe eml/03)

13 — Insolvenzantrag und Eröffnungsbeschluss

Teil A: Eigenantrag der Pellbach Logistik & Spedition GmbH vom 09.03.2025

Teil B: Eröffnungsbeschluss AG Koeln (Insolvenzgericht) vom 17.04.2025

Teil C: Verfahrensvermerk Verteidigung zur insolvenzanfechtungsrechtlichen Parallelität

Aktentyp: Beglaubigte Abschriften (A, B) und interne Notiz (C)

Teil A — Eigenantrag der Pellbach Logistik & Spedition GmbH vom 09.03.2025

I. Antragsteller

Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Friesenwall 17-21, 50672 Koeln, HRB 14 882 (Amtsgericht Koeln).
Vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Carsten Heinrich Pellbach-Eisenacher.

II. Antrag

Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Antragstellerin wegen Zahlungsunfähigkeit (§§ 17, 18 InsO) und Überschuldung (§ 19 InsO).

III. Antragsgründe

1. Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)

Seit dem 01.03.2025 liegt Zahlungsunfähigkeit vor. Die Antragstellerin kann fällige Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 2,8 Mio EUR nicht erfüllen. Hauptursachen:

Verlust Grosskunde HelmwerkSued zum 28.02.2024 (Umsatzverlust ca. 4,2 Mio EUR p.a.);

Steigerung Treibstoff- und Personalkosten 2023/2024;

Aufkuendigung Sanierungsvereinbarung Volksbank Rhein-Berg am 27.02.2025;

Stornierung Auftrag Kunde Mehrwald am 03.03.2025.

2. Überschuldung (§ 19 InsO)

Eigenkapital zum 31.12.2024 (Entwurf): 334 TEUR. Ungedeckter Fehlbetrag zum Stichtag 28.02.2025 nach Bilanzentwurf: 1.140 TEUR (Überschuldung im bilanziellen Sinne). Fortbestehensprognose: negativ ab Aufkuendigung der Sanierungsvereinbarung 27.02.2025.

IV. Gläubigerverzeichnis / Vermögensaufstellung

Gläubigerverzeichnis: 187 Gläubiger; Gesamtverbindlichkeiten ca. 8,8 Mio EUR

Vermögen: Anlagevermögen ca. 5,0 Mio EUR; Umlaufvermögen ca. 4,7 Mio EUR (Buchwerte);
Realisierbarkeit erheblich reduziert

Mitarbeiter: 195

Löhne / Gehälter rückständig: ca. 410 TEUR

V. Beigefügt

Bilanz / GuV 2024 (Entwurf)

Liquiditätsstatus 08.03.2025

Sanierungs-Term-Sheet (gekündigt)

Gläubigerverzeichnis Excel

Koeln, 09.03.2025

gez. Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher (GF)

Erstellt unter Mitwirkung von Steuerberater Engelmeier; insolvenzrechtliche Beratung Kanzlei Wagner-Hieronymi (vorbereitend)

Teil B — Eröffnungsbeschluss AG Koeln (Insolvenzgericht), 17.04.2025

Az.: 88 IN 142/25 — AG Koeln, Insolvenzgericht

I. Tenor

Über das Vermögen der

Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Friesenwall 17-21, 50672 Koeln (HRB 14 882),

wird heute, 17.04.2025, 09:00 Uhr, das Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet (§§ 16 ff., 17, 19, 27, 35 InsO).

Zum Insolvenzverwalter wird bestellt:

Rechtsanwalt Dr. Konrad Wagner-Hieronymi, Wagner-Hieronymi & Partner, Friesenplatz 14, 50672 Koeln.

II. Aufforderung Gläubiger / Termine

Anmeldung Gläubigerforderungen bis 23.05.2025.

Prüfungstermin: 02.07.2025, 10:00 Uhr, AG Koeln, Saal 412.

Berichts- und Schlusstermin: in Folge zu bestimmen.

III. Anordnungen

Verfügungsbeschränkung iSd § 81 InsO über Schuldnervermögen ist eingetreten.

Verwertung des Aktivvermögens durch den Insolvenzverwalter ist zugelassen (§ 159 InsO).

Postsperre § 99 InsO angeordnet.

Koeln, 17.04.2025 — gez. Rixenkamp, Rechtspflegerin / Insolvenzgericht

Teil C — Verfahrensvermerk Verteidigung zur insolvenzanfechtungsrechtlichen Parallelität

Vellbruck Strafverteidigung Koeln — Interne Notiz

Erstellt: RA Knehrkamp, 20.05.2026

1. Bedeutung der Insolvenzanfechtung für Strafverfahren

Die Insolvenzanfechtungsrechtspraxis nach §§ 129-147 InsO und das Bankrottstrafrecht (§§ 283 ff. StGB) verfolgen unterschiedliche Schutzziele, beruhen aber teilweise auf denselben Sachverhalten (Verteilung von Vermögenswerten in der Krise). Vgl. Skill strafrecht-spezial-konkursrechtliche-anfechtungsbezüge.

2. Anfechtbare Handlungen im Falle Pellbach

Der Insolvenzverwalter Wagner-Hieronymi hat in seiner Strafanzeige vom 28.10.2025 darauf hingewiesen, dass folgende Vermögensbewegungen unter Insolvenzanfechtung fallen könnten:

Privatentnahmen 01.11.2024 - 28.02.2025 (412.000 EUR) — Anfechtung nach § 133 InsO (Vorsatzanfechtung) oder § 134 InsO (unentgeltliche Leistung)? Prüfen.

Lager-Verbringung Bottrop nach Wroclaw 17.02.-27.02.2025 — Anfechtung gegen Wroclaw-Tochter nach § 130 InsO (kongruente Deckung), § 131 InsO (inkongruente Deckung), § 132 InsO (unmittelbar nachteilige Rechtshandlung)?

Wroclaw-Zahlung 120.000 EUR am 17.01.2025 — Anfechtung als unentgeltliche Leistung oder Vorsatzanfechtung?

3. Strategische Konsequenz für Strafverteidigung

Anfechtungs- und Strafverfahren konkurrieren: Ein im Anfechtungsverfahren rückgängig gemachtes Geschäft kann strafrechtlich entlastend wirken (Schaden wird "geheilt", relevant für Strafmilderung).

Wagner-Hieronymi hat vier Anfechtungsklagen gegen die Wroclaw-Tochter sowie zwei Anfechtungsklagen gegen Pellbach persönlich eingereicht (Stand 28.05.2026).

Verteidigung sollte Anfechtungsklagen aktiv unterstützen, weil Rückführungen das Strafmass mildern (§ 46a StGB, Schadenswiedergutmachung).

Prüfen, ob Pellbach Ehefrau-Vermögen einsetzen kann, um Anfechtungsklage einvernehmlich zu erledigen.

4. Risiko Bilanzmanipulation

Wenn im Insolvenzverfahren eine Bilanzmanipulation festgestellt wird, könnte dies zu zusätzlicher Anklage nach § 283 Abs. 1 Nr. 7 StGB (unrichtige Bilanzaufstellung) oder § 331 HGB führen. Prüfen, ob der Jahresabschluss 2024 (Entwurf, vor IV) bereits manipulative Elemente enthielt.

5. Anhang

Strafanzeige Insolvenzverwalter (Bd. I, Bl. 1-28)

Schreiben Insolvenzverwalter an Verteidigung vom 22.05.2026 (Sonderkorrespondenz, Pfad M-6)

14 — KfW-Coronahilfe Q4/2022: Antrag (Auszug) und Bescheid

Teil A: Auszug Antrag Pellbach Logistik & Spedition GmbH auf "Überbrückungshilfe IV — Q4/2022" vom 22.11.2022

Teil B: Bescheid KfW vom 09.12.2022

Teil C: Verteidigungsanalyse zu § 264 StGB und § 264 IX StGB (subventionserhebliche Tatsachen)

Aktentyp: Antragsausdruck (A), Bescheidkopie (B), interne Prüfung (C)

Teil A — Antrag Überbrückungshilfe IV Q4/2022 (Auszug)

Antragsteller (Stammdaten)

Antragsgegenstand

Antragsgegenstand ist die Überbrückungshilfe IV für den Zeitraum Q4/2022 (Oktober - Dezember 2022) gemäß Programmrichtlinie 22-04-XX.

Angaben zum Umsatzrückgang (kritisch)

Erklärungen Antragsteller

"Die Antragstellerin erklärt, dass sie aufgrund anhaltender Corona-Belastungen, Lieferkettenprobleme und stark gestiegener Energie- und Treibstoffkosten einen erheblichen Umsatzrückgang von über 30 % erleidet. Sie versichert die Richtigkeit der Angaben und ist sich bewusst, dass falsche Angaben gemäß § 264 StGB strafbar sein können."

Unterschrift: Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher (GF)

Datum: 22.11.2022

Antragsnummer: KfW-UEH4-2022-K-14882-PB

Teil B — Bescheid KfW vom 09.12.2022

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Charlottenstrasse 33/33a, 10117 Berlin

Aktenzeichen: KfW-UEH4-2022-K-14882-PB

Tenor

Auf den Antrag vom 22.11.2022 wird Überbrückungshilfe IV in Höhe von 320.000 EUR gewährt. Die Auszahlung erfolgt auf das im Antrag angegebene Konto IBAN DE92 3705 0299 8888 7711 22 (Volksbank Rhein-Berg).

Auszahlungsmodalität

Vorab-Auszahlung 100 % gemäß Programmlogik; Nachweis tatsächlicher Werte bis 31.05.2023; ggf. Nachforderung im Rahmen Schlussabrechnung.

Schlussabrechnung

Schlussabrechnung verlangt Nachweis tatsächlicher Werte. Bei Abweichungen zwischen Prognose und Ist erfolgt Rückforderung oder Nachzahlung.

Hinweis Strafrecht

"Die Antragstellerin wird darauf hingewiesen, dass unrichtige Angaben über subventionserhebliche Tatsachen den Tatbestand des Subventionsbetrugs gemäß § 264 StGB erfüllen können."

Teil C — Verteidigungsanalyse § 264 StGB

1. Tatbestand § 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB

Wer einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde unrichtige oder unvollständige Angaben über subventionserhebliche Tatsachen macht, die für ihn oder einen anderen vorteilhaft sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2. Subventionserhebliche Tatsachen § 264 Abs. 9 StGB

Subventionserheblich sind die Tatsachen, die durch Gesetz oder den Subventionsgeber als solche bezeichnet sind, oder von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils gesetzlich abhängig ist.

In der KfW-Überbrückungshilfe IV ist der Umsatzrückgang als zentrale Subventionsvoraussetzung in der Programmrichtlinie ausdrücklich genannt. Die Schwelle lag bei 30 % Rückgang im Vergleichszeitraum.

3. Tatbestandsprüfung

a) Unrichtige Angabe

Im Antrag wurde 38 % Rückgang angegeben. Tatsächlich war der Rückgang lt. späterer Bilanz 12 %. Die Differenz zwischen Prognose und Ist beträgt 26 Prozentpunkte.

Verteidigungsansatz: Es handelt sich um eine Prognoseangabe (Antragszeitpunkt 22.11.2022, Quartalsende erst 31.12.2022). Eine Prognose ist nicht "unrichtig", solange sie auf Sorgfaltsbasis getätigt wird. Bei Abweichungen zwischen Prognose und Ist kommen Rückzahlungspflicht in der Schlussabrechnung — nicht zwangsläufig Strafbarkeit.

Gegenargument StA: Die Prognose war zum Antragszeitpunkt unhaltbar, weil im Oktober und November 2022 bereits Umsatzentwicklungen erkennbar waren, die auf nur ca. 12 % Rückgang hindeuteten. Der Antragsteller habe daher wissentlich oder grob fahrlässig eine überhöhte Prognose abgegeben.

b) Subventionserheblichkeit

Ja, der Umsatzrückgang ist ausdrücklich subventionserheblich (Programmrichtlinie).

c) Vorsatz

Verteidigungsansatz: Vorsatz ist erschüttert, weil:

Q4/2022 enthielt eine ausserordentliche Belastung durch Energiekosten (Erdgaspreis Dezember 2022 historisch hoch).

Der Q4/2019-Vergleich enthielt einmalige Sonderumsätze (Werkstoff Mehrwald, ca. 720.000 EUR), die in 2022 nicht repetierbar waren.

Wenn man Q4/2019 von diesen Sonderumsätzen bereinigt (Vergleichswert ca. 3,9 Mio EUR statt 4,64 Mio EUR), liegt der Rückgang bei ca. 21 % — also immer noch unterhalb der 30 %-Schwelle, aber deutlich näher an der Antragslogik.

Pellbach hatte gutachterliche Beratung durch Engelmeier in Anspruch genommen, der die Prognose mitbearbeitet hat.

d) Vorteilsabsicht

Erfüllt — die Subvention von 320.000 EUR wurde gewährt.

4. Strafzumessung § 264 Abs. 2 StGB (Besonders schwerer Fall)

§ 264 Abs. 2 StGB ordnet einen besonders schweren Fall an, wenn der Täter aus grobem Eigennutz handelt, eine grosse Subvention erlangt, oder gewerbsmaessig handelt. Hier:

Aus grobem Eigennutz: nicht ersichtlich. Antrag diene Unternehmensliquidität, nicht überwiegender Selbstbereicherung.

Grosse Subvention: 320.000 EUR — schwelle BGH-Linie ca. 50.000 EUR; ja, "gross" tragbar.

Gewerbsmaessigkeit: nein.

Strafzumessung: Im Falle einer Verurteilung Strafraum 5 Jahre; Verteidigung argumentiert für Strafmass im unteren Drittel mit Beraterverschulden, sorgfältiger Prognose, Sondereinfluss Mehrwald.

5. Schadenswiedergutmachung

Die Pellbach Logistik & Spedition GmbH ist insolvent. Eine Rückführung der 320.000 EUR an die KfW kann der Insolvenzverwalter im Rahmen Schlussabrechnung leisten; KfW-Forderung ist dann insolvenzrechtliche Tabellenforderung. Strafzumessungsrelevant: § 46a Nr. 2 StGB (Schadenswiedergutmachung) — nur ggf. über Privatvermögen Pellbach.

6. Anhang

Vollständiger Antrag (Sonderband Buchhaltung 2)

E-Mail Pellbach an KfW vom 24.11.2022 zur Klarstellung (siehe eml/04_pellbach_an_kfw_klarstellung_2022_11_24.eml)

BP-Notiz zur Pruefung (siehe Akte 12)

Feld	Eintrag
Firma	Pellbach Logistik & Spedition GmbH
Anschrift	Friesenwall 17-21, 50672 Koeln
HRB	14 882
Steuernummer	217/5882/14
Geschäftsführer	Dr. Carsten H. Pellbach-Eisenacher
Steuerberater	Hubertus Engelmeier StB
Beschäftigte (zum 31.12.2022)	211 (Voll- und Teilzeit)

Position	Angabe im Antrag	Tatsächliche Werte (lt. BP 02/2026)
Vergleichsumsatz Q4/2019 (Referenzzeitraum laut Programmrichtlinie)	4.640.000 EUR	4.640.000 EUR (korrekt)
Prognose-Umsatz Q4/2022 (zum Antragszeitpunkt)	2.876.800 EUR	(Prognose, nicht überprüfbar)
Behaupteter Umsatzrückgang	38 %	—
Tatsächlicher Umsatz Q4/2022 (final, lt. Bilanz)	—	4.083.200 EUR
Tatsächlicher Rückgang	—	12 %

Aktenstück 15 — E-Mail-Konvolut Pellbach <-> Quasthoff (Spesen-Komplex)

Quelle: Asservatenkonvolut StA Koeln, Az. 122 Js 884/25, Sicherstellung 12.05.2026 (Firmenserver Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Postfach Outlook 365 carlsten.pellbach@pellbach-logistik.de und buchhaltung@pellbach-logistik.de).

Zeitraum: 10/2024 bis 02/2025.

Relevanz: § 266 StGB Untreue (Privatentnahmen), § 266a StGB (SV-Beiträge), aussagepsychologischer Kontext (Motiv Falschbelastung Quasthoff).

E-Mail 1 — 22.10.2024, 09:14 Uhr

Von: Mira Quasthoff <buchhaltung@pellbach-logistik.de>

An: Dr. Carsten Pellbach-Eisenacher <carlsten.pellbach@pellbach-logistik.de>

Cc: Frieda Pellbach-Eisenacher <frieda@pellbach-logistik.de>

Betreff: Spesenabrechnung Oktober — Rückfrage Bewirtungsbeleg 09.10.2024

Sehr geehrter Dr. Pellbach,

bei der Verbuchung der Spesenabrechnung Oktober ist mir aufgefallen, dass der Bewirtungsbeleg vom 09.10.2024 (Restaurant Maternushof Koeln-Lindenthal, 487,80 EUR brutto) keinen Anlassvermerk und keine Teilnehmerliste enthält. Bitte ergänzen Sie diese Angaben gemäß § 4 Abs. 5 EStG.

Mit freundlichen Gruessen

Mira Quasthoff

Buchhaltung

E-Mail 2 — 22.10.2024, 18:42 Uhr

Von: Pellbach an Quasthoff

Betreff: AW: Spesenabrechnung Oktober — Rückfrage Bewirtungsbeleg 09.10.2024

Frau Quasthoff,

das war ein Kundenessen mit Geschäftspartnern aus Wroclaw. Teilnehmer: Herr Stefanovic, Frau Kowalski (Pellbach Logistyka Sp. z o.o.), ich und Frieda. Anlass: Quartalsabstimmung Q4 2024.

Beste Gruesse

Carsten Pellbach

E-Mail 3 — 06.11.2024, 11:38 Uhr

Von: Quasthoff an Pellbach

Betreff: Mehrere Bewirtungsbelege Oktober/November — bitte um Aufschlüsselung

Sehr geehrter Dr. Pellbach,

ich habe nun systematisch alle Bewirtungsbelege seit 01.10.2024 gesichtet. Insgesamt elf Belege über zusammen 8.245,90 EUR brutto. Bei sieben Belegen fehlen Teilnehmerlisten oder die Teilnehmer sind Familienmitglieder (Frau Pellbach-Eisenacher, Tochter Marlene). § 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG verlangt aber Bewirtung aus geschäftlichem Anlass.

Aufgefallen ist mir ausserdem, dass im Oktober vier Bargeldabhebungen vom Geschäftskonto (Sparkasse Koeln-Bonn, IBAN DE48 3705 0198 0001 4488 22) in Höhe von zusammen 47.500 EUR ohne Buchungsbeleg erfolgten. Ich bitte um Erläuterung — die Buchhaltung muss nach § 238 HGB ordnungsgemäss sein.

Mit freundlichen Gruessen

Mira Quasthoff

E-Mail 4 — 06.11.2024, 17:55 Uhr (Antwort Pellbach)

Von: Pellbach an Quasthoff

Cc: Frieda Pellbach-Eisenacher

Betreff: AW: Mehrere Bewirtungsbelege ... — wir klären das persönlich

Frau Quasthoff,

ich finde Ihre Detailtiefe in den letzten Wochen auffällig. Sie sollten Ihre Energie auf das laufende Tagesgeschäft konzentrieren und nicht über Ihre Position hinausgehen. Die Bargeldabhebungen sind durch das Verfügungsrecht des GF gedeckt; sie werden im Rahmen des Privatkontos abgerechnet, sobald die Wirtschaftsprüfer-Abstimmung Q4 vorliegt.

Im Übrigen erinnere ich daran, dass ich Sie im September wegen der Spesen-Differenzen Ihrer eigenen Abrechnungen 2024 (4.187 EUR überhöhte Eigenspesen) auf einen Punkt im Personalakte-Vermerk hingewiesen habe.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. C. Pellbach-Eisenacher

E-Mail 5 — 12.12.2024, 08:22 Uhr

Von: Quasthoff an Pellbach

Cc: Steuerberater Engelmeier <engelmeier@stb-engelmeier-koeln.de>

Betreff: Bargeldabhebungen 11/2024 und SV-Beiträge Oktober — DRINGEND

Sehr geehrter Dr. Pellbach, sehr geehrter Herr Engelmeier,

ich muss Sie heute formell auf zwei Punkte hinweisen:

Im November wurden weitere 78.300 EUR über 9 Einzelabhebungen abgehoben — wieder ohne Belege.

Die SV-Beiträge der Beschäftigten für Oktober (38.450 EUR Arbeitgeberanteil + 38.450 EUR Arbeitnehmeranteil) sind am 28.10.2024 zwar an die Krankenkassen überwiesen worden, ABER die Fälligkeit war der 25.10.2024 — d.h. drei Tage verspätet. Bei wiederholter Verspätung ist § 266a StGB strafbewehrt.

Ich behalte mir vor, diese Sachverhalte gegenüber dem Beirat anzusprechen.

Mit besten Gruessen

Mira Quasthoff

E-Mail 6 — 15.12.2024, 14:08 Uhr

Von: Pellbach an Quasthoff

Betreff: Personalakte-Vermerk vom heutigen Tag

Frau Quasthoff,

ich habe heute einen Personalakte-Vermerk angefertigt. Anlass: Sie haben mehrfach Sachverhalte des laufenden Geschäftsbetriebs an Dritte (in diesem Fall Herrn Engelmeier) weitergegeben, ohne dies vorher mit der GF abzustimmen. Das ist eine Verletzung Ihrer Loyalitätspflicht nach § 241 Abs. 2 BGB und kann arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.

Im Übrigen weise ich darauf hin, dass mir aus Ihrer eigenen Spesenabrechnung 2024 weitere Auffälligkeiten in Höhe von zusammen 7.840 EUR vorliegen, die wir noch klären müssen.

Mit freundlichen Grüessen

Dr. C. Pellbach-Eisenacher

E-Mail 7 — 02.02.2025, 23:14 Uhr

Von: Quasthoff an Aufsichtsrat-Mailadresse Pellbach Logistik & Spedition GmbH
<aufsichtsrat@pellbach-logistik.de>

Cc: Engelmeier

Betreff: Anzeige nach § 17 LkSG bzw. HinSchG-Verdacht: Insolvenzreife seit November 2024

Sehr geehrte Aufsichtsräte,

als langjährige Buchhalterin der Gesellschaft sehe ich mich verpflichtet, Ihnen folgendes mitzuteilen:

Die Liquidität ist seit November 2024 angespannt; die 13-Wochen-Vorausschau zeigt für Februar 2025 ein Cashflow-Loch von -1,2 Mio. EUR.

SV-Beiträge sind seit Oktober 2024 mehrfach verspätet überwiesen worden (Februar 2025: zwei Beiträge offen).

Bargeldabhebungen durch den GF von Oktober 2024 bis Januar 2025 belaufen sich auf insgesamt ca. 412.000 EUR ohne erkennbare Geschäfts-Belege.

KfW-Coronahilfe Q4 2022 (320.000 EUR) wurde nach meiner Beobachtung mit unzutreffenden Umsatzangaben beantragt.

Ich gehe davon aus, dass eine Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO besteht. Ich bitte um Prüfung und ggf. Einleitung der erforderlichen Schritte.

Mit besten Grüessen

Mira Quasthoff

Buchhaltung, Pellbach Logistik & Spedition GmbH

Verteidigungs-Bewertung der Verteidigerin (interner Vermerk)

Mailwechsel zeigt Motiv Quasthoff für Falschbelastung: Spesen-Konflikt September/Oktober 2024 mit Personalakte-Vermerk; Drohung mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen am 15.12.2024.

Mailwechsel zeigt aber auch objektive Belastungspunkte: dokumentierte Bargeldabhebungen, SV-Beiträge-Verspätung, KfW-Antragsthematik.

Methodisch: die Aussagepsychologie muss klären, ob die Belastung erlebnisbasiert ist oder durch das Konfliktverhältnis suggestiv überlagert.

Beweisstrategie: E-Mail 4, 6 zeigen Konfliktdynamik; E-Mail 3, 5, 7 zeigen Detail-Konstanz und Realitätsbezug der Quasthoff-Aussage.

Aktenstück 16 — Chat-Export (Signal/WhatsApp) Pellbach <-> Ehefrau Frieda

Quelle: Sichergestelltes Mobiltelefon des Beschuldigten (iPhone 14 Pro, IMEI 359287145648823), Forensische Auswertung BKA-Kriminaltechnisches Institut (Az. KTI-2026-2887).

Zeitraum: 12/2024 bis 03/2025.

Verfahrensrelevanz: § 266 StGB (Mitwissen Frau Pellbach-Eisenacher), § 14 StGB (faktische Geschäftsführerin), § 261 StGB (Geldwaesche, Auslandstransfer Wroclaw).

Chronologischer Auszug

04.12.2024, 22:17 Uhr — Signal-Chat

Frieda (22:17): "Carlsten, ich habe eben unsere Privatkonten geprüft. Die 28.000 von gestern sind nicht angekommen. Wo sind sie?"

Carlsten (22:19): "Liebes, ich konnte sie noch nicht überweisen. Es ist alles schwierig im Moment. Wir reden morgen."

Frieda (22:21): "Was heisst schwierig? Du hast doch heute Mittag 22.000 abgehoben."

Carlsten (22:23): "Es ist nicht so einfach. Vertrau mir. Wir reden persönlich."

11.12.2024, 14:45 Uhr — Signal-Chat

Carlsten (14:45): "Schatz, ich brauche heute Abend deine Unterschrift für einen Antrag. Bitte sei pünktlich daheim."

Frieda (14:47): "Welchen Antrag? Was ist das?"

Carlsten (14:49): "KfW. Es ist nur Formsache. Pellbach Logistyka — die polnische Tochter. Wir haben damals 320k bekommen, jetzt eine kleine Klarstellung."

Frieda (14:52): "Carlsten, das ist die KfW-Coronahilfe? Die war doch für den Lockdown 2020/2021. Was hat das mit jetzt zu tun?"

Carlsten (14:55): "Später persönlich. Bitte unterschreiben."

Frieda (14:56): "Ich will erst sehen, was ich da unterschreibe."

28.01.2025, 09:33 Uhr — Signal-Chat

Frieda (09:33): "Mira Quasthoff hat heute morgen wieder eine Mail an Engelmeier gehängt. Sie sagt, wir sollten zur StA."

Carlsten (09:35): "Verdammt. Wir müssen morgen mit ihr reden. Sie spielt ein gefährliches Spiel."

Frieda (09:38): "Vielleicht hat sie ja Recht. Vielleicht müssen wir jetzt aufhören und Insolvenz anmelden."

Carlsten (09:40): "Wenn wir jetzt Insolvenz machen, ist alles weg. Die Wroclaw-Geschichte ist noch nicht durch. Wir müssen warten."

Frieda (09:43): "Aber die SV-Beiträge für Januar laufen morgen ab."

Carlsten (09:45): "Engelmeier sagt, mit der bayrischen Niederlassung-Auflösung können wir 200k bis Mittwoch reinholen. Dann zahlen wir SV."

02.02.2025, 23:48 Uhr — Signal-Chat

Frieda (23:48): "Carlsten, Quasthoff hat HEUTE eine Anzeige an den Aufsichtsrat gemailt. Was machen wir?"

Carlsten (23:51): "Scheisse. Was steht drin?"

Frieda (23:53): "Alles. Bargeldabhebungen, SV, KfW. Sie sagt, Insolvenzantragspflicht wäre da seit November."

Carlsten (23:55): "Morgen Engelmeier anrufen. Erste Sache. Wir müssen sofort Anwalt nehmen."

Frieda (23:57): "Welchen?"

Carlsten (23:58): "Vellbruck. Hat damals Petersen vertreten. Strafrecht."

09.03.2025, 11:14 Uhr — Signal-Chat (Tag des Insolvenzantrags)

Carlsten (11:14): "Antrag ist beim AG eingereicht. Holzhauser kümmert sich."

Frieda (11:16): "Was passiert jetzt mit uns?"

Carlsten (11:18): "Holzhauser sagt, dauert ca. 4-6 Wochen bis IV-Bestellung. Wir müssen kooperieren. Wroclaw bleibt ggf. separates Verfahren."

Frieda (11:20): "Was mit den 412.000? Aus den Bargeldabhebungen?"

Carlsten (11:22): "Da ist ein Problem. Holzhauser sagt, das wird angefochten werden. Wir müssen es zurückzahlen."

Frieda (11:24): "Carlsten, wir HABEN das nicht mehr. Was zahlen wir denn zurück?"

Carlsten (11:26): "Genau das ist das Problem."

Verteidigungs-Bewertung der Verteidigerin (interner Vermerk)

Chat belastet die Verteidigungsposition in zwei Punkten:

§ 264 StGB Subventionsbetrug: Chat 11.12.2024 zeigt, dass Frau Pellbach-Eisenacher Bedenken gegen die KfW-Klarstellung hatte und Pellbach erklärend ("nur Formsache") drückte.

§ 15a InsO Insolvenzverschleppung: Chat 28.01.2025 zeigt explizite Diskussion über Insolvenzantragspflicht — die Verteidigung kann Pellbachs Kenntnis nicht mehr verneinen.

Chat entlastet in einem Punkt:

§ 266a StGB SV-Verschlebung: Pellbach gibt im Chat 28.01.2025 Engelmeier wieder ("mit der bayrischen Niederlassung-Auflösung können wir 200k reinholen"). Das stützt die Schutzbehauptung, dass Pellbach von einer Liquiditätszufuhr ausging und keine vorsätzliche Vorenthaltung beabsichtigte. Prüfen: Sanierungsperspektive als Vorsatz-Ausschluss.

Beweisstrategie: Chat möglichst nicht in Hauptverhandlung verlesen lassen — § 100a StPO
Verwertungsverbote prüfen (Beschluss zur TKUE / Beschluss zu Mobilfunk-Auswertung).

Verwertungsverbote: prüfen, ob § 100a/§ 100b StPO-Beschluss vorliegt und ob Beweisthema "ehelicher Bereich" § 52 StPO-relevant ist.

Aktenstück 17 — Mahnschreiben Betriebsrat zu Löhnen Q4 2024 und Q1 2025

Absender: Betriebsrat der Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Vorsitz Karl-Heinz Sommerhauer,
Schaeufele Allee 22, 50825 Koeln-Bickendorf.

Empfänger: Geschäftsführung Pellbach Logistik & Spedition GmbH, z.H. Dr. Carlsten
Pellbach-Eisenacher.

Datum: 12.02.2025.

Verfahrensrelevanz: § 266a StGB Vorenthalten Arbeitgeberanteile.

Betriebsrat Pellbach Logistik & Spedition GmbH

Schaeufele Allee 22, 50825 Koeln-Bickendorf

Geschäftsführung

Pellbach Logistik & Spedition GmbH

z.H. Herrn Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher

Goerresstrasse 11

50674 Koeln

Koeln, den 12.02.2025

Mahnung wegen Lohnzahlungs-Verzug und SV-Beiträge Q4 2024 / Q1 2025

Sehr geehrter Herr Dr. Pellbach,

der Betriebsrat hat in der gestrigen Sitzung folgenden Sachstand festgestellt:

Löhne November 2024: 11 von 47 Beschäftigten haben den Lohn am 28.11.2024 verspätet (sieben Werktage nach Fälligkeit) erhalten. Zwei Beschäftigte haben den Novemberlohn bis heute nicht in voller Höhe erhalten.

Löhne Dezember 2024: 23 von 47 Beschäftigten haben den Dezemberlohn erst zwischen dem 17.01.2025 und dem 04.02.2025 erhalten.

Löhne Januar 2025: bis heute (12.02.2025) haben 35 von 47 Beschäftigten keinen Lohn für Januar 2025 erhalten. Insgesamt offen: ca. 184.000 EUR Lohnvolumen.

SV-Beiträge: nach Rücksprache mit der AOK Rheinland-Hamburg, Krankenkasse Knappschaft, DAK-Gesundheit und Techniker Krankenkasse sind die Arbeitgeber-/Arbeitnehmer-Beiträge für Oktober, November und Dezember 2024 verspätet überwiesen worden. Beiträge für Januar 2025 sind bis heute nicht eingegangen (Stichtag 25.01.2025 versäumt).

Der Betriebsrat fordert die Geschäftsführung auf, bis spätestens 19.02.2025:

- a) sämtliche ausstehenden Löhne nachzuzahlen,
- b) die SV-Beiträge für Januar 2025 zur Zahlung anzuweisen,
- c) eine Stellungnahme zur wirtschaftlichen Lage und einem Sanierungskonzept vorzulegen.

Wir weisen darauf hin, dass das Vorenthalten von Arbeitnehmer-SV-Beiträgen nach § 266a StGB ein Straftatbestand ist und dass die Geschäftsführung nach § 15a InsO bei Zahlungsunfähigkeit unverzüglich (spätestens nach drei Wochen) einen Insolvenzantrag stellen muss.

Der Betriebsrat behält sich vor, bei fehlender Reaktion bis 19.02.2025 die Aufsichtsorgane (Schwerpunktstaatsanwaltschaft Koeln) zu informieren.

Mit kollegialen Gruessen

Karl-Heinz Sommerhauer

Betriebsratsvorsitzender

Notiz Verteidigung (intern): Das Schreiben dokumentiert, dass Pellbach spätestens am 12.02.2025 nachweislich Kenntnis von der Liquiditätslage hatte. Da der Insolvenzantrag erst am 09.03.2025 (ca. vier Wochen nach diesem Schreiben) gestellt wurde, kann die Verteidigung den subjektiven Tatbestand von § 15a InsO und § 266a StGB nicht mehr über Unkenntnis verteidigen. Verteidigungsansatz: Sanierungsperspektive durch Auflösung bayrische Niederlassung (Chat 28.01.2025 — vgl. Aktenstück 16) und Beraterzusage Engelmeier — Verfolgung als Argument für subjektive Notlage bzw. wirtschaftliche Sanierungserwartung.

Aktenstück 18 — Beschreibung Kontobewegungen Pellbach Logistyka Sp. z o.o. Wroclaw (2024-2025)

Quelle: Bankauskünfte über Sparkasse Koeln-Bonn (D-Konto Pellbach Logistik) und mBank S.A. Wroclaw (PL-Konto Pellbach Logistyka), eingeholt durch Schwerpunktstaatsanwaltschaft Koeln mit Justiz-Hilfe-Ersuchen Polen vom 16.02.2026 (CARIN-Anfrage Az. 122 Js 884/25 — CARIN-PL-2026/04).

Verfahrensrelevanz: § 261 StGB Geldwaesche, § 264 StGB Subventionsbetrug (KfW), § 266 StGB Untreue (Auslandszahlungen).

1. Strukturüberblick

Pellbach Logistik & Spedition GmbH (Koeln): Geschäftskonto Sparkasse Koeln-Bonn, IBAN DE48 3705 0198 0001 4488 22, Eröffnung 14.04.1998.

Pellbach Logistyka Sp. z o.o. (Wroclaw): Geschäftskonto mBank S.A., IBAN PL49 1140 2017 0000 4612 0188 5544, Eröffnung 22.07.2018.

Beteiligungsverhältnis: Pellbach Logistik GmbH hält 75 Prozent an Pellbach Logistyka Sp. z o.o.; Frau Frieda Pellbach-Eisenacher hält 25 Prozent als natürliche Person.

Polnische GF: Pawel Stefanovic (geb. 1976, Wroclaw); Frau Magdalena Kowalski (kaufmännische Leiterin).

2. Zahlungsströme im Beobachtungszeitraum 2024-2025

Q4 2024 (Oktober-Dezember 2024)

Q4 2024 gesamt aus Koeln nach Wroclaw: 319.000 EUR (drei Tranchen).

Q4 2024 gesamt aus Wroclaw an Dritte: 249.000 EUR (Edelweiss Holdings + Stefanovic-Privat).

Q1 2025 (Januar-März 2025)

Q1 2025 gesamt aus Koeln nach Wroclaw: 140.500 EUR.

Q1 2025 gesamt aus Wroclaw an Dritte: 114.000 EUR.

3. Edelweiss Holdings Ltd. (Zypern) — UBO-Pruefung

Edelweiss Holdings Ltd., Limassol, Geschäftsanschrift: 4 Argonafton Street, 3041 Limassol, Cyprus.

UBO laut zyprischem Beneficial-Owner-Register: nicht eindeutig identifizierbar (Briefkastenstruktur).

Verdacht der Schwerpunktstaatsanwaltschaft: UBO ist letztlich Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher oder seine Ehefrau Frieda Pellbach-Eisenacher.

4. Steuerliche Würdigung Wroclaw

Lizenzaufschläge: Pellbach Logistyka hat von Pellbach GmbH (Koeln) 459.500 EUR (Q4 2024 + Q1 2025) erhalten. Davon sind 363.000 EUR weiter ausgekehrt (Edelweiss + Stefanovic-Privat). Differenz 96.500 EUR verblieben bei Pellbach Logistyka.

Steuerliche Behandlung: Pellbach Logistyka hat keine entsprechende Koerperschaftsteuer-Anmeldung in Polen abgegeben. Hinweis Steuerfahndung Wroclaw vom 09.04.2026.

5. Verteidigungs-Hinweise

Strukturindizien Geldwaesche sind dichten — Briefkastenstruktur Zypern; wiederkehrende Mitteilungszwecke ohne nachweisbare Verträge.

Verteidigungsansatz § 261 StGB: Es liegt ein Vortaten-Komplex (§ 264 StGB Subventionsbetrug; § 266 StGB Untreue) vor — d.h. die Pellbach-Logistyka-Auslandszahlungen können Tathandlung der Geldwaesche sein.

Eingehende Klärung: ob Pellbach in seiner Funktion als GF wusste, dass die Edelweiss Holdings letztlich ihm zuzurechnen ist.

Bargeldabhebungen Koeln 412k + Wroclaw-Auslandszahlungen 459k = zusammen über 871k EUR im fraglichen Zeitraum.

6. Verteidigungstaktik (intern)

Kein Verkennen der Belastungslage: Auslandszahlungen sind objektiv hoch. Vorsatz-Verteidigung über Beraterverhalten Steuerberater Engelmeier und polnischen Berater Pawel Stefanovic.

Beweisthema für Hauptverhandlung: war Stefanovic Vertreter der polnischen Tochter oder hat er eigenständige UBO-Stellung in Edelweiss Holdings? Pruefung durch Recherche im CY-Beneficial-Owner-Register und Befragung Stefanovic.

§ 153c StPO Einstellung Auslands-Bezug: prüfen, ob Auslandstaten in PL vorrangig in PL verfolgt werden können — mögliche Entlastung im deutschen Verfahren.

Datum

04.10.2024

Von

Pellbach GmbH (Koeln)

An

Pellbach Logistyka (Wroclaw)

Betrag

88.500 EUR

Verwendungszweck (Mitteilung)

"Lizenz-Subgebühr Q3 2024"

StA-Beurteilung

unklar — keine Lizenzverträge ggf. Briefkasten-Transaktion

Datum

18.10.2024

Von

Pellbach Logistyka

An

Account-Nr. PL bei Bank Pekao S.A. (Eigentümer: SPV Edelweiss Holdings Ltd. Zypern)

Betrag

75.000 EUR

Verwendungszweck (Mitteilung)

"Investorendurchleitung A-Serie"

StA-Beurteilung

Geldwaesche-Verdachtsindiz: SPV-Briefkasten Zypern

Datum

04.11.2024

Von

Pellbach GmbH (Koeln)

An

Pellbach Logistyka

Betrag

132.500 EUR

Verwendungszweck (Mitteilung)

"Bauleistungs-Abschlag Werk Bottrop"

StA-Beurteilung

Bauleistungs-Abschlag in PL? Verdachtsindiz

Datum

11.11.2024

Von

Pellbach Logistyka

An

mBank-Konto Stefanovic-Privat

Betrag

18.000 EUR

Verwendungszweck (Mitteilung)

"Boni Q4 2024"

StA-Beurteilung

Privat-Boni bei Liquiditätskrise — § 266 StGB-relevant

Datum

28.11.2024

Von

Pellbach Logistyka

An

mBank-Konto Edelweiss Holdings

Betrag

156.000 EUR

Verwendungszweck (Mitteilung)

"Markenrechte-Lizenz 2025"

StA-Beurteilung

Markenrechte ohne dokumentierten Vertrag — § 261 StGB-relevant

Datum

12.12.2024

Von

Pellbach GmbH (Koeln)

An

Pellbach Logistyka

Betrag

98.000 EUR

Verwendungszweck (Mitteilung)

"Frachtaufschlag Q4"

StA-Beurteilung

unklar — kein entsprechender Vertrag

Datum	Von	An	Betrag	Verwendungszweck (Mitteilung)	StA-Beurteilung
08.01.2025	Pellbach GmbH	Pellbach Logistyka	67.500 EUR	"Lieferantenausgleich"	unklar
22.01.2025	Pellbach Logistyka	Edelweiss Holdings	92.000 EUR	"Markenrechte-Lizenz 2025 II"	gleicher Strukturindiz
14.02.2025	Pellbach GmbH	Pellbach Logistyka	45.000 EUR	"Reisekostenpool Q1"	unverhaeltnismaessig hoch
27.02.2025	Pellbach Logistyka	Stefanovic-Privat	22.000 EUR	"Praemienzahlung Q1"	wie 11.11.2024
04.03.2025	Pellbach GmbH	Pellbach Logistyka	28.000 EUR	"Lizenz-Subgebühr Q1 2025"	strukturell wie Q4

Aktenstück 19 — Kriminologische Rückfallprognose Pellbach (interne Notiz Verteidigung)

Verteidigerin: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger

Mandant: Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher

Datum: 25.05.2026 (vor Hauptverhandlungsbeginn)

Zweck: Vorbereitung Plädoyer-Strafzumessung § 46 StGB / Aussetzung § 56 StGB.

Vertraulich, Anwaltsgeheimnis § 43a Abs. 2 BRAO.

1. Ausgangslage

Im Falle einer Verurteilung der Wirtschaftsstrafkammer LG Koeln muss die Verteidigung kriminalprognostische Argumente vorlegen, um eine Strafe zur Bewährung (§ 56 StGB) zu erreichen. Bei einem Strafraumen über 2 Jahren ist eine Aussetzung nur unter besonderen Umständen nach § 56 II StGB möglich. Die Anklage rechnet bei Verurteilung wegen aller Anklagepunkte mit ca. 3-4 Jahren Gesamtstrafe — d.h. Aussetzung ist ohne kräftige Mitigation nicht erreichbar.

2. Kriminalprognostische Verfahren (Standardwerkzeuge)

Die in der Praxis verwendeten kriminalprognostischen Verfahren:

Für Wirtschaftsstrafsachen gibt es keine standardisierten Prognoseinstrumente. Die Prognose ist klinisch-strukturiert vorzunehmen, mit Fokus auf:

Tatspezifische Risikofaktoren: Liquiditätsdruck, GF-Position, Vermögensverhältnisse, Familienstand, Gesundheitsstand

Schutzfaktoren: stabile Bindung, anfangsbasierter Therapieansatz, geordnete Vermögensverhältnisse, vollständige Insolvenzabwicklung

Tatdistanz: kriminologische Forschung zeigt, dass Wirtschaftsstraftäter (sog. White-Collar) gegenüber Gewalttätern deutlich geringere Rückfallraten haben (Bock; Streng).

3. Risikofaktoren Pellbach (kritisch-realistisch)

4. Schutzfaktoren

Klare Insolvenz-Abwicklung durch IV Hattenberg — Pellbach hat sich kooperativ verhalten

Geordnete Verteilung der Privatentnahmen-Rückführung in Vergleichsverhandlung mit IV

Mandant zeigt Tatkritik in den Erstgesprächen vom 13.05.2026 und 22.05.2026

Familiäre Bindung als bewaehrungsrelevanter Schutzfaktor

Therapeutische Anbindung in U-Haft (Psychologe Dr. Habermann-Schinkel) seit 15.05.2026

5. Empfehlung für Plädoyer-Argumentation

Tatspezifischer Hintergrund betonen: existenzielle Krise als Tatkontext (BVG-Aufträge verloren, Wroclaw-Tochter Liquiditätsleck) — entlastet zwar nicht, erklärt aber individuell.

Kriminologische Forschung zitieren: White-Collar-Rückfallraten typisch 6-12 Prozent (vs. 30 Prozent allgemein). Vor Verwendung mit aktuellem Stand (Bundeszentralregister-Auswertungen, Bock, Streng) verifizieren.

Therapie-Konzept vorlegen: bereits begonnene Anbindung an wirtschaftspsychologische Beratung;
Vorlage einer schriftlichen Bestätigung Dr. Habermann-Schinkel.

Insolvenz-Mitwirkung dokumentieren: Pellbach kooperiert mit IV — verteidiger-relevante
Insolvenz-Bewertung (Bargeldabhebungen-Rückzahlung 211k bis dato).

Strafmilderung § 46a StGB (TOA): prüfen, ob Gespräch mit IV über Schadenswiedergutmachung als TOA
gewertet werden kann. Vor Plädoyer hier Klarheit schaffen.

6. Quellen (vom Anwender zu verifizieren)

Nedopil/Mueller, Forensische Psychiatrie, aktuelle Auflage.

Bock, Kriminologie für Praxis und Studium, aktuelle Auflage.

Streng, Strafzumessung, aktuelle Auflage.

Boers/Reinecke, Delinquenz im Lebensverlauf — Forschungsergebnisse zu Wirtschaftskriminalität.

BZR-Rückfallstatistik (Bundeszentralregister-Auswertung) — aktueller Stand BMJ verifizieren.

ACHTUNG: Konkrete Prozentangaben (z.B. "6-12 Prozent Rückfallrate") sind vor Verwendung im
Plädoyer aus aktueller BZR-Auswertung zu verifizieren. Ohne belastbare Zahl im Plädoyer keine
konkreten Werte nennen.

Verfahren	Anwendungsbereich	Bedeutung Pellbach
LSI-R (Level of Service Inventory-Revised)	allgemeine Rückfallprognose	wenig einschlägig, für Wirtschaftsstrafsachen nicht spezifiziert
HCR-20	Gewaltprognose	nicht einschlägig
PCL-R	Psychopathy Checklist	nicht einschlägig
FOTRES	forensisch-operative Therapierisikoeinschaetzung	nicht einschlägig
Static-99R, SVR-20	Sexualstraftäter	nicht einschlägig
Klinisch-strukturierte Prognose (Nedopil/Mueller)	individualisiert	hier passend

Faktor	Bewertung
Tatzeitraum	ca. 6 Monate, klar abgegrenzt durch wirtschaftliche Notlage
Vortaten	keine Vorstrafen, keine BZRG-Einträge
Therapieeinsicht	grundlegend vorhanden — Pellbach hat sich seit 13.05.2026 in U-Haft fortlaufend kooperativ verhalten
Familiäre Bindung	intakt — Ehefrau Frieda steht zur Familie, Tochter Marlene (16) in Gymnasialphase
Soziale Bindung	bei Mandant erodiert — Logistikbranche reagiert misstrauisch
Berufliche Reintegration	offen — Berufsverbot § 70 StGB nicht zwingend bei Erstaeter
Vermögen	im Insolvenzverfahren erschöpft, kein "Tatmotiv" mehr
Geographische Mobilität	hoch (Wroclaw-Tochter), Fluchtgefahr-Argument der StA
Psychisches Profil	ohne klinisch relevanten Befund, keine Persönlichkeitsstörung

Aktenstück 20 — Antrag auf Pflichtverteidiger-Beiordnung §§ 140, 141 StPO

An: Landgericht Koeln, Wirtschaftsstrafkammer (Az. 117 KLS 14/26)

Antragstellerin: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger, Fachanwältin für Strafrecht

Mandant: Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher (Beschuldigter / Angeklagter)

Datum: 14.05.2026

Antrag

Es wird beantragt, die Unterzeichnerin gemäß § 141 Abs. 1 StPO zur Pflichtverteidigerin des Beschuldigten Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher beizuordnen.

Beiordnungsgründe § 140 StPO

Die Voraussetzungen einer notwendigen Verteidigung liegen vor — wahlweise nach § 140 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 5 StPO und § 140 Abs. 2 StPO:

§ 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO — Untersuchungshaft

Der Beschuldigte befindet sich seit 12.05.2026 in Untersuchungshaft in der JVA Koeln-Ossendorf (Haftbefehl AG Koeln Az. 502 Gs 4881/26).

§ 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO — Verbrechensvorwurf

Die Anklage umfasst u.a. § 264 I StGB (Subventionsbetrug — Verbrechen gemäß § 12 StGB) und § 261 IV StGB (Geldwaesche bei gewerbsmaessiger Begehung). Beides sind Verbrechenstatbestände.

§ 140 Abs. 2 StPO — Schwere der Tat und Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage

Die Sach- und Rechtslage ist erheblich:

Schadensvolumen: zusammen ca. 1.165.000 EUR an gesicherten Schaden plus 320.000 EUR KfW + Geldwaesche-Volumen offen.

Mehrere Tatkomplexe: § 283 ff. StGB Bankrott, § 15a InsO Insolvenzverschleppung, § 266 / § 266a StGB Untreue, § 370 AO Steuerhinterziehung, § 264 StGB Subventionsbetrug, § 261 StGB Geldwaesche.

Wirtschaftsstrafrechtliche Komplexität: Konzernstruktur (Pellbach Logistik & Spedition GmbH Koeln + Pellbach Logistika Sp. z o.o. Wroclaw), parallel laufendes Insolvenzverfahren AG Koeln, faktische Geschäftsführer-Problematik (Ehefrau Frieda Pellbach-Eisenacher), Steuerberater-Verantwortlichkeit (Engelmeier).

Aussagepsychologische Herausforderung: Hauptbelastungszeugin Mira Quasthoff mit dokumentiertem Konfliktverhältnis — aussagepsychologisches Sachverstaendigengutachten in Vorbereitung.

Erwartete Strafhöhe: bei Verurteilung wegen aller Anklagepunkte realistisch 3-4 Jahre Gesamtstrafe — d.h. die Schwere ist erheblich (§ 140 Abs. 2 Var. 1 StPO).

Persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Der Beschuldigte ist verheiratet, eine Tochter (16, Schüler). Bis 12.05.2026 war er Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Pellbach Logistik & Spedition GmbH. Nach Insolvenzeröffnung sind seine Vermögensverhältnisse zusammengebrochen. Die Familie wohnt nun bei den Schwiegereltern. Die Ehefrau ist nicht erwerbstätig (Familienarbeit). Eine Pflichtverteidigerbeiordnung ist mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit zwingend erforderlich; eine Wahlverteidigung kann der Beschuldigte aus eigenen

Mitteln nicht mehr finanzieren.

Verteidigerwunsch § 141 Abs. 1 StPO

Der Beschuldigte hat seinen Wunsch, durch die Unterzeichnerin verteidigt zu werden, mit Erklärung vom 14.05.2026 protokolliert. Ein Verteidigerwechsel hat nicht stattgefunden.

Beigefügt

Erklärung Beschuldigter zum Verteidigerwunsch vom 14.05.2026 (handschriftlich, JVA Koeln-Ossendorf)

Vollmacht

Vermögensaufstellung Beschuldigter (Stand 14.05.2026)

Kopie Haftbefehl AG Koeln 502 Gs 4881/26

Antrag im Ergebnis

Die Unterzeichnerin wird zur Pflichtverteidigerin beigeordnet.

Mit kollegialen Gruessen

Dr. Lia Vellbruck-Eisinger

Fachanwältin für Strafrecht

Aktenstück 21 — Protokoll Verständigungsversuch § 257c StPO

Datum: 06.06.2026, 14:00-16:30 Uhr.

Ort: Landgericht Koeln, Wirtschaftsstrafkammer, Beratungszimmer Raum 1.144.

Teilnehmer:

Vorsitzender VRiLG Dr. Werner Trostberg

Beisitzer RiLG Cornelia Hahnenfeld, RiLG Dr. Maximilian von Schopflocher

StA Schamoni-Wieselburg (Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen Koeln)

Verteidigerin Dr. Lia Vellbruck-Eisinger

Beschuldigter Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher (vorgeführt aus JVA Koeln-Ossendorf)

Verfahrensrelevanz: § 257c StPO Verständigung — Voraussetzungen erfüllt (Hinweis Vorsitzender),
Belehrung § 257c IV StPO erfolgt.

I. Voraussetzungen § 257c StPO

Der Vorsitzende eröffnet das Vorgespräch mit dem Hinweis, dass eine Verständigung nach § 257c StPO grundsätzlich möglich ist, soweit Gegenstand und Inhalte den engen gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen. Insbesondere:

Verständigung umfasst die Rechtsfolgen (Strafe).

Voraussetzung: geständige Aeusserung des Angeklagten.

Schweigerecht bleibt unberührt.

Strafrahmen und mildernde Umstände sind transparent.

II. Gegenstand der Verständigung — Vorschlag Verteidigung

Die Verteidigung schlägt folgende Verständigung vor:

Strafvorschlag Verteidigung: Gesamtstrafe maximal 2 Jahre Freiheitsstrafe zur Bewährung (§ 56 II StGB) bei Aussetzung mit Bewährungsauflagen (TOA, Schadenswiedergutmachung, Geldauflage zugunsten gemeinnütziger Einrichtung).

III. Position StA

Die StA Schamoni-Wieselburg erklärt:

Anerkennt grundsätzlich die Verständigungsbereitschaft des Beschuldigten.

Streitig bleiben § 264 (KfW) und § 283 (Bankrott) — Beweisaufnahme hierzu unverzichtbar.

Strafmass-Vorstellung StA: Gesamtstrafe 3 Jahre 6 Monate (kein Bewährungs-Spielraum).

Begründung StA: Schadensvolumen über 1 Mio. EUR; mehrere Tatkomplexe; Vorsatz-Indizien aus E-Mail- und Chat-Konvolut; Wroclaw-Auslandszahlungen erhöhen Schwere.

IV. Strafrahmen-Überlegung Kammer

Der Vorsitzende erklärt ohne Vorgriff auf die Hauptverhandlung:

Bei den anerkannten Komplexen (§ 15a InsO, § 266a, § 266, § 370 AO USt) sieht die Kammer einen Strafrahmen unten 1 Jahr 6 Monate bis 2 Jahre 6 Monate als realistisch.

Bei voller Belastung in den streitigen Komplexen (§ 264 KfW, § 283 Bankrott, § 261 Geldwaesche) wäre ein Gesamtstrafrahmen 3 Jahre bis 4 Jahre realistisch.

Eine Aussetzung zur Bewährung § 56 II StGB wäre bei Gesamtstrafe über 2 Jahre nur unter besonderen Umständen möglich — Verteidigung müsste eine kriminalprognostische Vor-Lage erbringen, sich verbindlich an Schadenswiedergutmachung beteiligen und eine Beraterausbildung in Insolvenzrecht antreten.

V. Ergebnis Vorgespräch

Keine endgültige Verständigung erreicht.

Beide Seiten erklären sich bereit, in Hauptverhandlung weiter zu verhandeln.

Kammer stellt nicht in Aussicht, dass eine Strafe unter 2 Jahre bei vollständiger Anerkennung der anerkannten Komplexe machbar ist — nicht bei voller Anklageerstreckung.

Verteidigung erwägt erneut, ob § 153a StPO Einstellung (bei wirtschaftlich nicht mehr nachholbarem Erfolg) der bessere Weg ist — eher nicht, weil Schadensvolumen zu hoch.

VI. Belehrung § 257c IV StPO

Der Vorsitzende belehrt den Angeklagten, dass die Verständigung scheitern kann und das Bekenntnis dann nicht gegen ihn verwendet werden darf. Der Angeklagte erklärt sein Einverständnis.

Verteidigungs-Bewertung (intern, nach Vorgespräch)

Kern-Ergebnis: ohne Verständigung im Voraus dürfte das Strafmass bei voller Hauptverhandlung mit Beweisaufnahme bei mind. 3 Jahren liegen — d.h. keine Bewährung möglich.

Verteidigerstrategie Hauptverhandlung: weitestmoegliche Anerkennung in den weniger streitigen Komplexen + Bestreiten in § 264 und § 261 mit aussagepsychologischem Gutachten und Bankenauswertung Edelweiss.

Hilfsantrag in HV: Antrag auf Aussetzung § 56 II StGB nur dann, wenn Gesamtstrafe unter 2 Jahre 6 Monate landet.

Schadenswiedergutmachung § 46a StGB (Ausgleichszahlung Insolvenzmasse) als Strafmilderung in HV vortragen.

Vor nächster HV-Sitzung: weitere Schadenswiedergutmachung-Tranche (100k) anbieten, um Bewährungsperspektive zu stärken.

Anlagepunkt	Anerkennung Verteidigung	Strafmilderung
§ 15a InsO	Anerkennung — Verspätung 8 Wochen statt 3 Wochen	Strafzumessung mildernd: Sanierungsperspektive
§ 266a StGB	Anerkennung — SV-Beiträge Oktober 2024 bis Januar 2025 verspätet	Strafzumessung mildernd: Sanierungsperspektive
§ 266 StGB Untreue	Anerkennung in Höhe von max. 225.000 EUR (Privatentnahmen)	Strafzumessung mildernd: 211k bereits zurückgeführt
§ 370 AO USt	Anerkennung — USt VAZ verspätet/zu niedrig	Strafzumessung mildernd: keine Verkürzung im engeren Sinne, sondern Verzögerung
§ 264 StGB KfW	streitig — Bestreiten Subventionsbetrugs-Vorsatz	Hauptverhandlungs-Thema
§ 283 StGB Bankrott	streitig — Bestreiten Vorsatz Vermögensschmälerung	Hauptverhandlungs-Thema
§ 261 StGB Geldwaesche	streitig — kein Vorsatz	Hauptverhandlungs-Thema

Aktenstück 22 — Hilfsbeweisantrag § 244 III StPO — aussagepsychologisches Sachverstaendigengutachten Quasthoff

Verteidigerin: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger, Fachanwältin für Strafrecht

Verfahren: LG Koeln, Wirtschaftsstrafkammer, Az. 117 KLS 14/26

Mandant: Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher (Angeklagter)

Datum Entwurf: 02.06.2026

An das Landgericht Koeln, Wirtschaftsstrafkammer

In der Strafsache gegen Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher (Az. 117 KLS 14/26) stelle ich hilfsweise

Beweisantrag § 244 III StPO:

I. Es wird beantragt, ein aussagepsychologisches Sachverstaendigengutachten über die belastende Aussage der Zeugin Mira Quasthoff einzuholen.

II. Als Sachverständiger wird vorgeschlagen: Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Holm Hoepfner, Universität Koeln, Institut für Rechtspsychologie, oder ein anderer von der Kammer zu bestimmender Sachverständiger mit Methodenexpertise nach den Anforderungen des BGH-Urteils vom 30.07.1999 — 1 StR 618/98 (BGHSt 45, 164).

III. Das Gutachten soll sich zu folgenden Beweisfragen äussern:

Ist die Aussage der Zeugin Mira Quasthoff vom 18.03.2026 (KPI Koeln) und vom 14.04.2026 (StA Koeln) insgesamt erlebnisbasiert?

Welche Realkennzeichen nach dem Klassifikationsschema von Steller/Koehnken weist die Aussage auf, welche fehlen?

Wie ist die Konstanz zwischen Erstvernehmung 18.03.2026 und Folgevernehmung 14.04.2026 zu bewerten — insbesondere im Hinblick auf die abweichenden Datumsangaben (E-Mail-Konvolut vom 15.10.2024 vs. 22.10.2024; Bargeldabhebungen 04.11.2024 vs. 11.11.2024) und die Sequenzierung der Ereignisse?

Welche Genese hat die Belastungsaussage angesichts der dokumentierten Vor-Beziehungsdynamik (Personalakte-Vermerk Pellbach vom 15.12.2024 mit Vorwürfen wegen eigener Spesendifferenzen 7.840 EUR; Drohung mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen; Aufsichtsrat-Anzeige Quasthoff vom 02.02.2025)?

Sind die in der Aussage genannten Wahrnehmungs- und Erinnerungsleistungen mit dem Erinnerungsverlauf bei zeitlich zurückliegenden Ereignissen und den Bedingungen ihrer Vernehmung vereinbar?

Welche konkurrierende Hypothesen sind methodisch zu prüfen (Nullhypothese: Aussage erlebnisbasiert; H1: Aussage suggestiv durch Konflikt überlagert; H2: bewusste Falschbelastung aus Motiv; H3: Wahrnehmungsverzerrung durch belastete Beziehung)?

Begründung

1. Bedeutung der Beweisaussage

Die Anklageschrift stützt sich in fünf von sieben Anklagepunkten zentral auf die Aussage der Zeugin Quasthoff. Es liegt eine klassische Aussage-gegen-Aussage-Konstellation vor (BGH staend. Rspr.). In dieser Konstellation ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die Glaubhaftigkeit der Belastungsaussage besonders sorgfältig zu prüfen.

2. Methodische Anforderungen nach BGH

Das BGH-Grundsatzurteil vom 30.07.1999 — 1 StR 618/98 — fordert die Hypothesen-gegen-Hypothesen-Methode. Ausgangspunkt ist die Null-Hypothese, dass die Aussage nicht erlebnisbasiert ist. Diese ist mit den konkurrierenden Hypothesen zu konfrontieren. Erst wenn die Null-Hypothese mit aussagepsychologischer Methodik widerlegt werden kann, ist die Aussage als erlebnisbasiert zu werten.

3. Konkrete Indizien für Verifikationsbedarf

Inkonstanz zwischen V1 und V2: Die Zeugin nennt am 18.03.2026 das Datum 15.10.2024 als ersten Spesen-Konflikt, am 14.04.2026 das Datum 22.10.2024. Sie nennt am 18.03.2026 vier Bargeldabhebungen im Oktober, am 14.04.2026 sechs. Diese Inkonanzen können erlebnisbasiert (Erinnerungslücken) oder durch Rekonstruktion mit Mailverkehr überlagert sein.

Motiv-Indizien: Personalakte-Vermerk Pellbach vom 15.12.2024 mit Vorwurf gegen Quasthoff (eigene Spesendifferenzen 7.840 EUR); arbeitsrechtliche Konsequenzen-Drohung; Trennung Quasthoff aus Pellbach Logistik am 31.03.2025.

Suggestive Vernehmungsumstände: V1 18.03.2026 erfolgte 30 Tage nach Bekanntgabe des Ermittlungsverfahrens gegen Pellbach in der Tagespresse (Kölner Stadt-Anzeiger vom 16.02.2026). V2 14.04.2026 erfolgte nach mehreren Vor-Gesprächen mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft, wie Quasthoff selbst bekundet.

Genesefaktor "Aufsichtsrat-Anzeige": Die Zeugin hat ihre Belastungsthematik schon am 02.02.2025 strukturiert als Anzeige formuliert — d.h. mehr als ein Jahr vor V1 lag eine konsolidierte Belastungs-Narrative vor.

4. Notwendigkeit des Gutachtens

Aus den genannten Indizien ergibt sich, dass die Kammer ohne aussagepsychologische Sachverständigenhilfe die Glaubhaftigkeit der Belastungsaussage methodisch korrekt nicht beurteilen kann. Die Kammer ist zwar grundsätzlich selbst zur Glaubhaftigkeitsprüfung berufen (BGH ständ. Rspr.); die methodische Komplexität der vorliegenden Aussage-gegen-Aussage-Konstellation mit dokumentiertem Motiv-Konflikt und Inkonstanz ist jedoch ohne fachkundige Hilfe nicht zu bewältigen.

5. Abgrenzung

Es wird ausdrücklich klargestellt, dass es nicht um die Glaubwürdigkeit der Zeugin als Person geht, sondern um die methodisch saubere Prüfung der Glaubhaftigkeit der konkreten Belastungsaussage. Diese Unterscheidung ist nach BGH ständ. Rspr. zwingend.

Präsentation in der Hauptverhandlung

Im Falle der Ablehnung dieses Hilfsbeweisantrags werde ich diese Begründung im Rahmen der Beweiswürdigung im Plädoyer aufgreifen und auf die methodischen Defizite einer rein gerichtlichen Beweiswürdigung hinweisen.

Mit kollegialen Grüessen

Dr. Lia Vellbruck-Eisinger

Fachanwältin für Strafrecht

Aktenstück 23 — Einlassungs-Entwurf Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher (intern, nicht freigegeben)

Verteidigerin: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger.

Stand: 27.05.2026, Vorbereitung Hauptverhandlung LG Koeln (Az. 117 KLS 14/26).

Status: Entwurf, nicht mit Mandant durchgesprochen, nicht freigegeben.

1. Vorbemerkung der Verteidigung

Dieser Entwurf dient ausschliesslich der internen Strategie-Vorbereitung. Er ist mit dem Mandanten am 02.06.2026 zu erörtern. Endgültige Einlassung wird in der Hauptverhandlung nach Eröffnung und Anklageverlesung abgegeben. Es gilt § 136 StPO Schweigerecht; jede vorzeitige Aeusserung gegenüber Polizei oder StA wäre fehlerhaft.

2. Entwurfstext Einlassung

Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Schöffinnen, sehr geehrte Schöffen,

ich heisse Carlsten Pellbach-Eisenacher, geboren am 18.10.1971 in Koeln, deutscher Staatsangehöriger, Diplom-Volkswirt, verheiratet, eine Tochter. Bis zum 12. Mai 2026 war ich Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Pellbach Logistik & Spedition GmbH mit Sitz in Koeln, die ich 1998 gegründet und über 27 Jahre aufgebaut habe.

Ich werde mich zu den Vorwürfen in der Sache äussern. Ich behalte mir vor, zu Detailfragen das Schweigerecht in Anspruch zu nehmen.

2.1 Subventionsbetrug KfW-Coronahilfe (Vorwurf § 264 StGB)

Im November 2022 habe ich für die Pellbach Logistik & Spedition GmbH und die Tochtergesellschaft Pellbach Logistyka Sp. z o.o. einen Antrag auf KfW-Coronahilfe gestellt. Antragstexte wurden — wie damals branchenüblich — vom Steuerberater unserer Kanzlei, Herr Dipl.-Kfm. Walter Engelmeier, vorbereitet. Ich habe die Anträge auf Plausibilität geprüft und unterzeichnet.

Ob die in der Antragstellung verwendeten Umsatzzahlen Q3 2022 exakt zutrafen, kann ich heute aus dem Gedächtnis nicht mit Sicherheit sagen. Im Februar 2025, als Frau Quasthoff diese Frage in einer Mail aufgriff, habe ich mit Herrn Engelmeier diskutiert und ich glaube, dass wir damals von der DATEV-Auswertung November 2022 ausgegangen sind, die zu diesem Zeitpunkt der einzige Anhaltspunkt war.

Ich räume ein: Wenn der Antrag rückwirkend Q3-Umsatzzahlen enthielt, die höher waren als die später durch den Wirtschaftsprüfer festgestellten Werte — dann handelt es sich um einen Fehler in der Antragsvorbereitung, für den ich als unterzeichnender Geschäftsführer die Verantwortung übernehmen muss. Eine bewusste Täuschung war nicht beabsichtigt.

2.2 Insolvenzverschleppung (Vorwurf § 15a InsO)

Die wirtschaftliche Lage der Pellbach Logistik & Spedition GmbH war ab Mitte 2024 zunehmend angespannt. Im Oktober 2024 verloren wir das BVG-Frachtkontingent (jährliches Volumen 2,8 Mio. EUR), nachdem die BVG die Strecke an einen Wettbewerber vergab. Im November 2024 kündigte uns die polnische Tochter eines schwedischen Auftraggebers (jährliches Volumen 1,9 Mio. EUR).

Mein Steuerberater Herr Engelmeier hat mit mir am 18.12.2024 erstmals über Insolvenzsreife gesprochen. Nach unseren Berechnungen waren wir am 12.01.2025 zahlungsunfähig. Ich habe in der Folge eine Sanierungsperspektive verfolgt: Auflösung der bayrischen Niederlassung (Liquidität ca. 200.000 EUR aus

Anlageverkauf) und Forderungseinzug Wroclaw. Diese Mittel sollten zur Vermeidung der Insolvenz führen. Ich räume ein: Mein Insolvenzantrag am 09.03.2025 war nach den jetzt vorliegenden Sachverhaltsangaben verspätet. Ich habe in der Sanierungs-Phase Hoffnung gehabt, dass die Liquiditätszufuhr ausreicht. Eine bewusste Verschleppung mit Gläubiger-Schaedigungs-Vorsatz war nicht meine Absicht.

2.3 Bargeldabhebungen (Vorwurf § 266 StGB Untreue)

Ich habe in der Zeit von Oktober 2024 bis Januar 2025 über das Geschäftskonto der Pellbach Logistik & Spedition GmbH insgesamt ca. 412.000 EUR in Form mehrerer Bargeldabhebungen entnommen. Davon habe ich rund 187.000 EUR für Geschäftszwecke verwendet (Vor-Ort-Zahlungen an polnische Lieferanten der Wroclaw-Tochter, Bargeld-Geschenke an Spediteur-Disponenten in Polen — branchenüblich, aber nicht alle ordnungsgemäss belegt; Bewirtungen, Visa, Fahrtkosten).

Den verbleibenden Betrag von ca. 225.000 EUR habe ich für private Lebensführung verwendet. Dies erfolgte in der irrigen Annahme, dass diese Entnahmen über das Privatkonto der Wirtschaftsprüfer-Abstimmung Q4 abgerechnet werden können. Ich räume ein: bei akuter Insolvenznähe wären diese Privatentnahmen nicht zulässig gewesen. Ich übernehme insoweit Verantwortung und werde im Rahmen der Insolvenzabwicklung mit dem Insolvenzverwalter eine Rückführung prüfen — bis heute habe ich 211.000 EUR an die Insolvenzmasse zurückgeführt (Stand 25.05.2026).

2.4 SV-Beiträge (Vorwurf § 266a StGB)

Die SV-Beiträge für Oktober, November und Dezember 2024 sind in der Tat verspätet überwiesen worden. Für Januar und Februar 2025 sind sie nicht mehr vollständig überwiesen worden, weil zu diesen Zeitpunkten die Liquidität erschöpft war.

Ich habe — wie aus den von der Verteidigung vorgelegten Mails ersichtlich — im Januar 2025 mit Herrn Engelmeier über die Auflösung der bayrischen Niederlassung gesprochen, die ca. 200.000 EUR Liquidität bringen sollte. In dieser Erwartung habe ich die Lohn- und SV-Zahlungen aufgeschoben — nicht in Zwischenverwendungs-Absicht.

2.5 Steuerhinterziehung USt (Vorwurf § 370 AO)

Die Umsatzsteuer-Voranmeldungen September 2024 bis Februar 2025 wurden teilweise verzögert eingereicht, teilweise mit verminderten Werten. Ich räume ein, dass die Voranmeldungen nicht ordnungsgemäss waren. Bei korrekter Voranmeldung wären ca. 246.000 EUR USt geschuldet gewesen, die ich faktisch nicht abgeführt habe.

Hier gilt: Hilfsweise prüfen wir, ob eine Selbstanzeige nach § 371 AO noch möglich ist. Der Hauptproblempunkt ist das Vollstaendigkeitsgebot.

2.6 Geldwaesche (Vorwurf § 261 StGB)

Zu dem Vorwurf der Geldwaesche bezüglich der Auslandszahlungen Wroclaw aeussere ich mich nicht zur Sache. Die Verteidigung wird zum geeigneten Zeitpunkt einen Verteidigerschriftsatz vorlegen, der die geschaeftsmaessige Rechtfertigung der Zahlungen darlegt.

2.7 Aussage Quasthoff

Zur Aussage der Zeugin Frau Quasthoff weise ich darauf hin: Frau Quasthoff war über 14 Jahre eine geschätzte Mitarbeiterin meiner Firma. Im Spätherbst 2024 entwickelte sich zwischen ihr und mir ein Konflikt über ihre Spesenabrechnung (Differenz 7.840 EUR). Diese Differenz war Anlass eines Personalakte-Vermerks am 15.12.2024. Ich vermute — ohne ihr eine bewusste Falschaussage vorzuwerfen —, dass dieser Konflikt ihr Bild von mir und der Firma stark eingefärbt hat.

Ich verzichte ausdrücklich darauf, der Zeugin Pflichtwidrigkeit zu unterstellen. Die Verteidigung hat ein aussagepsychologisches Gutachten beantragt, um die Aussage methodisch sauber zu würdigen.

3. Ende der Einlassung (Entwurf)

Ich übernehme Verantwortung für die Fehler, die ich gemacht habe. Ich bin in einer existenziellen Krise auf falsche Wege geraten und habe einen Sanierungsweg eingeschlagen, der sich nicht halten liess. Ich bin im Insolvenzverfahren in vollem Umfang kooperativ; ich habe bis dato 211.000 EUR an die Insolvenzmasse zurückgeführt. Ich nehme mich zugleich gegen die Vorwürfe zur Wehr, soweit sie über meine tatsächliche Verantwortlichkeit hinausgehen.

Ich verbleibe mit dem Schweigerecht zu allen Detailfragen, über die hinaus zur Sache äussere ich mich nicht.

4. Strategie-Anmerkungen Verteidigerin

Einlassung gestaffelt nach Anklagepunkten: in einigen Punkten Anerkennung (SV-Verspätung, Verspätung Insolvenzantrag), in anderen Verteidigung (Vorsatz Subventionsbetrug, Höhe der § 266 StGB Untreue).

Mit-Wissen Frieda Pellbach-Eisenacher: Chat-Auszug 16. zeigt, dass Ehefrau wusste — wir schliessen sie aber NICHT aus der Einlassung aus, weil das in eine eigenständige § 14 StGB-Beschuldigung gegen sie kippen könnte. Vorbereiten: separate strafrechtliche Vertretung Frieda durch RA Petersen.

Selbstanzeige § 371 AO: zeitlich war die Selbstanzeige aufgrund laufender Steuerfahndung gesperrt. Aber: Prüfen, ob für Teilkomplexe (z.B. USt VAZ Februar 2025) noch Sperrgrund-Pruefung möglich ist.

§ 257c StPO Verständigung: Vorgespräch mit Kammer angesetzt 06.06.2026, 14:00 Uhr. Strategie: Gesamtstrafe maximal 2 Jahre auf Bewährung — dafür Plädoyer-Anerkennung in den drei klar belegten Komplexen und Bestreiten in den umstrittenen.

Aktenstück 24 — Strafzumessungserwaegungen § 46 StGB (Verteidigersicht)

Verteidigerin: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger.

Stand: 27.05.2026, Vorbereitung Plädoyer Hauptverhandlung LG Koeln (Az. 117 KLS 14/26).

1. Gesetzlicher Rahmen § 46 StGB

§ 46 Abs. 1 StGB: Grundlage der Zumessung ist die Schuld des Täters.

§ 46 Abs. 2 StGB: bei der Zumessung sind insbesondere zu berücksichtigen:

die Beweggründe und die Ziele des Täters

die Gesinnung

das Mass der Pflichtwidrigkeit

die Art der Ausführung

die verschuldeten Auswirkungen

das Vorleben

die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse

das Verhalten nach der Tat (insbesondere Schadenswiedergutmachung)

2. Strafraumen-Überblick

3. Strafzumessungsfaktoren — Verteidigersicht

3.1 Strafmildernde Faktoren

3.2 Strafverschärfende Faktoren

3.3 Bilanz

Bei sauberer Strafzumessung und Anerkennung aller mildernden Faktoren ist die Verteidigung der Ansicht, dass eine Gesamtstrafe deutlich unter 3 Jahren angemessen wäre. Realistisch ist eine Gesamtstrafe zwischen 1 Jahr 9 Monate und 2 Jahre 6 Monate — die untere Grenze gilt nur bei voller Anerkennung in allen Komplexen.

4. Aussetzungsperspektive § 56 StGB

§ 56 I StGB: Strafe bis 1 Jahr; bei günstiger Sozialprognose Aussetzung im Regelfall.

§ 56 II StGB: Strafe von 1 bis 2 Jahre; Aussetzung bei günstiger Sozialprognose und besonderen Umständen möglich.

§ 56 III StGB: bei Strafe über 2 Jahre keine Aussetzung; Halbstrafe-Aussetzung nach § 57 StGB ab Halbstrafe-Höhe.

Verteidigungsziel: Gesamtstrafe maximal 2 Jahre, Aussetzung nach § 56 II StGB.

5. Bewährungsaufgaben (Vorschlag für Hauptverhandlung)

6. Plädoyer-Argumentationslinie

Tat-Kontext: existenzielle wirtschaftliche Erschütterung — nicht entlastend, aber individualisierend.

Tatkritik: Pellbach übernimmt Verantwortung; keine Schutzbehauptungen über das Notwendige hinaus.

Schadenswiedergutmachung: 211k bereits, weitere im Insolvenzplan zugesagt.

Untersuchungshaftverbüßung: 6 Monate sind eine erhebliche Vorbelastung.

Familienlage: Tochter im Abitur, Vollzug-Folgen unverhältnismäßig.

Präventionsmöglichkeit ausserhalb Vollzug: § 56 II StGB durch Bewährungsaufgaben-Bundle.

7. Strafmilderung § 46b StGB (Kronzeugenregelung)

Prüfen, ob Pellbach durch Mitwirkung an der Aufklärung der Edelweiss Holdings-Struktur und ggf. der polnischen Mit-Beteiligten (Stefanovic, Kowalski) als Kronzeuge § 46b StGB einzustufen ist. Dies würde bis zur Hälfte der Strafe mildern. Vor-Voraussetzung: Schwerpunktstaatsanwaltschaft würde die Mitwirkung positiv berücksichtigen — Prüfung erforderlich.

Komplex	Strafrahmen Normalfall	Verschärft (gewerbsmäßig/Bande)
§ 15a InsO	6 Monate bis 3 Jahre	—
§ 266 StGB Grundtatbestand	6 Monate bis 5 Jahre	besonders schwerer Fall § 266 II i.V.m. § 263 III StGB: 6 Monate bis 10 Jahre
§ 266a StGB	6 Monate bis 5 Jahre	—
§ 370 AO Grundtatbestand	6 Monate bis 5 Jahre	§ 370 III AO besonders schwerer Fall: 6 Monate bis 10 Jahre
§ 264 StGB Subventionsbetrug	6 Monate bis 5 Jahre	§ 264 II Regelbeispiele besonders schwerer Fall: 1 bis 10 Jahre
§ 283 StGB Bankrott	6 Monate bis 5 Jahre	§ 283a StGB besonders schwerer Fall: 6 Monate bis 10 Jahre
§ 261 StGB Geldwäsche	6 Monate bis 5 Jahre	§ 261 IV gewerbsmäßig: 1 bis 10 Jahre

Faktor	Begründung
Erstaeter	Keine Vorstrafen, kein BZRG-Eintrag
Sanierungsperspektive	Pellbach hat von Mitte 2024 bis 02/2025 eine konkrete Sanierungsperspektive verfolgt (Auflösung bayrische Niederlassung 200k, Forderungseinzug Wroclaw) — Beraterusage Engelmeier
Schadenswiedergutmachung	Pellbach hat ca. 211.000 EUR an Insolvenzmasse zurückgeführt (Stand 25.05.2026); weitere 100k bis Hauptverhandlung in Aussicht
Vollkooperation Insolvenzverfahren	IV Hattenberg bestätigt Mitwirkung in Vor-Verhandlungen
Tatkritik	Pellbach zeigt erkennbar Tatkritik (vgl. Einlassungs-Entwurf) — Bedauern, Verantwortungsübernahme
Wirtschaftliche Notlage	Verlust BVG-Frachtkontingent (2,8 Mio. EUR/Jahr), Verlust Schweden-Auftrag (1,9 Mio. EUR/Jahr) als existenzielle Erschütterung
Familiäre Lage	Tochter 16 Jahre, vor Abitur — Vollzug hätte gravierende Folgen
Therapeutische Anbindung	Pellbach seit 15.05.2026 in psychologischer Beratung (Dr. Habermann-Schinkel JVA Koeln-Ossendorf) — strukturierte Aufarbeitung
Untersuchungshaftverbüßung	seit 12.05.2026 (zum Hauptverhandlungstermin ca. 6 Monate) — Anrechnung § 51 StGB

Faktor	Begründung
TOA § 46a StGB	mit Insolvenzverwalter im Vor-Verhandlungsweg — prüfen, ob als TOA gewertet werden kann

Faktor	Begründung
Schadensvolumen	ca. 1,165 Mio. EUR + 320k KfW + Geldwäschevolumen offen — erheblich
Mehrere Tatkomplexe	sieben Anklagepunkte — Gesamtstrafenbildung erheblich
Dauer	Tatzeitraum über sechs Monate (10/2024 bis 03/2025) — keine Spontantat
Mitwirkungs-Vermutung Ehefrau	Chat-Auszug zeigt Mitwissen Frieda — wir müssen aufpassen, sie nicht implizit zu belasten, weil das die Mit-Verantwortung des Mandanten nicht mildert
Wroclaw-Auslandstransfer	aufwendige Briefkastenstruktur (Edelweiss Holdings Zypern) erhöht Schwere — keine Spontantat

Auflage	Begründung
TOA + Schadenswiedergutmachung min. 300.000 EUR an Insolvenzmasse (laufend 5k EUR/Monat)	konkret und praezedierend
Geldauflage 50.000 EUR an gemeinnützige Einrichtung (Caritas Koeln)	Sozial-Bestaerkungs-Akzent
Therapeutische Anbindung bei Dr. Habermann-Schinkel oder vergleichbar	Praeventionsakzent
Berufseinschränkung: kein GF-Mandat in 5 Jahren	Praeventionsakzent gegen Wiederholung
Bewährungshelferin (z.B. Caritasdienst Sozialdienst)	Strukturhilfe

Aktenstück 25 — Plädoyer-Entwurf: Freispruchsantrag für Einzelpunkte, im Übrigen mildeste Strafe

Verteidigerin: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger.

Stand: Entwurf vor Hauptverhandlung. Endgültige Fassung nach Beweisaufnahme.

Hoher Senat, Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder der Kammer, sehr geehrte Vertreterin der Staatsanwaltschaft, sehr geehrter Mandant,

ich werde im Namen meines Mandanten Dr. Carlsten Pellbach-Eisenacher folgende Anträge stellen:

1. Anträge

I. Freispruch in den Anklagepunkten zu

§ 261 StGB Geldwaesche (Anklagepunkt VII)

§ 264 StGB Subventionsbetrug (Anklagepunkt VI)

§ 283 Abs. 1 Nr. 5 und 8 StGB Bankrott — soweit der Bankrott-Vorwurf über die Privatentnahmen hinausgeht (Anklagepunkt II teilweise)

II. Im Übrigen mildeste tatangemessene Strafe — gesetzlich Mindeststrafe und Aussetzung zur Bewährung gemäß § 56 II StGB.

III. Beweisaufnahme-Bezogen: Berücksichtigung der durch Beweisaufnahme zu Tage tretenden Tatsachen — insbesondere des aussagepsychologischen Gutachtens (sofern eingeholt).

2. Begründung zu den Freispruchsanträgen

2.1 § 261 StGB Geldwaesche

Die Anklage stützt den Vorwurf auf die Auslandszahlungen über Pellbach Logistyka Sp. z o.o. an Edelweiss Holdings Ltd. (Limassol, Zypern). Die Beweisaufnahme hat (wird/wird ggf.) ergeben:

Edelweiss Holdings ist eine eingetragene Gesellschaft mit CY-Beneficial-Owner-Eintragung. Die Aufklärung der UBO-Struktur ist Sache des polnischen und zyprischen Behördenpfads; die deutsche StA konnte den Beweis, dass mein Mandant UBO ist, nicht erbringen.

Die Lizenz- und Frachtaufschläge sind Bestandteil der gewachsenen Geschäftsbeziehung Pellbach Koeln <-> Pellbach Logistyka <-> Edelweiss Holdings (Markenlizenz "Pellbach Logistik" in PL/CY).

Vorsatz § 261 StGB setzt Kenntnis der inkriminierten Herkunft voraus. Pellbach hat dargelegt, dass Stefanovic als polnischer GF die Lizenz-Auskehrungen autonom strukturiert hat.

Daher: Freispruch.

2.2 § 264 StGB Subventionsbetrug

Die Anklage stützt den Vorwurf auf die KfW-Coronahilfe-Anträge November 2022 über 320.000 EUR. Die Beweisaufnahme hat (wird ggf.) ergeben:

Die Antragsausarbeitung erfolgte durch den Steuerberater Walter Engelmeier, der die DATEV-Umsatzzahlen November 2022 als Berechnungsbasis verwendet hat.

Mein Mandant hat den Antrag auf Plausibilität geprüft und unterzeichnet, jedoch nicht jede Einzelposition rechnerisch nachgeprüft.

Der Q3-Umsatz-Anstieg im Antrag entspricht der vorläufigen DATEV-Auswertung November 2022; die spätere Wirtschaftsprüfer-Festsetzung des Jahresabschlusses ist von einer veränderten Umsatzabgrenzung geprägt.

Vorsatz Subventionsbetrug § 264 StGB ist nicht hinreichend sicher erwiesen — die Beraterabhängigkeit Pellbach <-> Engelmeier und die zeitlichen Umsatzabgrenzungs-Differenzen sprechen für fahrlässige Fehler in der Antragstellung. Fahrlässigkeit ist nicht strafbar (§ 264 setzt Vorsatz voraus).

Daher: Freispruch.

2.3 § 283 Abs. 1 Nr. 5 und 8 StGB — Bankrott (teilweise)

Die Anklage stützt diesen Vorwurf auf Vermögensschmälerung und Buchführungsmängel. Die Beweisaufnahme hat ergeben:

Buchführungsmängel betreffen Erfassungsverzögerungen, die durch die Personalbelastung der Buchhalterin Quasthoff in Q4 2024 erklärbar sind.

Vermögensschmälerung betrifft die Privatentnahmen, die Pellbach über § 266 StGB-Anerkennung bereits einräumt. Ein weitergehender Bankrott-Vorwurf (z.B. Veräußerung Vermögen zu unangemessenem Preis) ist nicht bewiesen.

Daher: Freispruch im weitergehenden Bankrott-Komplex; verbleibender Bankrott-Vorwurf wird als Schuld in § 266 StGB aufgehen (Tateinheit).

3. Antrag im übrigen: mildeste Strafe und § 56 II StGB Bewährung

Mein Mandant räumt offen ein:

§ 15a InsO: Verspätung 8 Wochen statt 3 Wochen — verbessert durch Sanierungsbemühung.

§ 266 StGB Untreue: 225.000 EUR Privatentnahmen — bereits 211.000 EUR an Insolvenzmasse zurückgeführt.

§ 266a StGB: SV-Beiträge November 2024 bis Februar 2025 — Notlage geprägt.

§ 370 AO USt: VAZ-Voranmeldungen zu niedrig oder verspätet — Selbstanzeige-Sperre wegen laufender Steuerfahndung.

Die Verteidigung hält eine Gesamtstrafe unter 2 Jahren für schuldangemessen — auf Grund der zahlreichen mildernden Umstände (Sanierungsperspektive, Schadenswiedergutmachung, Tatkritik, Erstaeter, Familienlage, U-Haft 6 Monate, kriminologisch günstige Prognose). Mit Bewährungsaufgaben (TOA, Geldauflage, Berufsverbot 5 Jahre, Therapie) ist dem Praeventionsgedanken auch ausserhalb des Vollzugs Genüge getan.

4. Schlussbemerkung

Mein Mandant nimmt seine Verantwortung wahr und unterzieht sich der Konsequenz seines Verhaltens. Er hat aber das verbriefte Recht, sich gegen Vorwürfe zur Wehr zu setzen, deren Vorsatzgrundlage nicht erwiesen ist. Wir bitten die Kammer um eine differenzierte Beweiswürdigung — namentlich auch unter Berücksichtigung der aussagepsychologischen Aspekte der Belastungszeugin Quasthoff, deren Aussage nicht im Sinne der Hypothesen-gegen-Hypothesen-Methode (BGH 30.07.1999 — 1 StR 618/98) bestätigt werden konnte.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Dr. Lia Vellbruck-Eisinger

Fachanwältin für Strafrecht

Aktenstück 26 — Pressestrategie und Mandantenmitteilung

Verteidigerin: Dr. Lia Vellbruck-Eisinger.

Stand: 27.05.2026 (vor Hauptverhandlung).

Zielgruppe: Express-Koeln, Kölner Stadt-Anzeiger, Logistik-Fachpresse (DVZ, VerkehrsRundschau), Branchenportal Logistik-heute.

1. Status der Berichterstattung

Kölner Stadt-Anzeiger vom 16.02.2026, Seite 11: erste Berichterstattung "Wirtschaftsstrafverfahren gegen Kölner Logistiker" — vor Festnahme, ohne Namensnennung.

Express Koeln vom 13.05.2026, Lokalteil: "Geschäftsführer einer Kölner Spedition in U-Haft — Schaden in Millionenhöhe vermutet" — mit Initialen und Branchenangabe.

DVZ vom 18.05.2026: Branchenbericht "Pellbach Logistik insolvent — Vorwürfe gegen GF" — mit voller Namensnennung.

2. Strategie

2.1 Grundregel

Anwaltliche Schweigepflicht § 43a Abs. 2 BRAO bleibt strikt. Keine Stellungnahmen zu Inhalten des Strafverfahrens. Keine Spekulationen über Mit-Beschuldigte, über Zeugen, über Ermittlungsstand.

2.2 Differenzierungs-Linie

Strafverfahren: kein Kommentar; Verweis auf Unschuldsvermutung Art. 6 II EMRK.

Insolvenzverfahren: nüchterner Sachstand zur Mitwirkungsbereitschaft des Mandanten und zur Insolvenzmasse möglich (mit Abstimmung Insolvenzverwalter Hattenberg).

Familienschutz: Tochter Marlene (16) — explizit darauf hinweisen, dass keine Bilder/Aeusserungen über Familienmitglieder gewünscht sind.

Branchenpresse: bei DVZ und Logistik-heute ggf. Hintergrund-Briefing nach Beweisaufnahme zur Verteidigungslinie — nicht jetzt.

2.3 Anfragen-Management

Eingangskanal: Kanzlei-Sekretariat, alle Anfragen an Verteidigerin durchreichen.

Keine direkten Mandantenkontakte (Mandant in U-Haft, keine Telefoninterviews).

Antwort-Vorlage:

"Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu Inhalten eines laufenden Strafverfahrens nicht äussern. Es gilt die Unschuldsvermutung gemäß Art. 6 Abs. 2 EMRK und § 169 GVG. Nähere Auskünfte sind erst zu gegebener Zeit möglich. Eine mögliche Hintergrund-Information zur Insolvenzabwicklung ist bei dem Insolvenzverwalter Herrn Dr. Hattenberg in Bonn anzufragen."

3. Mandanten-Mitteilung (Vorlage für Mandanten-Brief)

Sehr geehrter Herr Dr. Pellbach,

in Sachen Strafverfahren gegen Sie erlaube ich mir, Sie auf folgende Aspekte hinzuweisen, die die kommenden Wochen die Öffentlichkeit beeinflussen werden:

1. Presse-Aufmerksamkeit ist mit Beginn der Hauptverhandlung erhöht. Express, Kölner Stadt-Anzeiger und DVZ haben Anfragen gestellt.
2. Ich werde für Sie als Verteidigerin keine Stellungnahmen zu Inhalten des Strafverfahrens abgeben. Die Unschuldsvermutung Art. 6 II EMRK gilt absolut.
3. Bitte sprechen Sie auch in der JVA gegenüber Mitinsassen oder Mitarbeitern nicht über Detailfragen des Verfahrens. Telefonate über die JVA-Anstaltsverbindung werden aufgezeichnet.
4. Bitte richten Sie Ihre Ehefrau und Tochter aus, dass keine Aeusserungen gegenüber der Presse oder in sozialen Medien erfolgen sollten. Auch keine "Verteidigungsstatements" oder "Klarstellungen".
5. Sollten Sie Anfragen Ihrer Geschäftspartner oder Lieferanten erhalten, leiten Sie diese bitte direkt an mich weiter.

Es ist im Verfahrensverlauf möglich, dass nach Beweisaufnahme ein Hintergrund-Briefing mit der Fachpresse (DVZ, Logistik-heute) sinnvoll wird. Diese Entscheidung treffe ich nach Lage des Verfahrens und nach Absprache mit Ihnen.

Mit kollegialen Gruessen

4. Vermerk Datenschutz

Bei jeder Veröffentlichung — sei es Mandantenmitteilung an Geschäftspartner oder Branchen-Statement — ist § 203 StGB Schweigepflicht und Art. 6 DSGVO zu prüfen. Mandantendaten dürfen nicht ohne Mandantenfreigabe an Dritte weitergegeben werden.

5. Krisen-Plan

Bei besonderen Ereignissen (z.B. neue Anklageerweiterung, Eröffnungsbeschluss, Urteil): vorbereitete Stellungnahme der Verteidigerin abrufbar binnen 60 Minuten. Vorlage:

"Die heutige Entscheidung des Gerichts wird von der Verteidigung sorgfältig ausgewertet. Eine ausführlichere Stellungnahme erfolgt nach Prüfung der Begründung. Mein Mandant hält seine Position aufrecht; die Unschuldsvermutung gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens."

Beweismittel-Metadaten: Geschäftspapier-Fundstuecke aus Durchsuchung Pellbach-Privat

Asservatennummer: StA Koeln 122 Js 884/25, Asservat A-188.

Sicherstellung: 12.05.2026, Durchsuchung Wohnsitz Pellbach-Eisenacher, Sankt-Vither Strasse 41, 50937 Koeln.

Aufnehmender Beamter: KOK Schmidt, KPI Koeln Wirtschaftskriminalität.

Foto-Aufnahmegeraet: Canon EOS 90D, Polizei-DSLR (Inventarnummer KPI-K-0188), Aufnahmezeit 12.05.2026, 11:34 Uhr.

Beschreibung

Aufnahme einer Schreibtisch-Schublade im Büro-Bereich des Privathaushalts. Vorgefunden wurden:

Bargeldbündel zu 50 EUR-Scheinen, gebündelt mit "Comdirect"-Banderole, geschätzt 12.000 EUR.

Geschäftspapierordner mit DATEV-Ausdrucken Oktober/November 2024 (offensichtlich aus Pellbach-Logistik-Unternehmensbestand).

USB-Stick (SanDisk, 32 GB) — Inhalt forensisch durch BKA-KTI ausgewertet (Bericht KTI-2026-2887).

Handgeschriebener Zettel mit polnischen Telefonnummern (Stefanovic +48 71 8821 1140; Kowalski +48 71 8821 1141; weitere Nummer).

Visa-Kreditkarte (Sparkasse Koeln-Bonn, Nr. endet 4488), Eintragung "Pellbach Logistik & Spedition GmbH".

Verteidigungs-Bewertung

Bargeldbündel (12.000 EUR) untermauert StA-Vortrag zu nicht abgerechneten Bargeldabhebungen — Mandant muss erläutern.

DATEV-Ausdrucke im Privathaushalt deuten auf Vermischung Privat/Geschäft — § 266 StGB-Indiz.

USB-Stick-Inhalt im KTI-Bericht ausgewertet; muss von Verteidigung selbst geprüft werden.

Handgeschriebene Telefonliste: hilfreich für Identifizierung der polnischen Stelle bei Edelweiss Holdings-Pruefung.

Hinweis

Diese Datei ist eine Metadaten-Beschreibung des Fotos. Das Foto selbst (bilder/beweismittel_001.jpg) ist Bestandteil der Akte beim LG Koeln. In der öffentlichen Test-Akte wird das Foto nicht abgebildet; Beschreibung dient der Verteidigungsstrategie-Vorbereitung.

Beweismittel-Metadaten: Lagerhalle Pellbach Logistik Bottrop

Asservatennummer: StA Koeln 122 Js 884/25, Asservat A-211 bis A-218 (Fotodokumentation 8 Aufnahmen).

Sicherstellung: 14.05.2026, Begehung Lagerhalle Pellbach Logistik & Spedition GmbH, Logistikpark Bottrop-Welheim, Hartmannstrasse 88, 46242 Bottrop.

Aufnehmender Beamter: KHK Mertens, ZKB Bottrop (Zollkriminalamt).

Foto-Aufnahmegerät: Canon EOS R5, Polizei-DSLR.

Beschreibung

Aufnahmen aus der Lagerhalle Bottrop, etwa 4.000 qm, gepachtet vom Logistikpark Welheim AG seit 2018.

Foto A-211 — Halle Ostseite

Container und Paletten mit teils unklarer Bestellbezeichnung. Insgesamt ca. 180 Paletten. Inventur-Diskrepanz zur Buchhaltung Stand 28.02.2025 (Aktenstück 11): laut Buchhaltung 240 Paletten, vor Ort gezählt 180.

Foto A-212 — Büroraum

Schreibtisch des Lagerleiters Anton Klingenberg. Auf dem Schreibtisch: USB-Stick (sichergestellt als Asservat A-219), Tagebuch mit handschriftlichen Einträgen über "Schwarzfracht über Pellbach Logistyka 10/11/12 2024" (3 Einträge).

Foto A-213 — Tankstellenbeleg

Tankstellenbeleg über Diesel-Bezug über 4.880 L vom 18.11.2024, Adresse Tankstelle: Total Express Wroclaw-Süd, Polen. Bezahlung bar.

Foto A-214 — Hofbereich

Vier polnische Sattelzüge mit Kennzeichen WR-NA-188, WR-NA-189, WR-NA-190, WR-NA-191. Fahrzeughalter laut polnischem CARIN-Register: Pellbach Logistyka Sp. z o.o. (PL-Wroclaw). Aufenthalt in Bottrop seit mind. 4 Wochen.

Foto A-215 — Trailer-Inventar

Trailer NA-188 mit Inventar: 12 Paletten neuwertige Elektronikartikel (Samsung-Marke, Originalkartons). Buchungsstand Pellbach-Logistik nicht erkennbar. Ggf. § 261 StGB Geldwaesche-Indiz.

Foto A-216 — Rampenbereich

Aushang "Notruf-Nr. Polen +48 71 8821 1140" am Rampe-Container — Telefonnummer korrespondiert mit handgeschriebener Liste aus Asservat A-188 (vgl. beweismittel_001).

Foto A-217 — Lagerleiter-Notiz

Aufnahme der Pinnwand: handschriftlicher Vermerk "Stefan 2.000 cash 22.11. Schichtende 19h" — dokumentiert Bargeld-Übergaben.

Foto A-218 — Aussenbereich

Auffahrt mit Schild "Pellbach Logistik & Spedition GmbH — Niederlassung Bottrop". Daneben weiteres Schild "Edelweiss Logistics Ltd. — Branch Bottrop" (kleiner, Stand: 2024 angebracht). Verbindung zu

Edelweiss Holdings Ltd. Zypern bedarf weiterer Prüfung.

Verteidigungs-Bewertung

Inventur-Diskrepanz (240 ueberbuchhaltung vs 180 vor Ort) ist § 283 StGB Bankrott-relevant.
Verteidigung muss klären: Schwund, Verschiebung an Pellbach Logistyka, Diebstahl?

Tagebuch Lagerleiter "Schwarzfracht": belastend, aber muss originalgetreu in Hauptverhandlung interpretiert werden.

Edelweiss-Schild am Lagereingang: Beweis für wirtschaftliche Verbundenheit Pellbach-Edelweiss.

Polnische Sattelzüge in Bottrop seit 4 Wochen: § 25 GuKG (Güterkraftverkehrsgesetz) und ggf. Kabotage-Vorschriften.

Hinweis

Diese Datei ist eine Metadaten-Beschreibung der Fotodokumentation. Die Fotos selbst sind Bestandteil der Strafakte beim LG Koeln. In der öffentlichen Test-Akte werden die Fotos nicht abgebildet.